



REPERTÓRIO DE JURISPRUDÊNCIA

Julgados selecionados nas Sessões de Julgamento das
Câmaras de Direito Privado e de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

06/2023



SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Presidente (Biênio 2022/2023)

Desembargador ARTUR CESAR **BERETTA DA SILVEIRA**

GAP 2.2 – Diretoria Administrativa do Gabinete da Presidência de Direito Privado

Diretor: ÉRIC ALEXANDRE LAVOURA LIMA

GAPRI – Grupo de Apoio ao Direito Privado

Supervisora: GEANE GIMENEZ

Chefe de Seção: WU YA WEN

PESQUISADORAS:

ADRIANA PAULA CONTE

ALESSANDRA ZANAROLI

ANA LUCIA DE BIANCHI ROCHA

MARIA CLEIDE SILVA DE ALMEIDA NUNES

MARIA CLÉLIA DA SILVA ALMEIDA NUNES

RENATA ZACCARIA CAMARGO

Contatos:

E-mail: gapri.diretoria@tjsp.jus.br

E-mail: gapri.pesquisa@tjsp.jus.br

Rua Conde de Sarzedas 100 - Andar Intermediário

Tel.: (11) 4635-9171 / 9184 / 9271 / 9278



[Visite a página do GAPRI](#)

Sumário

DIREITO PRIVADO 1	5
• 1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	5
• 2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	5
• 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	7
• 4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	11
• 5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	12
• 6ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	13
• 7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	14
• 8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	15
• 9ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	18
• 10ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	19
DIREITO PRIVADO 2.....	21
• 11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	21
• 12ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	22
• 13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	23
• 14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	24
• 15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	27
• 16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	28
• 17ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	28
• 18ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	30
• 19ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	32
• 20ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	35
• 21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	37
• 22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	37
• 23ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	39
• 24ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	45
• 37ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	47

• 38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	48
DIREITO PRIVADO 3.....	50
• 25ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	50
• 26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	51
• 27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	53
• 28ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	56
• 29ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	57
• 30ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	59
• 31ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	60
• 32ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	62
• 33ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	64
• 34ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	66
• 35ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	69
• 36ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	71
DIREITO EMPRESARIAL	73
• 1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL	73
• 2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL	74

DIREITO PRIVADO 1

1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“PROMESSA DE PERMUTA. Autoras que, responsáveis pela incorporação, defendem a nulidade da avença, sob o fundamento de que nela não contido preço e de que os réus não eram os reais proprietários da área permutada. Preço que, a despeito de ser elemento essencial da compra e venda, não é exigido para a permuta, a qual demanda apenas a especificação dos bens a serem permutados. Ademais, ainda havida participação no resultado da venda futura das unidades. Valor incerto. Alienação a non domino que não é inválida, senão ineficaz e, de resto, com a potencialidade da chamada pós-eficacização. Nulidade não verificada. Autoras que imputam aos réus a culpa pelo desfazimento do negócio, considerando a ausência de regularização da titularidade. Regularização posteriormente ocorrida, ainda antes de notificação premonitória e ajuizamento da ação, não impedindo a transferência do imóvel e sendo observado o princípio da continuidade registral. Autoras que, elas próprias, não observaram o disposto no contrato, de que seria necessária a prévia notificação formal para que a parte contrária, em trinta dias, sanasse as irregularidades. Réus que, por sua vez, atenderam ao disposto no contrato, inclusive com o envio de notificação, pleiteando que as autoras dessem prosseguimento à avença. Culpa das autoras pelo desfazimento do contrato. Reconvenção julgada parcialmente procedente. Cláusula penal estabelecida que deve ter como base a avaliação de mercado dos imóveis permutados. Indenização suplementar prevista, contudo, que demanda prova de que os prejuízos efetivamente sofridos superam o valor da multa. Art. 416, § único, do CC. Superioridade dos prejuízos que não foi demonstrada, devendo ser absorvidos pela cláusula penal. Réus que pretendem que seja declarada a perda dos imóveis, supostamente dados como arras. Ausente, todavia, sinal que tivesse sido representado mesmo que pelos direitos sobre os apartamentos referidos. Sentença revista. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1002474-40.2019.8.26.0428](#), Rel. Claudio Godoy, j. 20/06/23).

2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência. Autora portadora de Transtorno do Espectro Autista – TEA. Prescrição de tratamento com substância Canabidiol (Charlotte's Web Original Formula - 50mg/ml). Juízo que não concedeu a tutela antecipada, entendendo não estar presente a urgência. Medicamento, porém, com uso aprovado pela ANVISA. Ausência, no mais, de prova da existência de outra terapia eficaz capaz de superar a prescrição médica. Necessidade, pois, de resguardar o direito à vida. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento nº [2058606-84.2023.8.26.0000](#), Rel. José Joaquim dos Santos, j. 07/06/23).

“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização – Sentença de procedência – Ataque de animal – Responsabilidade objetiva do dono, nos termos do artigo 936, do Código Civil – Danos materiais e morais caracterizados – É completamente descabida a pretensão dos réus de imputar negligência à autora pela dificuldade enfrentada em cuidar das lesões causadas ao seu cachorro pelo ataque feito pelo cachorro deles – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1028729-44.2021.8.26.0564](#), Rel. José Carlos Ferreira Alves, j. 12/06/23).

“CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Negativa de cobertura do medicamento "CANABIDIOL USA Hemp CBD 6000mg/60ml", a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – Inadmissibilidade – Inclusão, na apólice, de tratamento para a moléstia, devendo toda e qualquer medida tendente a minimizá-la ou eliminá-la ser coberta – Entendimento sumulado por este Tribunal (Súmulas nºs 96 e 102) – Limitação abusiva, nos termos dos Códigos Civil e de Defesa do Consumidor – Recusa com base em taxatividade do rol da ANS – Afastamento, especialmente considerado o advento da Lei nº 14.454/2022 – Aprovação, ademais, do uso de canabidiol pela ANVISA, nos termos das RDCs 327/2019 e 335/2020 – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1055183- 98.2021.8.26.0002](#), Rel. Alvaro Passos, j. 07/06/23).

“INVENTÁRIO – Pretensão de afastar a fixação dos honorários do inventariante dativo efetuada com a nomeação e colocá-la apenas para o final, bem como de reduzir o seu montante – Inadmissibilidade – Percentual de 5% estabelecido dentro da média que tem sido considerada na jurisprudência com aplicação por analogia do art. 1.987 do Código Civil – Processo que envolve patrimônio considerável e extenso conflito entre os herdeiros – Medida que assegura a remuneração do profissional nomeado – Parcial provimento tão somente para ressaltar que, como o pagamento será feito ao final, poderão as partes, em tal momento, peticionar sobre o tema ao juízo de origem na hipótese de se verificar falta de razoabilidade na quantia – Recurso parcialmente provido.” (Agravado de Instrumento nº [2079588-+++22.2023.8.26.0000](#), Rel. Alvaro Passos, j. 13/06/23).

“APELAÇÃO CÍVEL – Inexigibilidade de débito – Descontos indevidos – Indenização – Dano moral – Ocorrência – Danos que se apresentam "in re ipsa" – Existência de falha na prestação de serviço pela apelada – Suficiência da prova dos prejuízos causados à apelante em decorrência da má prestação do serviço para que seja reconhecida a responsabilidade da apelada de indenizar. Dano moral – Valor que deve refletir a reprovabilidade da conduta do ofensor sem, contudo, servir de estímulo ao enriquecimento sem causa do ofendido – Valor pleiteado pela apelante que não se mostra exagerado – Juros de mora que incidirão desde o primeiro desconto indevido (Súm. 54/STJ) – Correção monetária que dar-se-á desde a publicação do acórdão (Súm. 362/STJ). Restituição em dobro – Possibilidade – Pagamento injustificado de valores cobrados pela apelada – Incidência do disposto no art. 42, par. ún, do CDC – Consumidor cobrado em quantia indevida – Pagamento efetuado – Engano justificável não caracterizado. Correção monetária – Alteração do termo inicial – Possibilidade – Devolução de valores indevidamente descontados – Fluência da correção monetária a partir do efetivo desembolso de valores – Atualização monetária que corresponde a mecanismo de recomposição do valor da moeda perante a inflação verificada durante o período considerado – Recurso provido. Sucumbência – Ônus – Apelada que arcará com o pagamento de custas e despesas processuais – Honorários advocatícios – Fixação nos termos do disposto no art. 85, § 2º, do CPC.” (Apelação Cível nº [1000120-84.2022.8.26.0283](#), Rel. José Joaquim dos Santos, j. 14/06/23).

“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – PLEITO POR NULIDADE DE VENDA DE PARTE DE IMÓVEL – ACATAMENTO – VENDEDOR DEFICIENTE VISUAL – APLICAÇÃO DA TEORIA DA LESÃO ENORME – PROVA PERICIAL QUE SUGERE ASSINATURA EM BRANCO DE DOCUMENTO – VENDA ULTIMADA POR

MANDATÁRIA – VÍCIO DO CONSENTIMENTO RECONHECIDO - SENTENÇA REFORMADA - APELO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1034958-67.2015.8.26.0002](#), Rel. Giffoni Ferreira, j. 21/06/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL** – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Homicídio ocorrido em evento que reuniu cerca de 30.000 pessoas para comemoração de empresas de Rádios na Comarca de Limeira – Malgrado tenha o evento cunho social para angariar fundos para caridade, é patente a prestação de serviço de entretenimento, que inclusive foi remunerado, ainda que a preços baixos – Da relação consumerista surge a solidariedade no dever de reparação dos danos e o prazo prescricional de 5 anos – Culpa dos organizadores ao não providenciar um sistema de segurança que impedisse a entrada de pessoas com armas de fogo – Preliminar de ilegitimidade passiva do Shopping afastada – Dever de indenizar – Danos morais irrefutáveis – Danos materiais, consistentes em alimentos para o filho menor, que são devidos – Inteligência dos arts. 229 da CF e 1.696 do CC – Denúnciação da lide deferida, mas não apreciada na sentença – Hipótese em que pode ser aplicado o art. 1.013, III, do CPC – Contrato firmado entre litisdenunciada e litisdenunciantes que foi descumprido – Litisdenunciada que deverá ressarcir as litisdenunciantes dos prejuízos sofridos - Recurso do corrêu Condomínio Limeira Shopping Center não provido e providos parcialmente os recursos dos autores e das corrês Rádio Educadora de Limeira Ltda., Rádio Estereosom de Limeira Ltda Epp.” (Apelação Cível nº [0004104-07.2007.8.26.0320](#), Rel. José Carlos Ferreira Alves, j. 19/06/23).

3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

"**APELAÇÃO CÍVEL**. Taxas de associação de loteamento residencial. Ação que visa declarar a exigibilidade de despesas de manutenção e condenar a requerida a pagar débitos em aberto e parcelas vencidas no curso do feito. Sentença de parcial procedência do pedido. Recurso interposto pela autora. Preliminar de incidência de coisa julgada afastada. Ausência de identidade de objeto com a ação anterior, processo nº 1000556-86.2017.8.26.0099, que discutiu a ausência de obrigação de pagamento de contribuição após a desvinculação da associação. Pretensão atual de exigir pagamentos de despesas em razão da incidência da Lei nº 13.465/2017, sob alegação de que a nova legislação obrigaria todos os proprietários independente de adesão à associação. Aplicação da tese firmada pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 695.911/SP, com repercussão geral (Tema 492). Hipótese em que a requerida possui o lote desde 2011. Situação que exige a comprovação de sua adesão ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis, sem a qual não é possível exigir o pagamento de despesas de manutenção. Adesão expressa ou tácita não demonstrada. Valores não exigíveis. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido. RECURSO PROVIDO". (Apelação Cível nº [1011276-39.2022.8.26.0099](#), Rel. Viviani Nicolau, j. 21/06/23).

“**AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER**. Plano de saúde empresarial. Cláusula de rescisão unilateral. Impossibilidade no caso específico, que se trata de contratante de pequeno porte, com quatro beneficiários (pág. 147). Aplicação dos ditames do CDC, nos termos da Súmula 608 do STJ, face à abusividade caracterizada. Observância do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98, por analogia. Precedentes jurisprudenciais do C. STJ e desta E. 3ª Câmara de Direito Privado. Sentença de procedência preservada, em que determinada a manutenção do contrato até alta médica de uma co-Autora. Honorários sucumbenciais majorados para R\$ 2.000,00 (art. 85, § 11, do CPC). Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1006660-81.2023.8.26.0100](#), Rel. João Pazine Neto, j. 21/06/23).

"APELAÇÃO CÍVEL. PORTABILIDADE ENTRE PLANOS DE SAÚDE. Ação declaratória cumulada com repetição de indébito, ajuizada por empresas integrantes de grupo empresarial em face da 'Qualicorp'. Pretensão consistente na condenação da ré à devolução dos valores despendidos com o pagamento de mensalidades cobradas após o pedido de cancelamento de plano de saúde, com fundamento na falha na prestação de serviços da ré, na qualidade de intermediadora entre a operadora e as autoras. Sentença de procedência para condenar a ré a pagar às autoras a quantia de R\$ 58.554,86, acrescida de juros e correção monetária. Irresignação da ré. Não acolhimento. Caso em que foram prestadas informações equivocadas, pelos prepostos da ré, quanto ao procedimento de cancelamento do plano de saúde até então vigente para fins de portabilidade para plano de saúde diverso. Resolução Normativa nº 412 da ANS que não era aplicável à hipótese. Circunstância que ocasionou a continuidade de cobranças de mensalidade por meses, inobstante o pedido de cancelamento do plano de saúde. Falha na prestação de serviços que foi reconhecida inclusive extrajudicialmente pelos prepostos da ré, por meio de correspondências eletrônicas, as quais não foram impugnadas pela requerida. Notícia, ademais, de que a ré restituiu às autoras o valor de R\$ 42.737,29, correspondente à parte das mensalidades cobradas indevidamente. Autoras que apontam débito remanescente no valor de R\$ 58.554,86, relativo ao período pelo qual a requerida se responsabilizou pelo pagamento. Ônus da prova, imposto pelo artigo 373, inciso II, do CPC, do qual a ré não se desincumbiu. Reconhecida a falha na prestação de serviços, inclusive extrajudicialmente por seus prepostos, de rigor a manutenção da sentença. Sentença preservada. Honorários majorados. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO." (Apelação Cível nº [1075801-64.2021.8.26.0002](#), Rel. Viviani Nicolau, j. 21/06/23).

"COBRANÇA. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CIRURGIA DE PRÓTESE DE QUADRIL. Insurgência contra sentença de parcial procedência. Sentença mantida. 1. RECURSO DA RÉ. Ainda que o contrato tenha sido celebrado antes da Lei 9.656/1998, é possível a verificação da abusividade de cláusulas de exclusão de cobertura à luz do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. Negativa abusiva, uma vez que a prótese era necessária para o tratamento da doença do autor. 2. RECURSO DO AUTOR. 2.1. NULIDADE DA SENTENÇA. Inocorrência. Fundamentação sucinta, mas suficiente, na medida em que permitiu ao autor conhecer do raciocínio do sentenciante e adequadamente impugná-lo, não gera nulidade. 2.2. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Ocorrência de engano justificável, ausência de má-fé. Serviços continuaram a ser prestados por longos anos antes da cobrança. 2.3. DANO MORAL. Não caracterização, diante da existência de dúvida a respeito da obrigatoriedade de cobertura contratual no caso. Precedentes. 2.4. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Inocorrência. Apesar de imprecisões nas alegações da ré, não se verifica conduta temerária, atentatória à dignidade da justiça ou manifestamente protelatória que justifique a imposição de penas por litigância de má-fé. 2.5. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Correção monetária pela tabela prática para cálculo de atualização monetária deste Tribunal; juros de mora de 1% ao mês. 2.6. SUCUMBÊNCIA. Sucumbência mínima do autor configurada. Ré arcará com custas e honorários sucumbenciais, ora fixados em 15% sobre o valor da condenação, já incluídos os recursais (art. 85 §11, CPC). RECURSO DA RÉ DESPROVIDO, PARCIALMENTE PROVIDO O DO AUTOR." (Apelação Cível nº [1001371-76.2022.8.26.0562](#), Rel. Carlos Alberto de Salles, j. 12/06/23).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos morais. Plano de saúde. Decisão agravada que deferiu a tutela antecipada, para determinar que a Ré autorize/custeie a realização da cirurgia prescrita à Autora (para Tumores intracranianos por via

endoscópica, com descompressão do nervo óptico, fechamento de fístula líquóricatransnasal, septoplastia por videoendoscopia, turbinectomia e sinusotomia esfeinoidal por videoendoscopia), conforme prescrição médica, a ser realizada na rede credenciada da Ré, de acordo com a categoria do plano de saúde da Autora, bem como referiu que as providências para autorização da cirurgia devem ser adotadas no prazo de cinco dias do recebimento da intimação, sob pena de imposição de multa diária. Inconformismo da Ré. Não acolhimento. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Relevância no fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final, diante da urgência do procedimento. Decisão mantida, nos limites da cognição do agravo. Recurso não provido.” (Agravo de Instrumento nº [2094077-64.2023.8.26.0000](#), Rel. João Pazine Neto, j. 20/06/23).

“**COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL.** Ação indenizatória. Sentença de procedência condenando as rés ao pagamento de danos morais e na obrigação de reparar os vícios. Insurgência de ambas as partes. Não acolhimento da pretensão recursal das rés. Laudo pericial que aponta especificamente os vícios de construção. Evidente responsabilidade das rés. Desnecessidade de apuração do dano material em sede de liquidação de sentença. Danos morais. Ocorrência. Imóvel entregue com problemas de construção. Quebra da expectativa que não se confunde com o mero aborrecimento. Quantum indenizatório fixado em R\$ 10.000,00 que se mostra adequado e se coaduna com a jurisprudência deste E. Tribunal. Indenização fixada em valor menor que o pedido que não implica sucumbência recíproca. Aplicação do Enunciado nº 326 da Súmula do STJ. Honorários advocatícios que devem recair sobre a condenação. Acolhimento parcial do recurso dos autores. Sentença parcialmente reformada. **APELO DOS AUTORES PROVIDO PARCIALMENTE E DAS RÉS DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1000516-42.2022.8.26.0451](#), Rel. Donegá Morandini, j. 13/06/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL.** PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. Sentença de parcial procedência, para confirmar a liminar que determinou à ré que autorizasse a internação da autora em UTI e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R\$10.000,00. Insurgência da ré. Não acolhimento. Incontroversa a necessidade de internação em UTI em caráter emergencial, constante expressamente do laudo médico e não impugnado de forma específica pela operadora. Abusividade da negativa de cobertura em atendimento de urgência e/ou emergência a pretexto de que está em curso período de carência que não seja o prazo de 24 horas estabelecido na Lei n. 9.656/98. Inteligência das Súmulas 597 do STJ e 103 deste Tribunal. Limitação da internação hospitalar em 12 horas de atendimento que também se revela abusiva. Aplicabilidade da Súmula 302 do C. STJ. Precedentes. Danos morais bem caracterizados. Entendimento do C. STJ no sentido de que a recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, de autorizar tratamento médico emergencial enseja reparação a título de danos morais "in re ipsa", pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Fixação em R\$ 10.000,00 que não comporta redução, pois em consonâncias às peculiaridades do caso e aos precedentes desta Câmara. **NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.**” (Apelação Cível nº [1000930-64.2021.8.26.0228](#), Rel. Viviani Nicolau, j. 21/06/23).

“**PLANO DE SAÚDE.** OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ERIVEDGE (VISMODEGIBE). Insurgência da ré contra sentença de procedência. Discussão sobre o fornecimento

do medicamento Erivedge (Vismodegibe). Autora diagnosticada com câncer basocelular desde 2000. Negativa abusiva. Expressa recomendação médica. Paciente que não é indicada para cirurgia ou radioterapia. Discussão sobre o rol ANS. Taxatividade, segundo entendimento do STJ, mas que pode ser ampliado em situações excepcionais. Recente modificação pela Lei 14.454/2022 que não superou totalmente esse entendimento. Medicamento, porém, de cobertura obrigatória, por ser da classe dos antineoplásicos (artigo 12, II, 'g' da Lei 9.656/98). Medicamento registrado na ANVISA especificamente para a doença da autora. Estudos do NatJus que indicam a eficácia do medicamento, embora rejeitem o fornecimento em virtude do seu custo elevado. Medicamento que deve ser considerado eficaz, não havendo alternativa de outro tratamento para a autora. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1085223-26.2022.8.26.0100](#), Rel. Carlos Alberto de Salles, j. 12/06/23).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. Plano de saúde. Negativa de cobertura ao tratamento de imunoterapia, com um pool de antígenos-memória associado ao uso de antimicrobianos de amplo espectro. Autor que é portador de "recrudescimento progressivo de quadro de IVAS – infecção de vias aéreas superiores". Medicamentos de uso domiciliar. Não obrigatoriedade do custeio pela Operadora. Modificação do entendimento que vinha sendo adotado por esta Câmara, de modo a adequá-lo ao do Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do REsp 1.692.938/SP. Precedentes. Sentença de improcedência mantida. Honorários sucumbenciais reduzidos para 6% do valor da causa (art. 85, § 11, do CPC), à cada Ré, já considerada a fase recursal. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1105094-42.2022.8.26.0100](#), Rel. João Pazine Neto, j. 21/06/23).

“COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. JUROS DE OBRA. COBRANÇA EM PERÍODO ANTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Juros de obra. Alegação de ilicitude na cobrança de juros de obra, em período posterior à entrega das chaves. Juros de obra que foram repassados ao comprador após a entrega das chaves, mas decorrem de cobrança do agente financeiro em data anterior à entrega do imóvel. Validade da cobrança que deve considerar a data de cobrança dos juros de obra pelo agente financeiro, e não a data de repasse ao comprador. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1003847-53.2021.8.26.0132](#), Rel. Carlos Alberto de Salles, j. 07/06/23).

“USUCAPIÃO. DIREITO REAL DE LAJE. POSSE COM ANIMUS DOMINI. NÃO CONFIGURAÇÃO. Insurgência dos autores contra sentença de improcedência. Caso em que, na verdade, os autores pretendem a usucapião de direito real de laje. Moradia em pavimento superior de imóvel familiar. Não comprovados os requisitos da aquisição por usucapião (art. 373, I, CPC). Provas dos autos que corroboram a versão apresentada pelo corréu Paulo Alexandre, no sentido de que seria promitente comprador do bem e teria construído no pavimento superior previamente à mudança dos autores para o local, concedendo-lhes, mediante comodato verbal, a ocupação da laje do imóvel. Suposta doação do direito real de laje pelos genitores do coautor não comprovada adequadamente. Alegada cessão da laje pela genitora do demandante que também não favoreceria a pretensão dos autores. Ocupação do bem comum por mera tolerância dos demais sucessores não caracterizaria posse ‘ad usucapionem’ (art. 1.208 do CC). Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1007543-89.2014.8.26.0020](#), Rel. Carlos Alberto de Salles, j. 07/06/23).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Fornecimento da medicação LAROTRECTINIB – VITRAKVI. Questionada exigência, por se tratar de fármaco não incluído no rol da ANS. Medida acertada. Falta, ainda, de efetiva demonstração de evidência científica. Nota técnica (83.379, Natjus) desfavorável, ainda que para o tratamento de outro tipo neoplásico. Emprego do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. **APELO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1010466-37.2022.8.26.0011](#), Rel. Donegá Morandini, j. 06/06/23).

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Preliminar de nulidade parcial da sentença afastada. Responsabilidade civil. Erro médico caracterizado, em razão de erro de diagnóstico. Insurgência ofertada pelo Réu Olair Rafael da Silva Júnior não pode ser conhecida, pois caracterizada a deserção. Paciente que deu entrada no hospital réu com febre alta e tosse, isso por duas vezes seguidas. Paciente de tenra idade (um ano). Médico preposto da Ré que deixou de realizar simples exame radiológico que já evidenciaria o tratamento terapêutico a ser seguido. Erro médico caracterizado e evidenciado por prova pericial técnica. Paciente que foi internado em outro hospital e lá obteve alta, mas com sequelas graves. Dano moral aos Autores e estético em relação ao menor caracterizado, ora majorado para R\$ 150.000,00. Dano moral indenizado ao menor que será depositado em conta judicial para controle do Ministério Público. Pensão vitalícia que decorre do artigo 950 do Código Civil. Valor devido desde o momento da incapacidade permanente do menor que será pago em parcela única. Determinada, ainda, a constituição de capital nos termos da Súmula 313 do STJ. Preliminar rejeitada, não conheço do recurso do corréu Olair, nego provimento ao recurso da Ré Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes e dou parcial provimento ao recurso dos Autores, com observação.” (Apelação Cível nº [1000211-18.2014.8.26.0361](#), Rel. João Pazine Neto, j. 06/06/23).

4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano Moral - Erro Médico – Morte de menor - Comprovação do dano, nexos causal e culpa do atendimento médico – Indenização pelo dano moral – Adequação – Recursos desprovidos.” (Apelação Cível nº [1007949-93.2016.8.26.0197](#), Rel. Alcides Leopoldo, j. 02/06/23).

“APELAÇÃO – Indenização por danos morais e materiais - Golpe do WhatsApp - Procedência, em parte - Recurso da autora pleiteando os danos morais - Transferência bancária voluntariamente efetivada a estelionatário que se passou por sua filha, pedindo dinheiro - Não ocorrência de abalo aos direitos de personalidade da requerente - Autora que deixou de agir com as cautelas mínimas, não confirmando as informações recebidas antes de se dirigir ao banco e efetivar a transferência do valor - Confirmação da sentença - Não provimento.” (Apelação Cível nº [1002630-09.2022.8.26.0562](#), Rel. Enio Zuliani, j. 19/06/23).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Erro médico – Sentença de procedência – Insurgência de ambas as partes – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Objeção à especialidade do perito que é intempestiva e, de todo modo, trata-se de profissional suficientemente qualificado para a realização do trabalho – Desnecessidade de realização de nova perícia ou de produção de prova oral – Relação de consumo configurada – Responsabilidade objetiva de clínicas e hospitais e subjetiva dos profissionais liberais – Artigo 14 do Código de Defesa

do Consumidor – Laudo pericial que concluiu que a curetagem foi incompleta e inadequada, bem como que não havia motivo para postergar o segundo procedimento – Demonstração de que os prepostos da ré agiram com negligência ou imperícia - Danos morais caracterizados – Fixação do valor da indenização em R\$ 7.000,00 que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Sentença mantida – Recursos não providos. Nega-se provimento aos recursos.” (Apelação Cível nº [1005496-88.2017.8.26.0586](#), Rel. Marcia Dalla Déa Barone, j. 21/06/23).

“**APELAÇÃO** – Ação reivindicatória cumulada com declaratória de inexistência de direito a indenização por benfeitorias e acessões - Improcedência do pedido pelo acolhimento da defesa fundada na usucapião - Inconformismo da autora - Documentos juntados pelo réu, aliados à prova testemunhal, que confirmam a aquisição da propriedade pela usucapião - Posse exercida de forma pacífica, sem oposição, ininterrupta e que supera o prazo de 15 anos - Apelante que não demonstrou nenhum ato, realizado oportunamente, pelo titular do direito de propriedade, que apresentasse aptidão interferir na posse exercida pelo apelado - Confirmação da sentença - Majoração dos honorários do patrono do apelado (art. 85, §11, do CPC) – Não provimento.” (Apelação Cível nº [1009324-75.2021.8.26.0223](#), Rel. Enio Zuliani, j. 29/06/23).

“**DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANO MORAL** – Ofensas perpetradas pela corré contra a autora em rede social – Dano moral – Caracterização – Valor da indenização mantido - Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1001573-77.2017.8.26.0352](#), Rel. Alcides Leopoldo, j. 30/06/23).

5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**PLANO DE SAÚDE** - Obrigação de fazer - Manutenção do autor e sua dependente no contrato coletivo de plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura e preço de que gozava na vigência do contrato de trabalho - Improcedência do pedido - Inconformismo - Acolhimento - Cerne da discussão que diz respeito ao preço cobrado do autor depois do desligamento - Autor aposentado que deve ser mantido no plano de saúde que aderiu em razão do vínculo empregatício - Aplicação do art. 31 da Lei n. 9.656/98 - Impossibilidade de distinção dos contratos destinados aos empregados ativos e inativos - Matéria resolvida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1034) - Dano moral não configurado - Sucumbência recíproca - Sentença reformada para julgar o pedido parcialmente procedente - Recurso provido em parte.” (Apelação Cível nº [1069947-86.2021.8.26.0100](#), Rel. J.L. Mônaco da Silva, j. 20/06/23).

“**AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PRECEITO COMINATÓRIO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS**. Veiculação de anúncio de vaga de emprego disponibilizado pelo grupo réu, em tom pejorativo, que teria prejudicado as empresas autoras. Concessão da liminar para remoção dos conteúdos, sob pena de multa. Sentença de improcedência. Apela o grupo autor, alegando ser um grupo renomado, que trabalha com uma carteira seletiva de clientes "nível A", de modo que não poderia ter seu nome veiculado de forma vexatória, como ocorreu; a postagem transformou as exigências para uma vaga de trabalho em exigências sem sentido, que caracterizariam verdadeira exploração, em seu prejuízo; houve desinformação e distorção da realidade, com o intuito de criar uma falsa imagem e vincular uma imagem negativa do grupo autor; o uso do nome do grupo, sem

autorização, configura abuso; a liberdade de expressão não pode ser carta branca ou permitir discurso inverídico; a postagem gerou diversos comentários vexatórios e humilhantes; houve abuso no exercício de direito à liberdade de expressão e de livre manifestação do pensamento. Pugna pela concessão do efeito suspensivo. Descabimento. Postagem na internet. Existência de tom irônico e crítico em relação à vaga de emprego disponibilizada pelo grupo réu, sem ofensa ao trabalho oferecido ou mesmo ao grupo responsável pela seleção dos candidatos. Inexistência de excesso ou afronta, capaz de ultrapassar o quanto admissível em termos de livre manifestação do pensamento e dar azo à exclusão do conteúdo e à fixação de indenização. Tom jocoso da postagem que não se revela ofensivo ou mesmo com o objetivo de denegrir a imagem de qualquer dos envolvidos, eis que não revelado o nome da empresa contratante, inviabilizando a vinculação do anúncio com a vaga específica, ao passo que o grupo autor seria responsável apenas pela divulgação da vaga, e não pelos requisitos disponibilizados pela contratante. Ausência de comprovação de violação à imagem do grupo autor ou de efetivo prejuízo. Ademais, eventual prejuízo decorrente do direito à livre manifestação do pensamento é passível de ser combatido somente em caso de abuso – inexistente no caso concreto –, sob pena de dano à própria sociedade e à Constituição Federal. Majoração dos honorários recursais. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1048307- 90.2022.8.26.0100](#), Rel. James Siano, j. 14/06/23).

“**COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA.** A autora ajuizou a presente demanda visando o recebimento de indenização pelos lucros cessantes e danos morais que alega ter sofrido em razão do atraso na entrega do imóvel. Sentença de extinção do feito. Recurso da autora. Aplicação do prazo decenal do art. 205 do Código Civil para responsabilidade civil contratual. Entendimento pacificado no E. STJ. Termo inicial que é a data prevista para a entrega do imóvel, momento em que a autora teve plena ciência do descumprimento do contrato. Ação ajuizada após o decurso do prazo prescricional. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1026863-56.2022.8.26.0405](#), Rel. Moreira Viegas, j. 02/06/23).

6ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**PLANO DE SAÚDE. COLETIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO. ADMISSIBILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL ENTRE A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE E A EMPRESA ESTIPULANTE. REQUERENTE, TODAVIA, QUE SE ENCONTRA ATUALMENTE SUBMETIDA A REGULAR TRATAMENTO DE CONDIÇÃO GRAVE DE SAÚDE (ACOMPANHAMENTO PRÉ-NATAL PARA GESTAÇÃO DE ALTO RISCO). CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, ATÉ ULTERIOR ALTA MÉDICA, DESDE QUE A BENEFICIÁRIA ARQUE INTEGRALMENTE COM A CONTRAPRESTAÇÃO, QUE SE REVELA DE RIGOR (TEMA 1082 DO STJ). MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO EM VALOR DIÁRIO QUE SE REVELOU EXORBITANTE (R\$ 1.000,00). MONTANTE REDUZIDO, DE MANEIRA MAIS PROPORCIONAL, PARA R\$ 750,00. 'QUANTUM' QUE DEVE GUARDAR CORRESPONDÊNCIA COM O VALOR DA CAUSA E COM A PRÓPRIA NATUREZA DO PROCEDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR PLEITEADO, EVITANDO-SE O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA PARTE REQUERENTE. DECISÃO REFORMADA NESTE PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Agravo de Instrumento nº [2117205-16.2023.8.26.0000](#), Rel. Vito Guglielmi, j. 28/06/23).**

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. LOTEAMENTO JARDIM NOVA AMÉRICA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SUSPENSÃO DO DIREITO DA VENDEDORA DE RECEBER PARCELAS, POR DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA, PROPOSTA COM VISTAS À REGULARIZAÇÃO DO LOTEAMENTO. PRESTAÇÕES QUE SE TORNARAM EXIGÍVEIS, PELA CREDORA, A PARTIR DA REGULARIZAÇÃO. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. COBRANÇA DEVIDA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE CADA VENCIMENTO DAS PARCELAS E DE JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, PARA RETIFICAR O TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1005850-78.2021.8.26.0229](#), Rel. Marcia Monassi, j. 30/06/23).

7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“REGISTRO PÚBLICO. CANCELAMENTO. ALIENAÇÃO DE QUINHÃO DO IMÓVEL ADQUIRIDOS POR SUCESSÃO HEREDITÁRIA A TERCEIRO. HERDEIROS QUE NÃO PODERIAM DISPOR TOTALMENTE DO QUINHÃO. EX-COMPANHEIRO QUE, EM RAZÃO DO REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, TEM DIREITO A CONCORRER COM OS HERDEIROS NA SUCESSÃO DE BEM PARTICULAR. EXCLUSÃO DA PARTILHA INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1006059-72.2022.8.26.0565](#), Rel. Lia Porto, j. 30/06/23).

“Apelação – Ação de indenização por danos morais – Dano moral não caracterizado – Lavratura de boletim de ocorrência para apuração de suposto crime não leva ao dissabor indenizável – Apelado agiu no exercício regular de direito – Sentença mantida – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1000137-49.2022.8.26.0145](#), Rel. Luiz Antonio Costa, j. 30/06/23).

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. Alegação de inadimplemento contratual decorrente da entrega de área de vaga de garagem em tamanho menor que o descrito no memorial descritivo. Laudo pericial que demonstra a correspondência entre a área fisicamente delimitada e a indicada no documento que a discriminou. Parte do espaço da área privativa destinada ao uso comum do condomínio com colocação de base para poste de iluminação e plantação de muda de árvore que impede o pleno exercício do direito de propriedade dos apelantes. Sentença de improcedência que deve ser reformada. Apesar da delimitação correta da vaga de estacionamento, parte dela não pode ser utilizada pelos proprietários em razão de colocação de elementos de uso comum do conjunto habitacional. Situação que se distingue dos precedentes desta C. Corte em casos envolvendo o mesmo condomínio, por divergência na área da garagem privativa de condôminos. Dever de indenização configurado ante o prejuízo causado aos apelantes impedidos de usar sua vaga de forma completa e adequada. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1028854-10.2020.8.26.0576](#), Rel. Pastorelo Kfourir, j. 29/06/23).

“APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Ação de rescisão contratual c.c devolução de valores. Sentença de parcial procedência, reconhecendo a culpa concorrente das partes pelo desfazimento do negócio. Recurso apenas da ré, pugnando que a retenção seja de acordo com a adesão do cooperado. Descabimento. Código de Defesa do Consumidor aplicável à hipótese dos autos, ainda que celebrado o contrato com cooperativa. Incidência da Súmula 602 do C. Superior Tribunal de Justiça. Rescisão cabível nos termos determinados na r. sentença, descabido o desconto do seguro

prestamista dos valores pagos, e cabível o cômputo de juros. Recurso a que se nega provimento.” (Apelação Cível nº [1051408-38.2022.8.26.0100](#), Rel. José Rubens Queiroz Gomes, j. 29/06/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL** – Ação de obrigação de fazer – Twitter – Sentença de procedência para determinar o fornecimento do endereço IP (Internet Protocol) de três usuários do aplicativo – Inconformismo da autora – Alegação de que a ré também deve fornecer as portas lógicas de origem – Cabimento – Fornecimento de portas lógicas que são necessárias para a regular e correta identificação de usuários em caso de armazenamento das informações no formato IPv4 – Inteligência do artigo 10 da Lei nº 12.965/2014 – Precedentes deste E. Tribunal e do C. STJ – Desnecessidade de informar a porta lógica de origem que ocorre apenas nas hipóteses de armazenamento no endereço IPv6, ainda em fase de transição – A ré não comprovou que o acesso dos usuários se deu pelo endereço IPv6 – **RECURSO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1036661-83.2022.8.26.0100](#), Rel. Fernando Reverendo Vidal Akaoui, j. 28/06/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO** – Obrigação de fazer – Autor menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA, sendo-lhe prescrito o tratamento multidisciplinar ABA – Ausência de clínicas dentro da rede credenciada que possam atender o autor em seu município (Taubaté-SP) – Tutela de urgência – Reembolso integral do tratamento, em clínica particular, na cidade do autor apta à prestação do serviço indicado – Medida deferida em parte – Insurgência da operadora requerida – Alegação que não está obrigada a custear integralmente o tratamento de clínica particular por possuir dentro de sua rede referenciada clínica apta a tanto – Descabimento – Única clínica que fornece o tratamento se encontra em cidade vizinha, distante 40km da cidade do menor autor – Caso em que a operadora deve reembolsar integralmente o tratamento – Inteligência do art. 4º, inciso I, da RN 566/2022, da ANS – Alegação que a multa cominatória seria excessiva e sem teto – Descabimento – Multa fixada com o intuito de conferir força coercitiva ao comando judicial – Decisão mantida – **AGRAVO DESPROVIDO.**” (Agravado de Instrumento nº [2081460-72.2023.8.26.0000](#), Rel. Miguel Brandi, j. 27/06/23).

8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**COMPRA E VENDA DE IMÓVEL** – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C.C. DEMOLITÓRIA E INDENIZATÓRIA – Improcedência – Conjunto comercial nº 32 arrematado em leilão extrajudicial promovido por Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária – Constatação da existência de área inferior àquela descrita na matrícula – Alegação de invasão de área por parte do proprietário do conjunto vizinho (nº 31) – Conjuntos que, inicialmente, pertenciam ao mesmo proprietário e formavam uma única unidade – Parede divisória objeto de questionamento existente desde a construção do edifício – Comunicação entre os conjuntos fechada quando da alienação dos conjuntos para adquirentes distintos – Réus que não alteraram a parede divisória, não fecharam a comunicação entre os conjuntos e não modificaram de lugar as portas de entrada das salas – Legitimidade ad causam dos requeridos – Alegação de usucapião como matéria de defesa – Acolhimento – Preenchimento dos requisitos formais e especiais para reconhecimento da usucapião – Diferença de área configurada desde 29/11/1988 – Possibilidade de somar-se à posse dos réus à de seus antecessores – Exegese do art. 1.243, do CC – Posse mansa, pacífica, contínua e pública do imóvel pelos réus e seus antecessores, com animus domini, há mais de 15 anos – Usucapião extraordinária – Inteligência do art. 1.238, do CC – Boa-fé que não constitui requisito dessa espécie de usucapião – Acolhimento da tese de defesa, porém, que não permite a transferência da propriedade no CRI – Despesas

condominiais – Rateio das despesas que deve se dar na proporção da fração ideal de terreno da unidade – Art. 12, caput e § 1º, da Lei nº 4.591/64 c.c. art. 1.334, do CC – Ressarcimento dos valores pagos a maior – Cabimento – IPTU – Imposto cuja base de cálculo é o valor venal do imóvel – Exegese dos arts. 32 e 33, do CTN – Valor venal apurado com base no metro quadrado do imóvel – Ressarcimento dos valores pagos a maior – Cabimento – Ação parcialmente procedente – Sucumbência recíproca – Autores que decaíram da maior parte do pedido – Ônus sucumbenciais a cargo dos requerentes – Art. 86, parágrafo único, do CPC – Descabimento de honorários recursais – Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1001018-06.2018.8.26.0100](#), Rel. Salles Rossi, j. 07/06/23).

“REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Procedência para condenar a parte ré, solidariamente, a pagar à autora indenização a título de lucros cessantes pela privação do uso de imóveis, bem como indenização por danos morais no montante de R\$30.000,00 – Inconformismo dos corréus – Descabimento – Justiça Gratuita concedida à apelada – Revogação descabida – Documentos acostados aos autos comprovam que a apelada é pessoa idosa e interditada judicialmente, tendo como fonte de renda proventos de aposentadoria e alugueres, em valores que não podem ser considerados de grande monta - Impugnação que não veio acompanhada de prova em sentido contrário – Benefício mantido - Danos morais – Manutenção - Apelantes, irmão (falecido) e cunhada da apelada, que usufruíram dos três imóveis desta última, efetuando negócios jurídicos nulos para si e para terceiros, mesmo cientes da deficiência mental que acomete a apelada idosa -Tal situação vivenciada pela apelada, certamente não se tratou de mero aborrecimento, mas violação de seus direitos de personalidade - Demais disso, há de ser verificada a excepcionalidade do caso em questão, ensejadora de maior gravidade, pela condição especial da apelada (interditada) e o fato do parentesco próximo com os apelantes - Quantum indenizatório - Arbitramento por prudente critério do julgador, levando-se em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as peculiaridades do caso - Mantida a fixação em R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) – Verbas de sucumbência – Fixadas corretamente – Valor do aluguel fixado considerando o percentual de 0,5% dos valores "venais" dos imóveis, conforme indicado na inicial – Em relação à condenação por danos morais, vale anotar o teor da Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a condenação em danos morais em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca - Sentença mantida - Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1044284-09.2019.8.26.0100](#), Rel. Salles Rossi, j. 28/06/23).

“APELAÇÃO – DIREITO AUTORAL – OBRA ARQUITETÔNICA - DANO MORAL E MATERIAL – Autores arquitetos e designers. Alegação de veiculação não autorizada de obra sem a devida contraprestação – Sentença de procedência – inconformismo – Preliminar de cerceamento ao direito de defesa, rejeitada - Divulgação pela requerida por meio das redes sociais de anúncios publicitários de venda de casas na modalidade conhecida como "Terreno + Construção", plagiando projetos e maquetes eletrônicas de obras de propriedade intelectual dos autores – Violação de direito autoral caracterizada. Ausência de autorização e de indicação do crédito autoral. Danos materiais e morais configurados – arbitramentos bem sopesados. Manutenção. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1003829-43.2019.8.26.0248](#), Rel. Silvério da Silva, j. 28/06/23).

“RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – OPOSIÇÃO, DEMANDA DEMARCATÓRIA E AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA OPOSIÇÃO E NA AÇÃO DEMARCATÓRIA E DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA (PROC. 0003834-47.2012) – DA OPOSIÇÃO - OPOENTE DEIXOU DE INDICAR A LOCALIZAÇÃO PRECISA DOS 10 ALQUEIRES E 148 MILÉSIMOS QUE LHE RESTARAM APÓS A DIVISÃO AMIGÁVEL DA FAZENDA SÃO PEDRO – MARCOS DIVISÓRIOS DA FAZENDA SÃO JUDAS TADEU PRESERVADOS – OPOENTE NÃO É TITULAR DE QUALQUER PORÇÃO DE TERRA SITUADA NO INTERIOR DA FAZENDA SÃO JUDAS TADEU – SE FOI LESADO, NADA INDICA QUE OS PREJUÍZOS SOFRIDOS POR ADMAR MOLINA FORAM CAUSADOS PELOS OPOSTOS – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA – CONTESTAÇÃO OFERECIDA PELOS CONFRONTANTES – IMPERFEIÇÃO DAS MEDIDAS E CONFRONTAÇÕES CONTAMINOU TRANSCRIÇÕES DO REGISTRO DE IMÓVEIS – AUSÊNCIA DE LITÍGIOS POSSESSÓRIOS ENTRE AS PARTES DAS PRESENTES DEMANDAS – AUSÊNCIA DE SOBREPOSIÇÃO DAS ÁREAS DA FAZENDA SÃO JUDAS TADEU E DE PORÇÃO DA FAZENDA SÃO FRANCISCO – COMPARTILHAMENTO DE VÉRTICES – DIFERENÇA A MENOS DA ÁREA APONTADA PELOS AUTORES DA AÇÃO DEMARCATÓRIA RESULTA DA IMPRECISÃO DA MEDIÇÃO LEVADA A EFEITO AO TEMPO DA DOAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS JUSTIFICAM O ÊXITO DO PLEITO FORMULADO NA AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA PROMOVIDA POR ALCEU FERNANDES MOLINA E OUTROS AÇÃO DEMARCATÓRIA – CAUSA DE PEDIR REMOTA É A ALEGAÇÃO DE QUE APROXIMADAMENTE 6 ALQUEIRES DA FAZENDA SANTA RITA ESTARIAM INSERIDOS NA ÁREA NA QUAL OS RÉUS AFIRMAM ESTAR SITUADA A FAZENDA SÃO JUDAS TADEU, QUE FOI DEVIDAMENTE DELIMITADA E NÃO AVANÇOU SOBRE AS ÁREAS DE QUAISQUER DE SEUS CONFRONTANTES – SEM RAZÃO OS AUTORES AO AFIRMAREM QUE GRANDE PARTE DA ÁREA FALTANTE NA GLEBA QUE LHE PERTENCE ESTÁ SOBRANDO NA DOS RÉUS – DEMANDANTES QUE DEIXARAM DE APRESENTAR PARECER CRÍTICO AO LAUDO PERICIAL – NADA INDICA QUE AS VANTAGENS QUE OBTIVERAM NA SENTENÇA SEJAM FRUTOS DE PREJUÍZOS QUE ADMAR MOLINA E OUTROS TENHAM SOFRIDO – MAPA E MEMORIAL DESCRITIVO JUNTADOS POR CECÍLIO E OUTROS DEMONSTRAM QUE PARTE FALTANTE DE SUA FAZENDA NÃO ESTÁ INSERIDA NA FAZENDA SÃO JUDAS TADEU – IMPROCEDÊNCIA CORRETAMENTE DECRETADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS IMPROVIDOS.” (Apelação Cível nº [0003229-67.2013.8.26.0242](#) e Apelação Cível nº [0003834-47.2012.8.26.0242](#), Rel. Theodureto Camargo, j. 28/06/23).

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos materiais e morais. Lavratura de procuração pública para saque de valor creditado pelo INSS em favor da autora. Utilização de documento falso (falsificação ideológica). Sentença de parcial procedência. Inconformismo recursal do tabelião. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Parte pode optar por demandar a pessoa natural, e não do Estado. Tema 777 do C. STF que apenas definiu a responsabilidade objetiva do Estado, mas não afastou a possibilidade de demanda em face da pessoa natural. Mérito. Responsabilidade subjetiva do réu comprovada. Negligência e falta de cuidado na conferência do documento e demais dados apresentados pela pessoa interessada para abertura de firma e lavratura de procuração pública, utilizada pela falsária para sacar valor creditado pelo INSS junto a instituição financeira. Confirmação da sentença com majoração dos honorários sucumbenciais. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1009023-60.2021.8.26.0084](#), Rel. Silvério da Silva, j. 28/06/23).

“**OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.** Sentença de improcedência. Ex-funcionário do autor (deputado estadual) que o denunciou pela suposta prática de crime conhecido como "rachadinha". Inquérito policial que foi arquivado pela ausência de indícios contundentes da prática criminal. Réu que agiu no exercício regular de seu direito. Inadmissível exigir que se retrate ou que se abstenha de fazer novas manifestações futuramente. Não reconhecida a suposta lesão anímica passível de reparação pecuniária. Sentença mantida. **RECURSO DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1007683-67.2021.8.26.0606](#), Rel. Wilson Lisboa Ribeiro, j. 06/06/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL.** Erro médico. Evento morte. Indenização material e moral. Pretensão movida em face de dois médicos, dois hospitais e plano de saúde. Sentença de procedência. Danos materiais fixados em R\$5.000,00 (cinco mil reais). Danos morais arbitrados em R\$500.000,00 (quinhentos mil reais). Condenação em desfavor de um dos médicos, um dos hospitais e plano de saúde. Apelação dos autores e dos vencidos. **Preliminar.** Ilegitimidade passiva. Alegação feita pela Casa de Saúde de Campinas e Unimed Campinas. Rejeição. Questão resolvida à luz da responsabilidade objetiva e cadeia de fornecimento de serviços ao consumidor. **Preliminar.** Nulidade do laudo pericial. Prova técnica realizada por profissional de isenção e competência reconhecidas. Impossibilidade de desqualificação da prova sem fundamentação técnica. Tese da parte analisada, mas rejeitada. Profissional nomeado que possui conhecimento técnico. **Mérito.** Erro médico. Morte de recém nascido. Entrada de criança em pronto socorro, liberado com alta médica. Retorno para nova avaliação ante piora do quadro clínico. Paciente internado para realização de exames que já identificavam diagnóstico de síndrome de abdômen agudo, sem aprofundamento na investigação de diagnóstico, que não era de exceção. Necessidade de internação em UTI. Realizada internação simples. Agravamento do quadro clínico com a presença de estenose hipertrófica de piloro. Necessidade de cirurgia de urgência. Ausência de Centro Cirúrgico Pediátrico. Transferência inter-hospitalar. Remoção realizada sem estabilização dos parâmetros metabólicos de enfermo e sem informações fidedignas do quadro clínico. Fatores condicionantes não respeitados. Remoção sem observância à Resolução do Conselho Federal de Medicina. Piora significativa do quadro clínico. Recusa justificada na recepção de paciente. Ausência de violação de conduta ética. Inteligência da Resolução nº 1.672/2003. Deficiência de atendimento apenas sobre cuidados inerentes à estabilização clínica de paciente até efetiva remoção. Questão evidenciada à luz da prova técnica. Responsabilidade subjetiva dos profissionais médicos e por consequência, dos respectivos hospitais e operadora de plano de saúde. Decisão reformada, para incluir na condenação todos os réus indicados na petição inicial. **Dano moral caracterizado.** Evento morte de filho. Fato grave. Decisão mantida. **Valor da indenização.** Mantida indenização por danos materiais atribuídos ao médico (M. P. Z), hospital para o qual trabalha e plano de saúde. Valor da indenização por danos morais atribuído a esses corréus readequado para R\$300.000,00 (trezentos mil reais). Responsabilidade solidária. Em relação à médica (A. C. B. G.) e hospital que trabalha, a indenização por dano moral é fixada em R\$50.000,00 (cinquenta mil reais), também tratando-se de responsabilidade solidária. Sucumbência aos vencidos em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação. **Prequestionamento.** Não há violação direta e frontal a dispositivos legais e constitucionais. Matéria discutida considerada prequestionada. **Resultado.** Recursos dos autores e das corréis parcialmente providos.” (Apelação Cível nº [0012951-80.2014.8.26.0084](#), Rel. Edson Luiz de Queiroz, j. 20/06/23).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM VIRTUDE DE ABANDONO AFETIVO – Improcedência em primeiro grau – Ato ou fato ilícito, por ação ou omissão, ou violação das regras básicas do poder familiar, não caracterizados – Inexistência do dever legal, ou de obrigação, de cuidados afetuosos – Prejuízo extrapatrimonial hipotético – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1063922-60.2021.8.26.0002](#), Rel. César Peixoto, j. 20/06/23).

“APELAÇÃO CÍVEL. Dano moral. Indenização. Publicação de ofensas em rede social contra autora Prefeita do Município de Barretos. Sentença de procedência. Danos morais fixados em R\$ 10.000,00. Preliminar. Gratuidade da justiça indeferida ao réu em sentença. Deserção. Não configuração. Recurso que também se volta contra essa parte da decisão. Decisão reformada. Hipossuficiência presumida. Ausência de quaisquer elementos de prova a desconstituir essa presunção. Profissão do réu sabidamente com proventos diminutos. Benefício concedido ao réu. Mérito. Dano moral. Caracterizado. Réu que expressou opinião perante rede social, com grosseria e palavrão. Liberdade de expressão do pensamento não é direito absoluto. Limite encontrado quando há violação ao direito de proteção à dignidade humana, direito também protegido constitucionalmente (art. 1º, inciso III, CF). Excesso evidenciado. Caracterização de ofensa à honra, imagem e reputação da vítima. Valor indenizatório. Redução para R\$5.000,00 em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Litigância de má-fé não configurada. Réu apenas na defesa de seus direitos. Ausente qualquer conduta elencada no art. 80 do CPC. Boa fé se presume. Resultado. Recurso provido parcialmente.” (Apelação Cível nº [1004688-18.2022.8.26.0066](#), Rel. Edson Luiz de Queiroz, j. 27/06/23).

“AÇÃO DE CANCELAMENTO DE CLÁUSULAS DE INALIENABILIDADE, IMPENHORABILIDADE E INCOMUNICABILIDADE – Sentença de procedência – Apelação das rés – Nulidade da sentença por falta de intervenção do Ministério Público – Desacolhimento – Partes maiores e capazes – Alegada incapacidade civil do apelado em razão de doença psíquica não demonstrada – Preliminar rejeitada – Pretensão de manutenção das restrições nas matrículas dos imóveis – Não acolhimento – Cláusulas dispostas em testamento lavrado na vigência do CC/1916 – Falecimento da testadora há quase trinta anos – Atual entendimento jurisprudencial é no sentido de que as cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade não têm caráter absoluto e podem ser flexibilizadas – Hipótese em que as rés não provaram a justa causa para a manutenção das cláusulas restritivas – Autores justificaram a dificuldade causada pelas restrições e a necessidade do cancelamento para administração dos bens – Cancelamento que visa atender a função social da propriedade – Precedentes – Sentença mantida – **RECURSO IMPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1025297-22.2018.8.26.0564](#), Rel. Benedito Antonio Okuno, j. 27/06/23).

10ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO INDENIZATÓRIA – Autora que busca indenização por lucros cessantes e por lesão à honra objetiva, e multa, devido à propositura de ação de busca e apreensão julgada improcedente, com acusação de pirataria genética – Sentença de parcial procedência, com acolhimento do pleito de lucros cessantes – Recursos das partes - Ré que alega cerceamento de defesa e falta de

fundamentação – Rejeição – Perícia que utilizou as notas fiscais dos autos da ação de busca e apreensão, disponibilizadas pela serventia judicial, garantindo o contraditório – Sentença ora recorrida que fundamentou a responsabilidade da ré e o nexo causal com a queda de faturamento da autora – Recurso da ré admitido – Preparo corretamente recolhido - Mérito – Responsabilidade objetiva decorrente da efetivação de tutela de urgência de busca e apreensão, posteriormente revogada (art. 302, I, do CPC) – Diligência que envolveu o emprego de força policial na sede da empresa autora e coletou documentos físicos, informações digitais e amostras de sementes comercializadas – Prova oral que confirma as circunstâncias da abordagem dos policiais que, do ponto de vista de um observador externo, poderiam levantar sérias suspeitas sobre a idoneidade da conduta comercial da autora – Trâmite daquela demanda em segredo de justiça e ausência de clientes no interior da fábrica na ocasião da diligência, que não afastam, em absoluto, a divulgação do episódio e lesão à honra objetiva da autora – Perícia contábil que atestou a brusca queda (mais de 80%) do volume de compra e venda das sementes – Nexo causal corroborado pelos depoimentos colhidos em juízo - Indenização por danos materiais que não comporta redução - Litigância de má-fé não vislumbrada – Ausência de abuso do direito de defesa e de adulteração da verdade dos fatos – Danos morais configurados - Fatos que, inegavelmente, abalaram a honra objetiva da empresa autora - Indenização fixada em R\$ 40.000,00, razoável para reparar os prejuízos imateriais, observando-se o poder econômico das partes – Atribuição dos ônus sucumbenciais em 50% para cada parte, à luz das pretensões acolhidas e sua relevância econômica – Sentença parcialmente reformada – Honorários recursais devidos pela ré – **PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1014715-74.2017.8.26.0506](#), Rel. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, j. 06/06/23).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Embargos de terceiro – Honorária de sucumbência - Penhora de imóvel – Pretensão do espólio agravante à observância de meação da esposa, já falecida, do executado – Arrematação do imóvel em segundo leilão – Direito do espólio da falecida à metade do valor da avaliação do bem e não somente à metade do valor da alienação do imóvel – Inteligência do artigo 843, caput e §2º do Código de Processo Civil - Circunstância, no caso, não observada, apesar da indicação de tal regramento pelo i. magistrado - De rigor assegurar o direito à meação sobre o valor de avaliação do imóvel – Existência de anterior julgado a afastar questionamento quanto a suposto preço vil da alienação - Decisão parcialmente reformada - **RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.**” (Agravamento de Instrumento nº [2098949-25.2023.8.26.0000](#), Rel. Elcio Trujillo, j. 06/06/23).

“APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais - Pleito ajuizado por pessoa jurídica - Alegação de que autor efetuou diversas publicações na rede social facebook, com conteúdo inverídico e ofensivo, com inescusável objetivo de causar o seu descrédito junto à opinião pública – Sentença improcedência – Inconformismo da autora, suscitando preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, aduzindo que o réu extrapolou seu direito de liberdade de expressão ao tecer comentários difamatórios, associando a imagem da autora a benefícios públicos indevidos, razão pela qual a ação deve ser julgada procedente – Não acolhimento - Inocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado da lide era perfeitamente adequado ao caso, a teor do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil - Autora, entretanto, que não demonstrou a ocorrência de concreta repercussão negativa ou abalo em seu crédito, decorrentes dos fatos narrados na inicial – Não configuração dos danos morais – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1008841-19.2021.8.26.0361](#), Rel. José Aparício Coelho Prado Neto, j. 20/06/23).

DIREITO PRIVADO 2

11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO MONITÓRIA – Prestação de serviços educacionais – Rejeição dos embargos e constituição do título executivo judicial – Irresignação da ré – Relação de consumo que se submete às disposições do CDC – Prova documental que demonstra a existência da obrigação e a evolução da dívida – Contrato com aceite eletrônico, celebrado via internet – Validade – Existência de outros documentos que comprovam a frequência da ré e a conclusão do curso de Ciências Farmacêuticas – Valores das mensalidades exigidas que se encontra em consonância com os termos do contrato – Cobrança de honorários advocatícios contratuais no montante de 20% do valor do débito – Inadmissibilidade - Fixação da verba honorária que deve ser arbitrada pelo magistrado – Validade da multa contratual de 2% do valor da prestação, em conformidade com o contrato e com o Código de Defesa do Consumidor - Correção monetária e juros de mora que incidem sobre a parcela devida desde o vencimento, por se tratar de mora ex re - Inteligência do art. 397 do Código Civil - Precedentes desta Corte e do C. STJ – Sentença reformada em parte - Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [0027652-46.2011.8.26.0506](#), Rel. Marco Fábio Morsello, j. 22/06/23).

“APELAÇÕES CÍVEIS. Preliminarmente, ratifica-se a determinação de levantamento do segredo de justiça da ação, que tem lugar, tão-somente, nas hipóteses do art. 189 do Código de Processo Civil. Ação condenatória. Ressarcimento. Alegação de que o réu obrigou-se a efetivar o repasse de valores para pagamento de obrigação decorrente de contrato de mútuo firmado com empresa que recebia créditos em razão da realização de manutenção de vias públicas. Alegação do réu de inexistência de saldo disponível para efetivar o repasse. Realização de prova pericial com escopo nos argumentos iniciais e na tese defensiva, fundada nos documentos apresentados pelos próprios apelantes. Tese defensiva inovada após a elaboração do laudo. Apelações apresentadas pelo autor e pelo banco réu com a reiteração das manifestações anteriores. Pedido do Autor de condenação do banco réu ao pagamento de multa por litigância de má-fé. A prova pericial realizada por expert de confiança do juízo demonstrou que em apenas uma ocasião, no período reclamado pelo autor, havia saldo disponível para o banco réu efetivar a transferência de valores. A inovação de tese defensiva é vedada pelo ordenamento jurídico, nos termos do artigo 336 do Código de Processo Civil, sob pena de violação ao princípio de adstrição. O pedido formulado nas contrarrazões de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé é meio processual inadequado. Ademais, não configura litigância de má-fé a interposição de recurso cabível. Sentença de parcial procedência que deve ser integralmente mantida, com majoração dos honorários sucumbenciais. **RECURSOS NÃO PROVIDOS.**” (Apelação Cível nº [0199328-87.2009.8.26.0100](#), Rel. Emílio Migliano Neto, j. 29/06/23).

“TRANSPORTE AÉREO – Voo internacional – Ação de reparação de danos - Sentença de procedência – Irresignação da ré – Parcial conhecimento - Inovação recursal – Inobservância do princípio da eventualidade, previsto no art. 336 do CPC – Mérito - Relação jurídica que implicaria incidência, em tese, das disposições normativas do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor e da Convenção de Montreal – Hipótese, todavia, em que houve overbooking, fato que impediu o

embarque dos autores – Inadimplemento absoluto do transportador – Overbooking e overselling que não se encontram abarcados pela Convenção de Montreal – Regulação pelo Direito comum como inexecução contratual, sem qualquer patamar-limite prévio indenizável – Danos morais - Extravio de bagagem e avarias, além do overbooking – Falha na prestação do serviço evidenciada – Responsabilidade da ré caracterizada – Indenização por danos morais devida – Redução, contudo, para R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, à luz das peculiaridades do caso concreto – Razoabilidade e proporcionalidade – Correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ) – Termo inicial dos juros moratórios que deve corresponder à data da citação (art. 405 do Código Civil) – Retificação ex officio da sentença nestes pontos, que não configura reformatio in pejus, diante da natureza de ordem pública da matéria (arts. 322, §1º, e 491, CPC) – Danos materiais também configurados - Comprovada a aquisição de novos bilhetes em virtude da impossibilidade de embarque, além de despesas com a reposição das malas extraviadas e avariadas – Ressarcimento devido – Sentença reformada em parte – Recurso da ré parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1124085-66.2022.8.26.0100](#), Rel. Marco Fábio Morsello, j. 29/06/23).

“EMBARGOS DE TERCEIRO - Pretensão de desconstituição de penhora de imóvel - Propriedade exclusiva de bens imóveis transferida à embargante em decorrência de partilha não registrada na matrícula do imóvel - Sentença que determinou apenas a invalidação da arrematação de imóvel - Insurgência das partes - Hipótese em que, mesmo diante da ausência de registro, há que se preservar a validade na transferência de propriedade dos imóveis - Ausência de registro da transferência do bem que não impede o ajuizamento de embargos de terceiro - Embargante que demonstrou o exercício da posse sobre o imóvel - Inexistência de fraude na celebração do acordo de partilha - Inviabilidade da alegação de fraude contra credores em sede de embargos de terceiro - Recurso interposto pela autora pretendendo a majoração dos danos morais e dos honorários sucumbenciais arbitrados em seu favor que fica prejudicado - RECURSO DA EMBARGANTE PROVIDO E RECURSO DO EMBARGADO PREJUDICADO.” (Apelação Cível nº [1119723-26.2019.8.26.0100](#), Rel. Renato Rangel Desinano, j. 29/06/23).

12ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO. Rescisão unilateral do contrato pelo Banco-apelado, ao argumento de que a Apelante teria deixado de prestar contas regularmente, sendo apurada uma diferença de R\$ 57.846,30. Primeira sentença anulada por este Tribunal, com determinação da inversão dinâmica do ônus da prova em desfavor do Banco-apelado (art. 373, § 1º, do NCPC). Alegação de ausência de prestação de contas e de diferença do valor de R\$ 57.846,30 não provadas pelo Banco-apelado. Prova testemunhal no sentido de que a Apelante era ótima cliente; de que a prestação de contas era feita de forma física por prepostos da instituição financeira nos próprios postos de atendimento; de que não teria sido apresentado qualquer relatório das supostas diferenças a Apelante, que inclusive teria sido "constrangida" a assumir o débito; e de que o Banco-apelado teria incentivado a abertura de um segundo posto pela Apelante, inclusive com a ajuda de custo no aluguel e escolha da localização do imóvel. Prova pericial contábil que corrobora a prova testemunhal, no sentido de que não se comprovou a ausência de prestação de contas pela

Apelante, nem existe diferença de valores devidos ao Banco-apelado. Rescisão do contrato de prestação de serviço de correspondente bancário, com fechamento dos dois postos de atendimento abertos pela Apelante, que se deu por culpa exclusiva do Banco-apelado. Rescisão imotivada e sem prévia denúncia do contrato com prazo de antecedência de 30 dias. Abuso de direito e ofensa à boa-fé objetiva e à função social do contrato. Rescisão contratual que fica declarada na data de 24/04/2014. Responsabilização do Banco-apelado com fundamento nos artigos 186, 187, 402, 422 e 927 do Código Civil. Danos emergentes e lucros cessantes configurados no caso concreto. Danos emergentes consistentes nos valores despendidos na reforma do estabelecimento da segunda filial e aquisição de equipamentos atrelados à atividade de correspondente bancário. Lucros cessantes que correspondem à diferença entre a média do faturamento total (período de 12 meses antes da rescisão) menos a média do faturamento reduzido (período de 12 meses depois da rescisão), multiplicada por 36 meses estimados como razoáveis à recuperação dos investimentos e lucro médio esperado. Danos materiais que deverão ser apurados em liquidação de sentença. Danos morais também configurados. Gravidade e repercussão do ato ilícito, que acarretou a derrocada do serviço de correspondente bancário por culpa da instituição financeira, com inequívoco prejuízo aos investimentos feitos e abrupta queda do faturamento. Transtornos, dissabores, desgaste emocional e frustração inequívocos, além de grave mácula ao nome e à imagem da Apelante perante o público, sobretudo numa pequena cidade do interior do Amazonas, qual seja o Município de Itacoatiara. Quantum reparatório a título de danos morais fixado em R\$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme peculiaridades do caso concreto. Sentença reformada, para julgar parcialmente procedentes os pedidos. Sucumbência mínima da Apelante. Condenação do Banco-apelado ao pagamento do ônus da sucumbência. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1025165-93.2014.8.26.0405](#), Rel. Tasso Duarte de Melo, j. 20/06/23).

13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (proposta na vigência do CPC/73) – Contrato de prestação de serviços de consultoria, assessoria e intermediação de negócios de "Call Center" - Segunda fase – Sentença apelada homologou parcialmente o laudo pericial, declarando saldo credor em favor da autora. Recurso da ré - Prescrição trienal (art. 206, § 3º, IV, do CC) - Inocorrência – Ação de caráter pessoal cujo prazo prescricional é decenal (art. 205 do CC) – Prescrição não consumada - Precedentes – Recurso negado. Recurso da ré – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prova documental e pericial suficientes para o julgamento do mérito – Pretensão a oitiva de testemunhas e prova pericial grafotécnica para comprovar existência de ajuste entre as partes para redução da comissão devida à autora de 6% para 3% - Tese que se traduz em inequívoca nulidade de algebeira alegada pela requerida somente depois da primeira fase da prestação de contas, ao reconhecer-se o dever de contas à autora – Preliminar rejeitada. Recurso da autora – Alegação de nulidade da decisão interlocutória que acolheu embargos de declaração da ré sem oportunizar a autora prazo para manifestação (art. 1.023, §2º, do CPC) - Decisão que, em exame de declaratórios, suspendeu a emissão de ofícios envolvendo CNPJ's estranhos ao da requerida, restringindo-se ao CPNJ 02.879.250/00001-79, observando que a relação negocial deve abranger a empresa Losango Promotora de Vendas Ltda e empresas coligadas – Decisão agravada que não empreendeu qualquer juízo de valor sobre o objeto da ação de prestação de contas, não acarretando prejuízo à autora - Decisões interlocutórias proferidas na segunda fase da prestação de contas que não são atingidas

pelo manto da preclusão – Requerente, ademais, interpôs embargos de declaração da decisão, apresentando as razões pelas quais, no seu entender, o posicionamento do juízo a quo deveria ser revisto – Preliminar da autora rejeitada. Recurso da ré - Ação de prestação de contas (proposta na vigência do CPC/73) – Segunda fase - Contrato de prestação de serviços de consultoria, assessoria e intermediação de negócios de "Call Center" - Sentença homologou parcialmente o laudo pericial, declarando saldo credor em favor da autora – Cabimento – Contrato de prestação de serviços de consultoria, assessoria e intermediação de negócios de "Call Center" – Comissão devida à autora – Contrato que prevê comissão de 6% - Alegação da ré no sentido da redução do percentual da remuneração para 3% - Descabimento – Requerida, na primeira fase da prestação de contas, reconheceu que o percentual aplicável no contrato era de 6% - Comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico em consonância com os princípios da boa-fé objetiva e venire contra factum proprium - Recurso da ré negado. Recurso da autora - Contrato de prestação de serviços de consultoria, assessoria e intermediação de negócios de "Call Center" – Limitação temporal da pretensão dos serviços pela autora – Cabimento - Contrato de prestação de serviços celebrado em 01/03/2001, com vigência de 24 meses, podendo ser prorrogado mediante aditivo firmado entre as partes – Vigência do contrato até 01/03/2003, sem que as partes celebrassem aditivo objetivando sua prorrogação - Pretensão ao recebimento da comissão até os dias atuais, com base no contrato extinto, alegando a autora ter formulado pedido de prestação de contas relativo a cada um dos contratos migrados com o grupo econômico Losango– Inadmissibilidade – Serviço da requerente que se limitou a uma única proposta comercial enviada pela ré a empresa Losango Promotora de Vendas Ltda, sem prova séria de que tenha participado na intermediação/gestão de outros negócios com a cliente Losango ou empresas integrantes de seu grupo econômico – Remuneração da autora devida apenas em relação ao contrato firmado entre a requerida e a Losango Promotora de Vendas Ltda. no período de novembro/2001 a outubro/2002, nos termos do Anexo II do contrato firmado em 01/03/2001- Apuração da comissão com base nas notas fiscais juntadas pelo requerida que se mostra correta, pena acarretar enriquecimento ilícito vedado pelo ordenamento jurídico - Recurso da autora negado. Recurso da ré - Juros de mora – Obrigação positiva e líquida, inadimplida pela ré – Juros de mora do vencimento de cada obrigação – Princípio dies interpellat pro homine – Inteligência do art. 397 do CC – Jurisprudência do STJ – Recurso da ré negado. Recurso da ré - Honorários advocatícios de sucumbência - Propósito de repartição das verbas de sucumbência – Descabimento - Sentença apelada homologou o laudo pericial, declarando a existência de saldo credor para a autora – Ré deu causa à propositura da ação sendo condenada em ambas as fases - Recurso da ré negado. Recursos negados.” (Apelação Cível nº [0195832-16.2010.8.26.0100](#), Rel. Francisco Giaquinto, j. 07/06/23).

14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÃO CÍVEL.** Embargos de Terceiro – Penhora de Imóvel – Compromisso de Compra e Venda não registrado – Insurgência que não prospera – Aplicabilidade da Súmula nº 84, do E. STJ – Necessidade – Alienação do bem comprovadamente realizada muito antes do ajuizamento da Ação Executiva - Má-fé do adquirente não comprovada – Alto valor do Imóvel e uso para fins comerciais – Irrelevância – Comprador que se cerca das precauções necessárias para a aquisição – Inexistência de qualquer anotação no registro do Imóvel a indicar a litigiosidade sobre o bem – Procedência de Ação Pauliana – Inoponibilidade - Autor não integrante do Feito – Inaplicabilidade dos efeitos da r.

Sentença a terceiros que não compuseram a Lide – Inexistência de registro sobre a fraude reconhecida – Imprescindibilidade – Clausula contratual que não se refere à hipótese vertente – Previsão sequer relacionada a débitos das Vendedoras – Ônus sucumbenciais – Condenação do Exequente – Manutenção – Inaplicabilidade da Súmula 303, do e. STJ – Insistência do Banco Réu em buscar desconstituir o negócio jurídico – Busca pela manutenção da constrição, mesmo diante dos fatos comprovados nos Autos – Litigiosidade do Banco Réu incontroversa – Aplicação do princípio da causalidade diante de sua insistência no Feito, inclusive com a provocação da Instância Recursal – Fixação dos honorários por equidade – Impossibilidade – Aplicação do Tema nº 1.076, do E. STJ – Inexistência de fatos impeditivos ou suspensivos para sua aplicação - Sentença mantida. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1094907-72.2022.8.26.0100](#), Rel. Penna Machado, j. 14/06/23).

“**AÇÃO DE COBRANÇA.** Cessionário de crédito proveniente de contrato de consórcio cancelado. Contrato de cessão de crédito que expressamente exclui do negócio jurídico a multa compensatória estabelecida no contrato de consórcio. Cessionário que não pagou pelo crédito que vindica. Autonomia entre os dois contratos. Procuração em causa própria desprovida de efeitos translativos da relação jurídica consorcial. Ilegitimidade ativa ora reconhecida. Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1019809-39.2022.8.26.0405](#), Rel. Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 14/06/23).

“**APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO DIANTE DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMBARGANTE. INSURGÊNCIA DA EMBARGADA. ACOLHIMENTO. EXECUÇÃO AJUIZADA ANTES DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMBORA O CRÉDITO SEJA CONCURSAL, A SITUAÇÃO NÃO ENSEJA AUTOMATICAMENTE A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. NOVAÇÃO DA DÍVIDA QUE É CONDICIONAL AO CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 59, 61 E 62, DA LEI N. 11.101/05. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ O ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA.**” (Apelação Cível nº [1017626-43.2022.8.26.0196](#), Rel. César Zalaf, j. 14/06/23).

“**PROCESSUAL CIVIL** – Ação de ressarcimento de danos em fase de cumprimento de sentença – Decisão que acolheu a impugnação apresentada por Liane Silveira Martins a fim de declarar sua ilegitimidade passiva, bem como declarou, de ofício, a ilegitimidade passiva de Denise Silveira Martins Santo, Maria Lúcia Silveira Martins e Revaia Revendedores de Veículos Aracajú Importadora Ltda., julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, em relação às mencionadas pessoas, determinando o prosseguimento em face de Revaia Administradora de Consórcios S.C. Ltda. e Wander Pereira – Alegação das agravantes de nulidade da decisão por ausência de peças primordiais – Pedido afastado, sob pena de supressão de instância, ademais, os documentos constantes nos autos se mostram suficientes para o deslinde da controvérsia – Ilegitimidade passiva arguida pela agravada Liane de conformidade com o disposto no art. 337, inc. XI, do CPC – Matéria, ademais, de ordem pública, apreciável a qualquer tempo, inclusive de ofício, enquanto não houver o trânsito em julgado – Art. 485, § 3º, do CPC – Incidência, ademais, do art. 525, § 1º, inc. II, do CPC – Correto o reconhecimento de ilegitimidade passiva das agravadas – Sócias que se retiraram da sociedade muito antes do decreto de desconsideração da personalidade jurídica, bem como da constituição da obrigação – Inteligência do art. 1.003, parágrafo único e art. 1.032, ambos do Código

Civil – Acolhimento da impugnação mantida – Recurso improvido.” (Agravado de Instrumento nº [2034447-77.2023.8.26.0000](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 14/06/23).

“**RESPONSABILIDADE CIVIL** – Ação rescisão contratual, cumulada com danos materiais e morais – Procedência – “Golpe do boleto” – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Apelo interposto pelo réu requerendo a inversão do julgado – Fraude configurada - Boleto emitido por funcionário do banco réu, culminando no desvio do valor quitados pela autora à terceiros – Reconhecimento da responsabilidade civil da instituição bancária, em relação ao prejuízo material sofrido pela autora que merece ser mantido – Responsabilidade do banco que é de caráter objetivo - Responsabilidade da instituição financeira corretamente reconhecida, nos termos da Súmula n. 479 do E. STJ – Demandante que faz jus, ainda, à indenização por danos morais – Montante arbitrado pelo douto Magistrado que merece ser mantido – Sentença mantida – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1008695-89.2022.8.26.0248](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 14/06/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO** – Execução de título extrajudicial – Decisão que manteve o arresto dos valores na conta do cotista do fundo, bem como indeferiu o pedido de substituição da penhora – Admissibilidade da inclusão dos cotistas – Inteligência do § 1º do art. 1.368-D do Código Civil – Alteração no regulamento do fundo, prevendo a responsabilidade limitada dos cotistas, posterior à data do contrato firmado entre as partes, objeto da execução – Oferecimento do seguro garantia – Cabimento desde que em valor não inferior ao débito, acrescido de 30% – Incidência dos artigos 835 e 848 do CPC – Valor da apólice inferior ao disposto em lei – Decisão mantida, observada a possibilidade de substituição da penhora, desde que o valor da apólice compreenda a quantia do débito acrescida de 30% – Recurso improvido, com observação.” (Agravado de Instrumento nº [2016447-29.2023.8.26.0000](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 14/06/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO** - Ação de cobrança – Cessão de cota de consórcio cancelada – Validade de mencionada cessão, celebrada mediante procuração pública - Desnecessidade de anuência da administradora do consórcio - Notificação da instituição financeira acerca da cessão de direitos, nos termos do art. 290 do Código Civil devidamente realizada – Pedido de denúncia da lide do agravante corretamente afastado pela douta Magistrada – Incabível a denúncia da lide face ausência de direito de regresso com base na lei ou contrato - Decisão mantida – Pedido da agravada de aplicação da pena de litigância de má fé ao agravante que não merece ser acolhido - Recurso improvido, com revogação do efeito suspensivo que lhe foi concedido.” (Agravado de Instrumento nº [2105590-29.2023.8.26.0000](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 21/06/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA R. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ARRESTO DE RECEBÍVEIS EM CERTAME LICITATÓRIO - AÇÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO - INEXISTENTE SEQUER INDÍCIO DE TENTATIVA DE OCULTAÇÃO OU DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL PELA DEMANDADA - PROCESSO EM QUE AINDA NÃO HOUVE TENTATIVA DE CITAÇÃO DA RÉ - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.**” (Agravado de Instrumento nº [2115579-59.2023.8.26.0000](#), Rel. Carlos Abrão, j. 21/06/23).

“RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATROPELAMENTO EM LINHA FÉRREA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA CONDENAR AS RÉS, DE FORMA SOLIDÁRIA, EM DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. APELO DO AUTOR PARA MAJORAR AS INDENIZAÇÕES, O QUE NÃO SERÁ ACOLHIDO, DADA A CULPA CONCORRENTE. EXERCÍCIO DE COMÉRCIO AMBULANTE. RECURSO NÃO PROVIDO. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ CPTM-DECISÃO CONTRÁRIA À GRAVAÇÃO FEITA ANTES, DURANTE E APÓS ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. MERO INCONFORMISMO DA RÉ. TAMPOUCO HÁ QUE SE FALAR EM CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR. MINORAÇÃO DAS INDENIZAÇÕES. RECURSO NÃO PROVIDO. PEDIDO DE REVISÃO DA RÉ G4S-EXCLUSÃO DE SUA RESPONSABILIDADE QUE NÃO SE ACOLHE, CONSIDERANDO A PROVA EXISTENTE NOS AUTOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA. REDUÇÃO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1005888-32.2019.8.26.0271](#), Rel. César Zalaf, j. 21/06/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução – Decisão que afastou a alegação da embargante de ausência de exigibilidade do título executivo extrajudicial que embasou a propositura da ação de execução – Tutela cautelar em caráter antecedente à instituição de juízo arbitral ajuizada pela agravante que foi julgada extinta, ensejando a interposição de recurso de apelação – Deferimento de liminar em seu favor em tutela recursal requerida perante este Tribunal em cautelar também ajuizada pela agravante – Suspensão parcial desta medida, no tocante a multa nela fixada, em agravo regimental interposto pelo agravante, perante a 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial deste Tribunal – Inteligência e efeitos desta decisão – Tendo sido, em princípio, a liminar concedida à agravante para obstar a NIDCO executar as garantias à primeira demanda, seu efeito aplica-se também à execução do pagamento dessa garantia perante a agravante, que veio a ser feito pelo BNPP Paris à NIDCO, em cobrança regressiva, ainda que se considere que este pagamento efetuado pelo BNPP Paris à NIDCO por ordem da Corte Inglesa não possa ser obstado pela Justiça brasileira, como assentado no julgamento do agravo regimental – Hipótese, porém, de suspensão da presente execução até o julgamento da apelação interposta pela agravante na cautelar que ajuizou, e não de extinção da execução, como postula – Recurso provido em parte para tanto.” (Agravo de Instrumento nº [2084258-06.2023.8.26.0000](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 21/06/23).

15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas as partes. APELO DO RÉU. Atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Indeferimento. Ausência de demonstração de risco de dano irreparável. Artigo 14, da Lei nº 7.347/1985. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. MÉRITO. Nulidade de cláusulas contratuais. Reconhecimento. Abusividade configurada. Exigência de vantagem manifestamente excessiva em desfavor dos consumidores. A atividade das administradoras de cartões de crédito difere da praticada pelo réu. Vedada pelo Código de Defesa do Consumidor a existência de cláusula mandato em contrato de adesão, estabelecida em favor do fornecedor. Determinação de publicação da sentença condenatória proferida em sede de Ação Civil Pública em jornais de grande circulação. Possibilidade. Medida que visa dar conhecimento geral da condenação e desestimular a prática de novas condutas contrárias aos consumidores. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Cabimento da condenação genérica prevista no artigo 95, do Código de Defesa do Consumidor. Necessidade de ressarcimento dos danos causados aos consumidores. Ausente comprovação de má-fé da parte ré, deve ser afastada, de ofício, a condenação ao

pagamento de honorários advocatícios, por ser descabida, nos termos do entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça. Apelo do Ministério Público do Estado de São Paulo provido e apelo do réu não provido.” (Apelação Cível nº [1050996-15.2019.8.26.0100](#), Rel. Jairo Brazil, j. 23/05/23).

16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - requerente que outorgou instrumento de mandato válido e recente para utilização nos autos do processo judicial, no qual constam os dados do procedimento e comprovação do seu endereço atual – desnecessária exibição de procuração com firma reconhecida- aplicação do art.105 do CPC/15- razões recursais que atacam com propriedade os fundamentos da sentença de indeferimento da inicial, com extinção do processo sem resolução de mérito- sentenciamento cassado, para retorno à origem e prosseguimento do feito- provido recurso da autora.” (Apelação Cível nº [1003988-09.2021.8.26.0541](#), Rel. Jovino de Sylos, j. 13/06/23).

“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS JULGADA PROCEDENTE - Seguradora subrogada - Contrato de transporte aéreo internacional de mercadorias - Avarias - Inaplicabilidade da Convenção de Varsóvia ou de qualquer outra convenção internacional já que as avarias ou extravio da mercadoria não decorrem de riscos do voo - Danos e responsabilidade da ré demonstrados - Impossibilidade de limitação do valor indenizatório - Sentença mantida - Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1018979-34.2022.8.26.0224](#), Rel. Miguel Petroni Neto, j. 27/06/23).

“AÇÃO DE DECLARATÓRIA E REVISIONAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - Irregularidade de medidor de consumo de energia elétrica - Constatação em inspeção da concessionária - Perícia realizada - Apurada irregularidade no sistema de medição de energia elétrica: "inversão das fases de entrada nos bornes centrais do medidor" - Adulteração do registro de consumo que não pode ser imputada à consumidora - Vistoria tardia e indireta do equipamento por meio de fotos, documentos e atual relógio medidor - Perícia que não se prestou à apuração necessária - Controvérsia sobre o real consumo não elucidada - Ônus da prova não atendido pela ré - Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1042047-23.2016.8.26.0224](#), Rel. Miguel Petroni Neto, j. 27/06/23).

17ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – "Golpe do bilhete sorteado" – Alegação de falha na prestação de serviços bancários - Inocorrência - Autora que compareceu em companhia dos estelionatários à agência e efetuou a transferência de valores - Culpa exclusiva da consumidora - Intelecção do art. 14, § 3º, do CDC - Inexistência de responsabilidade do Banco réu - Improcedência mantida - Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1097768-65.2021.8.26.0100](#), Rel. Souza Lopes, j. 22/06/23).

“DECLARATÓRIA – "Golpe da falsa central" - Lançamentos não reconhecidos pelo correntista – Operações que fogem do perfil diário de consumo do cliente – Falha na prestação do serviço de

segurança da instituição financeira, que não acionou o bloqueio preventivo das transações – Responsabilidade objetiva – Aplicação do Enunciado 14 da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal – Procedência da ação bem decretada - Recurso improvido, com majoração da verba honorária.” (Apelação Cível nº [1017982-35.2022.8.26.0100](#), Rel. Souza Lopes, j. 02/06/23).

“**APELAÇÃO** – Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos - Transporte aéreo internacional de carga - Extravio de volume e avarias em mercadorias - Sentença de parcial procedência da demanda - Recurso tirado apenas pela ré - Sinistros comprovados e por ela admitidos - Pretensão à aplicação ao caso da Convenção de Montreal com limitação da indenização a 17DES - Recurso Extraordinário pelo C. STF (RE nº636.331/RJ), de repercussão geral, que fixou a seguinte tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor" - (Tema 210) - Convenção de Montreal que também é aplicável ao transporte de cargas conforme precedentes do C. STJ - Limitação da indenização prevista pelo art. 22.3 da Convenção de Montreal que, porém, não se aplica ao caso em tela, diante do conhecimento prévio do valor da carga transportada - Sentença mantida - Recurso desprovido, com majoração da verba honorária de sucumbência.” (Apelação Cível nº [1054912-55.2022.8.26.0002](#), Rel. Irineu Fava, j. 14/06/23).

“**APELAÇÃO** – Ação declaratória de inexistência de obrigação c.c. indenização por danos morais – Pretensão fundada em ocorrência de fraude – Autor que acessa link enviado por e-mail - Falsa promessa de condições mais atrativas – Sentença de improcedência – Recurso interposto pelo autor - Fraudadores que na posse de senha e dados pessoais do demandante efetuam empréstimo a sua revelia, promovendo na sequencia pagamento de conta - Golpe cibernético denominado "PHISHING" - Culpa exclusiva da vítima não demonstrada - Réu que se mantém inerte quanto a informações e apresentação de documentos quanto ao detalhamento das operações e suas medidas de segurança - Falta de impugnação quanto á alegação do autor de, no dia seguinte, ter tido o acesso ao aplicativo bloqueado, o que aponta para a identificação de irregularidades - Falha na prestação de serviços verificada - Nulidade do empréstimo declarada com restituição simples dos valores descontados a título de parcelas - Devolução também de forma simples da quantia abatida da conta corrente para pagamento do boleto - Dano moral, contudo, não configurado - Sentença reformada - Parcial procedência da ação que se impõe - Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1006165-74.2022.8.26.0002](#), Rel. Irineu Fava, j. 14/06/23).

“**INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.** Princípio da dialeticidade. Observância dos requisitos do art. 1010 do Código de Processo Civil. Julgamento antecipado da lide que não implica cerceamento do direito à produção de provas. Fatos incontroversos e que independem da produção de outras provas. Golpe da falsa central de atendimento. Autor que, após receber ligação telefônica de suposto funcionário do banco e de seguir suas orientações, dirigiu-se ao caixa eletrônico da instituição bancária e realizou procedimento de liberação de dispositivo eletrônico (computador) para acesso à sua conta. Pagamentos de boletos e transferência via PIX que o autor não reconhece. Responsabilidade pelos danos que não deve ser imputada ao banco, diante da ausência de falha na prestação de seus serviços. Excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro e da

vítima. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1020856-90.2022.8.26.0100](#), Rel. Afonso Bráz, j. 21/06/23).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – Desistência da ação pela sociedade empresária – Manutenção dos sócios no processo – Pretensão indenizatória fundamentada na quebra da sociedade – Cabimento em tese – Contrato de distribuição comprovado nos autos – Inexistência de aviso prévio de denúncia contratual – Art. 720 do Código Civil – Prescrição – Inocorrência – Art. 206, §3º, inc. V, do Código Civil – Ausência de provas de causa efeito entre o ato da apelada e os danos alegados – Necessidade de lesão direta e imediata – Ausência de demonstração – Falência da sociedade empresária não pode ser atribuída unicamente ao fim do contrato de distribuição, uma vez que não foram apresentadas provas de que a apelada tenha agido de forma direcionada a causar danos aos recorrentes como pessoas naturais. **Recurso desprovido, com anotação.**” (Apelação Cível nº [0004638-13.2008.8.26.0482](#), Rel. João Batista Vilhena, j. 14/06/23).

“APELAÇÃO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. DANO MORAL. 1. Induzimento em erro, por prepostos da empresa, diante da promessa de contemplação imediata, após pagamento de valor de entrada. 2. Tese que não pode ser sustentada, diante do contexto fático probatório contido nos autos. 3. Parte autora que tinha conhecimento de se tratar de aquisição de cotas em consórcio. 4. Regras do negócio jurídico que são de conhecimento comum e verificáveis ius in re. 5. Restituição de valores que não se dá de forma integral. Improcedência mantida. 6. Majoração da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do § 11, do art. 85 do CPC/15, observada a gratuidade de justiça. 7. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1000197-64.2021.8.26.0498](#), Rel. Luís H. B. Franzé, j. 21/06/23).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. 1. Insurgência da parte requerida em relação à sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais em razão do cancelamento de voo que gerou atraso de 17h para os autores chegarem ao destino. 2. Dano moral demonstrado, diante da falha na prestação dos serviços que ultrapassa o mero aborrecimento ou simples inexecução contratual. 3. Inalterado o valor de indenização de dano moral e material fixado da sentença. 4. Fortuito interno afastado. 5. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1022644-97.2022.8.26.0114](#), Rel. Luís H. B. Franzé, j. 21/06/23).

18ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE. RESPONSABILIDADE CIVIL – Recurso interposto exclusivamente pelos autores – Atraso e cancelamento de voo operado entre Natal/RN e Fortaleza/CE – Realocação para voo no dia seguinte – Mero inadimplemento contratual - Ausência de alegação e prova de qualquer fato hábil a causar abalo extrapatrimonial passível de reparação – Pretensão à majoração da indenização fixada na origem, e não contestada pelo réu, que não comporta acolhimento. **SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1027470-14.2022.8.26.0003](#), Rel. Sergio Gomes, j. 23/06/23).

“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sequestro relâmpago. Movimentação de valores efetuada sob coação de bandidos. Oito transações de grande vulto efetuadas em um intervalo de 50 minutos. Sentença de procedência. Pretensão do réu de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Elementos dos autos, que demonstram a existência de falha na prestação dos serviços, uma vez que o banco permitiu transações que fogem do perfil de poupador de seu cliente. Dever de restituir a quantia transferida que se impõe. Danos Morais não configurados - Os constrangimentos e abalos psicológicos vivenciados pelo autor decorreram do lamentável sequestro do qual foi vítima, mas não de alguma atitude do Banco réu. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1012002-29.2022.8.26.0320](#), Rel. Israel Góes dos Anjos, j. 19/06/23).

“AÇÃO ANULATÓRIA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Fraude bancária. Movimentação de valores efetuada sob orientação fraudulenta de meliantes se passando por funcionários do banco apelante. Valores atípicos do perfil do cliente transferidos para diversas titulares em curto espaço de tempo. Sentença de parcial procedência. Pretensão do réu de reforma. INADMISSIBILIDADE: Elementos dos autos, que demonstram a existência de falha na prestação dos serviços, uma vez que o banco permitiu transações que fogem do perfil de seu cliente. Também houve provável vazamento de informações sigilosas a respeito da conta corrente do autor, que eram de conhecimento dos meliantes, denotando descuido e má prestação de serviço do réu. Dever de restituir a quantia transferida que se impõe. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1012682-69.2022.8.26.0625](#), Rel. Israel Góes dos Anjos, j. 19/06/23).

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Golpe da troca de cartões – Vítima abordada por fraudador em caixa 24 horas, instalado em estabelecimento comercial – Substituição sorrateira do cartão, seguida de saque em sua conta bancária – Responsabilidade do estabelecimento – Artigos 186, 187 e 927 do Código Civil – Limitação pela prática dos atos vinculados ao serviço que presta 'fato do serviço' e 'vício do serviço' – Artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, e artigos 14 e 20 do CDC – Negligência do estabelecimento – Inobservância da regra de cuidado e dever de segurança – Conduta – Relação de causa e efeito – Relação de causalidade – Regra de incidência – Artigo 403 do Código Civil – Conduta negligente e inobservância do dever de fiscalizar que não é causa ou concausa eficiente para o resultado – Evento danoso que extrapola os limites da relação objetiva – Dever de guarda do cartão com segurança e sigilo da senha bancária – Ônus do correntista – Prática de ato voluntário próprio que explicita assunção de risco – Culpa exclusiva da vítima e excludente de responsabilidade – Aplicação do artigo 14, §3º, inciso II, do CDC – Ausência de falha na prestação de serviços – Ressarcimento por danos materiais e morais – Não cabimento – Ação improcedente – Sentença mantida – RITJ/SP artigo 252 – Assento Regimental nº 562/2017, art. 23 – Majoração dos honorários advocatícios recursais – Artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1051724-54.2022.8.26.0002](#), Rel. Henrique Rodriguero Clavasio, j. 16/06/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitoria em fase de cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu a penhora sobre o percentual de faturamento da requerida. Insurgência. Inadmissibilidade. Inviabilidade, na hipótese, de penhora na boca do caixa, nos moldes pretendidos pela exequente. Medida que equivale à penhora de faturamento. Art. 866 do CPC. Necessidade de

nomeação de administrador. Decisão mantida. Recurso não provido.” (Agravado de Instrumento nº [2012439-09.2023.8.26.0000](#), Rel. Helio Faria, j. 19/06/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO.** Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pleito de penhora de valores pela ferramenta de repetição programada (teimosinha) em nome da pessoa jurídica, a fim de se evitar prejuízos irreparáveis à empresa executada. Insurgência. Admissibilidade. Realização de pesquisa via sistema SisbaJud, na modalidade "teimosinha", com o objetivo de localização e penhora de ativos financeiros dos agravados. Irrazoabilidade em impedir a realização da providência pretendida pelo recorrente diante das ferramentas disponíveis para tanto, sob pena de obstar de vez a satisfação da obrigação. Decisão reformada. Recurso provido.” (Agravado de Instrumento nº [2016909-83.2023.8.26.0000](#), Rel. Helio Faria, j. 19/06/23).

“**APELAÇÃO.** Ação indenizatória. Transporte internacional. Extravio temporário de bagagem. Pleito de indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. IMPOSSIBILIDADE. Situação fática regida pelas regras da Convenção de Montreal (Decreto nº 5.910/2006). Restituição da bagagem dentro do prazo de 21 dias. Extravio que ocorreu quando o autor foi inadmitido de ingressar em país estrangeiro, retornando imediatamente ao Brasil. Ausência de elemento concreto que gere dano moral. Circunstância que caracteriza mero dissabor. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1004127-86.2022.8.26.0003](#), Rel. Ernani Desco Filho, j. 23/06/23).

“**PROCESSO** - Decisão que indeferiu pedido de pesquisa em nome da parte executada no Sistema Sniper - Adota-se a orientação de que é admissível o deferimento de pesquisa no recém criado Sistema Sniper - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, solução tecnológica desenvolvida para agilizar e facilitar a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ) de informações sobre a existência de bens em nome do executado, como forma de subsidiar a penhora, por se tratar de medida que se coaduna com o disposto no art. 854, do CPC/2015 - Reforma da r. decisão agravada para deferir o pedido de pesquisa de bens em nome da parte executada no Sistema Sniper, como requerido pela parte credora agravante. Recurso provido.” (Agravado de Instrumento nº [2042400-92.2023.8.26.0000](#), Rel. Ernani Desco Filho, j. 22/06/23).

19ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÕES** – Empréstimo consignado – Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos. 1. Preliminar de infração ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões. Afastamento. Peça recursal da autora dando cumprimento ao pressuposto do art. 1.010, III, do CPC. 2. Contrato de mútuo consignado em benefício previdenciário cuja celebração é negada pela autora. Banco réu que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a efetiva contratação daquele mútuo. Sem significado o só fato de o valor do empréstimo ter sido creditado na conta corrente da autora. Fato impondo que se considere inexistente o contrato. Aplicação da teoria do risco da atividade, expressa no art. 14 do CDC e no art. 927, parágrafo único, do CC. 3. Dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC incabível na situação dos autos. Não evidenciada efetiva

má-fé do réu. Critério que toma por referência a boa-fé objetiva, consoante a tese fixada pela Corte Especial do STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS, não podendo ser aplicado à hipótese, uma vez que tal julgado modulou a eficácia daquela tese, no que concerne a contratos celebrados entre particulares, para após a respectiva publicação, o que se deu em 30.3.21. Contrato aqui em discussão presumivelmente celebrado em data anterior. 4. Dano moral não evidenciado, por não caracterizada situação de comprometimento à imagem ou de sofrimento íntimo digno de proteção jurídica. Consideração, ainda a respeito, de os descontos estarem sendo realizados há mais de cinco anos, sem nenhum tipo de questionamento por parte da autora, que é experimentada em negócios tais, e que recebeu o valor correspondente à operação e dele usufruiu. 5. Inviável a aplicação da regra do art. 39, parágrafo único, do CDC, para o efeito de considerar o valor creditado na conta da autora como amostra grátis. Incidência do citado dispositivo legal que só teria lugar desde que se tivesse demonstrado a participação consciente da instituição financeira ré na feitura da operação fraudulenta e no creditamento do valor do suposto empréstimo na conta da autora, de sorte a constranger esta última a honrar o mútuo que lhe teria sido assim imposto. Prova inexistente. 6. Sentença parcialmente reformada, para cancelar a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral e para determinar que a restituição de valores se faça de forma simples. Consequente proclamação de sucumbência recíproca e equivalente. Afastaram a preliminar, deram parcial provimento à apelação do réu e negaram provimento à da autora.” (Apelação Cível nº [1002250-51.2022.8.26.0411](#), Rel. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. 06/06/23).

“APELAÇÃO DO AUTOR – Ação ordinária cumulada com pedido indenizatório – Cartão de crédito com reserva de margem consignável – Pedidos parcialmente procedentes com vistas a declarar a inexistência de relação jurídica e determinar a restituição simples dos valores – Pleito de reforma – Impossibilidade – Devolução em dobro – Ônus de provar a hipótese de engano justificável que incumbe ao fornecedor – Inteligência do art. 42, parágrafo único, do CDC – Aparência de regularidade do contrato – Assinatura muito semelhante – Descontos realizados, por longo lapso temporal, sem qualquer insurgência e valores disponibilizados na conta do autor - Engano justificável – Devolução simples – Dano moral – Descontos módicos em relação ao benefício previdenciário que não afetaram a subsistência do autor ou sua imagem no mercado de consumo – Inércia que se verificou por 05 anos – Situação insuficiente para a configuração do dano – Recurso improvido. **APELAÇÃO DO RÉU** - Assinatura do contrato questionada expressamente – Perícia grafotécnica frustrada por culpa da ré - Instituição requerida que deixou de comprovar a autenticidade da assinatura - Ônus não observado, inteligência do art. 429, II, do Código de Processo Civil – Inexigibilidade mantida – Compensação – Autor que poderia ter desconstituído os documentos apresentados pelo réu, mediante simples apresentação do extrato – Inércia – Presunção de boa-fé – Possibilidade de compensação durante o cumprimento da sentença – Recurso parcialmente provido. **Dispositivo: negaram provimento ao recurso do autor e deram parcial provimento ao recurso do réu.**” (Apelação Cível nº [1000924-12.2022.8.26.0361](#), Rel. Cláudia Grieco Tabosa Pessoa, j. 19/06/23).

“APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE ADVOCACIA PREDATÓRIA. A mera repetição do mesmo tipo de ação é somente um dos aspectos que configura a denominada advocacia predatória. É necessário, ademais, que as ações repetidas sejam veiculadas em petições iniciais padronizadas, com fundamentação genérica, objetivando vantagem indevida. Conduta que, se configurada, permite a aplicação das penalidades correspondente à prática de ato atentatório à

dignidade da justiça (CPC, art. 77, incisos I e II). Situação que não se confunde com a captação de clientela vedada pelo inciso IV do art. 34, do EOAB. Hipótese dos autos que não permite reconhecer a advocacia predatória, até em razão do resultado do julgamento em primeira instância, apesar de se sujeitar à reforma. Infração ética, referente à captação de clientela, que cabe à própria parte denunciar à OAB, se entender cabível. Preliminar rejeitada APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO INDENIZATÓRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL VINCULADO A CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - ALEGAÇÃO DE ERRO NA CONTRATAÇÃO Demanda julgada parcialmente procedente para declarar a rescisão do contrato celebrado entre as partes – RECURSO DO RÉU que comporta provimento - Pretensão da autora fundada em erro na contratação de uma modalidade de empréstimo pessoal ao invés da desejada, de consignação na folha de benefício previdenciário - Adesão ao contrato de empréstimo vinculado a cartão de crédito consignado na folha de benefício previdenciário - Prova conclusiva da adesão, saque e compras em estabelecimentos comerciais, que torna inverossímil a alegação de desconhecimento da modalidade de empréstimo contratada – Prova inexistente de que, à época da contratação, a autora dispunha de margem para empréstimo consignável comum – Extratos do INSS referentes ao ano seguinte à assinatura do termo de adesão do cartão demonstram que em tal período a autora dispunha de pouco mais de R\$18,00 de margem para a contratação de empréstimo consignado – Autora que poderá requer ao Banco Pan o cancelamento do cartão, devendo optar pela quitação integral do saldo remanescente ou pela permanência dos descontos em seu benefício previdenciário, conforme disposto pelo art. 17-A caput e §1º da Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS/PREV - Validade do contrato reconhecida - R. Sentença reformada – Demanda improcedente. CUSTAS – DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Com a inversão da sucumbência, a autora arcará com o pagamento das custas, despesas processuais e com os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3, do CPC, em razão da gratuidade concedida. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1029851- 92.2022.8.26.0100](#), Rel. Nuncio Theophilo Neto, j. 29/06/23).

“**TRANSPORTE AÉREO.** Ação indenizatória. Transporte aéreo nacional. Voo de São Paulo a Fortaleza, com conexão em Natal. Antecipação do horário de embarque, sem prévio aviso à consumidora. Consideração de que a autora se encontrava no portão do embarque desde antes do horário limite para o embarque estampado no bilhete aéreo. Hipótese em que a empresa aérea realocou a autora em outro voo, o que ocasionou atraso de 05 horas na chegada ao seu destino final. Falta de assistência material durante o período em que a autora permaneceu em terra, assim como de informação adequada e clara à passageira sobre a antecipação do encerramento do embarque, e, de alternativas de acomodação que melhor conviessem à passageira, em afronta ao disposto na Resolução n. 400/2016 da ANAC (artigos 20, 21, 26 e 27). Excludente da força maior não caracterizada. Verificação de transtornos hábeis à configuração de danos morais indenizáveis. Responsabilidade da ré pelo defeito na prestação do serviço de transporte aéreo configurada (art. 14, CDC). Circunstância de que a preterição de embarque a que alude o artigo 22, da Resolução n. 400/2016, não elide a configuração dos danos morais, pois reparações dessas naturezas se harmonizam e se integram, conquanto devam ser consideradas no arbitramento da obrigação ressarcitória, de sorte que a circunstância de ter sido a companhia aérea condenada a reparar o dano resultante da preterição de embarque não a exonera da obrigação de reparar os danos morais experimentados pela autora. Indenização por danos morais arbitrada em R\$ 2.000,00. Ordem de ressarcimento dos danos materiais no valor de R\$ 135,69 e compensação financeira no valor de R\$

1.736,02, pela preterição do embarque, mantida. Pedido inicial julgado parcialmente procedente, mas em maior extensão. Recurso em parte provido. Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.” (Apelação Cível nº [1127609-71.2022.8.26.0100](#), Rel. João Camillo de Almeida Prado Costa, j. 30/06/23).

20ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**CONSÓRCIO** – Ação de cobrança – Crédito relativo a cessão havida entre titular de cota de consórcio cancelada e a autora (cessionária) – Inadmissibilidade da intervenção de terceiros (chamamento ao processo ou denúncia da lide ao consorciado excluído do consórcio) – Hipótese que não se enquadra nas situações perenizadas nos arts. 125 e 130 do CPC – Eventual direito de regresso que pode ser exercitado em via autônoma (art. 125, § 1º, do CPC) – Validade da notificação extrajudicial enviada a uma agência bancária da instituição financeira demandada - Conquanto a ré (Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.) e o Banco Bradesco S.A. sejam pessoas jurídicas distintas, é inegável que fazem parte do mesmo grupo econômico - Falta de anuência da ré à cessão – Irrelevância – Cessão de crédito relativa a cota de consórcio cancelada – Inaplicabilidade do artigo 13 da Lei nº 11.795/08 e das cláusulas 30.1 e 30.5 do contrato de consórcio – Validade da cessão verificada – Autorização para dedução proporcional do valor correspondente às taxas de administração e seguro de vida - Correção monetária que deve incidir para recompor o poder de compra da moeda (arts. 24, § 1º e 30 da Lei nº 11.795/2008) – Procedência em parte mantida – Recursos improvidos.” (Apelação Cível nº [1018674-89.2022.8.26.0405](#), Rel. Correia Lima, j. 05/06/23).

“**RECURSO** – Apelação – A motivação do recurso do Banco réu versa sobre a inexistência de sua responsabilidade pelo pagamento de boleto proveniente de fraude, tema este que não fez parte da petição inicial e nem da contestação – Recurso que, neste ponto, desatende ao comando do art. 1.010, II, do CPC, em efetiva inobservância ao princípio "tantum devolutum quantum appellatum" e neste ponto ele não é conhecido. CONTRATO BANCÁRIO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Descontos indevidos em benefício previdenciário da autora por força do suposto mútuo bancário – Falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida – Banco que não impugna especificamente – Ponto que fez coisa julgada - Dano moral – Ocorrência - Dano "in re ipsa" – Desnecessidade de prova – Indenização arbitrada em R\$ 7.000,00 - Sentença reformada neste ponto - Atualização monetária a partir da data deste acórdão - Juros moratórios desde o primeiro desconto - Pretensão à indenização de R\$ 10.000,00 – Inadmissibilidade – Compensação de valores indevida, diante do depósito efetuado nos autos pela autora do valor que lhe fora indevidamente creditado – Sentença também reformada neste tópico - Repetição simples do indébito – Admissibilidade – Repetição dobrada – Descabimento – Atualização monetária dos valores da restituição a partir da data do ajuizamento, pois foram corrigidos em planilha que instruiu a petição inicial, sob pena de haver "bis in idem" – Sentença alterada também neste ponto - Pretensão à revogação da multa - Não cabimento – Pedido subsidiário de redução da astreinte – Aplicação do art. 537, § 1º, do CPC – Valor que se revela proporcional e razoável, não justificando a pleiteada redução - Imposição dos encargos sucumbenciais ao Banco réu. Recursos providos em parte, o do Banco réu na sua parte conhecida.” (Apelação Cível nº [1008157-14.2021.8.26.0032](#), Rel. Álvaro Torres Júnior, j. 12/06/23).

“CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC. **TARIFAS** – Lícita a cobrança da tarifa de cadastro, visto que expressamente pactuada, em época em que tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, e não configurada a hipótese vantagem exagerada extraída pela instituição financeira, que resulte em desequilíbrio do contrato, nem exação com desrespeito à regulamentação, quanto a determinado serviço ou respectivo valor fixado pelo CMN e Bacen. **DESPESAS E TARIFAS POR SERVIÇO DE TERCEIRO** – Ilícita a cobrança da tarifa de registro de contrato, visto que a instituição financeira não demonstrou a efetiva prestação dos serviços, ônus que era seu (CPC/2015, art. 373, II - correspondente ao CPC/1973, art. 333, II) e requisito este indispensável para a cobrança da tarifa em questão (REsp 1578553/SP) – Lícita a cobrança da tarifa de avaliação do bem, pactuada, de forma clara e expressa, com o necessário destaque, uma vez que restou demonstrada a efetiva prestação do serviço, requisito este indispensável para a cobrança de tarifa para ressarcimento de despesas decorrentes de prestação de serviços por terceiros (REsp 1578553/SP), e não configurada a hipótese de vantagem exagerada extraída pela instituição financeira, que resulte em desequilíbrio do contrato, nem exação com desrespeito à regulamentação, quanto a determinado serviço ou respectivo valor fixado pelo CMN e Bacen. **INDÉBITO** – Caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de encargo exigido – no caso dos autos, apenas e tão somente da tarifa de registro de contrato – , de rigor, o acolhimento do pedido de revisão para o afastamento de tal exigência e a compensação do indébito, constituído por valores pagos para satisfação da cobrança abusiva por ilicitude de encargo exigido – o que, no caso dos autos, corresponde, inclusive, aos reflexos da cobrança indevida nas prestações pactuadas – , de forma simples e não em dobro, e até mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor da parte autora, incidindo sobre o indébito, correção monetária, pelos índices da Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça, para atualização de débitos judiciais, a partir de cada pagamento indevido, e juros de mora a partir da citação na taxa de 12% ao ano, em montante a ser apurado em cumprimento de sentença. Recurso provido, em parte.” (Apelação Cível nº [1027367-62.2022.8.26.0405](#), Rel. Rebello Pinho, j. 19/06/23).

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo pessoal. Taxa de juros remuneratórios abusiva. Redução para a taxa média de mercado. Devolução dos valores pagos a maior em dobro. Orientação do e. STJ sobre o assunto. Ação julgada procedente em parte. Sucumbência recíproca. Honorários advocatícios que devem ser arbitrados por equidade. Recurso provido em parte.” (Apelação Cível nº [1003136-27.2022.8.26.0063](#), Rel. Luis Carlos de Barros, j. 26/06/23).

“APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais. Autora que teve o nome protestado em razão de duplicata por indicação. Demanda proposta em face da empresa responsável pela emissão dos títulos e do banco que os levou a protesto em razão de endosso-mandato. Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do banco corréu. Demandante condenada a arcar com o ônus decorrente da sucumbência. Apelo da autora pugnando pela reforma. Com razão. Protesto indevido de duplicata. Banco corréu levou a duplicata por indicação a protesto em razão de endosso-mandato. Diante do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o endossatário que recebe um título por endosso-mandato e o protesta irá responder pelos danos materiais e morais causados pelo protesto se extrapolar os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula. O banco corréu não colacionou ao feito nenhum documento que pudesse comprovar que atuou de modo diligente quando do

recebimento dos títulos e seu encaminhamento para protesto. A duplicata, para ser válida, está condicionada à existência e à validade do negócio subjacente. Será dispensado o exame acerca da regularidade da negociação originária somente se o título tiver o aceite do sacado. Na sua falta, só será viabilizada se, cumulativamente, for protestada e estiver acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria ou da efetiva prestação de serviços. Inadmissível que uma instituição financeira realize protestos apenas municiada de duplicata sem aceite e de mera cópia de nota fiscal sem qualquer prova da prestação de serviço. O banco correu protestou a duplicata desacompanhada sem qualquer prova da higidez da dívida. Protesto indevido. Dano moral in re ipsa. Banco correu que deve ser condenado solidariamente ao pagamento da quantia de R\$ 10.000,00 a título de indenização pelo prejuízo moral causado à autora. Banco Itaú e SOS Exames LTDA condenados a arcarem com o ônus decorrente da sucumbência. Sentença parcialmente reformada para julgar totalmente procedentes os pedidos da autora em face dos dois demandados. Apelo provido.” (Apelação Cível nº [1071191-16.2022.8.26.0100](#), Rel. Roberto Maia, j. 27/06/23).

21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Parcial procedência. Inconformismo das partes - Preliminares rejeitadas. Cerceamento de defesa não caracterizado. Desnecessidade de produção de prova oral. Audiência de justificação prévia somente se faria necessária em eventual concessão liminar de reintegração de posse e desde que a petição inicial não estivesse suficientemente instruída. Ausência de impugnação específica da sentença. Recurso questiona os fundamentos da decisão monocrática, na medida em que os autores almejam a obtenção da benesse legal para duas herdeiras e a reparação pelos prejuízos decorrentes da ocupação indevida do imóvel. - Mérito. Reconhecida a ineficácia das cessões e transferência de direitos hereditários em favor dos demandados no inventário do espólio autor. Ações de usucapião ajuizadas pelos requeridos julgadas improcedentes. Esbulho caracterizado ante a resistência na desocupação do imóvel. Indenização pelo tempo de ocupação. Danos não comprovados. Autores somente buscaram se reintegrar na posse com a propositura da presente ação. Atos de tolerância não ensejam reparação. Justiça gratuita indeferida às autoras. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1003081-74.2021.8.26.0269](#), Rel. Paulo Alcides, j. 12/06/23).

22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Decisões que indeferiu a suspensão da execução por entender que o crédito tratado nos autos é extraconcursal (fl. 26) e deferiu o bloqueio on-line, via SISBAJUD, com repetição programada. Inconformismo. Agravo interno. Prejudicado. Cessão fiduciária de crédito, vinculada a trava bancária para compensação em conta vinculada. Crédito que não fica submetido ao juízo da recuperação judicial. Execução individual que deve prosseguir para persecução de créditos vinculados a essa garantia. Contudo, bloqueio no Sistema Sisbajud que, se não vinculado aos recebíveis em garantia, deve ser submetido ao controle do juízo da recuperação, para levantamento ou ser mantido na titularidade das executadas. Recurso provido em parte.” (Agravo de Instrumento nº [2298909-93.2022.8.26.0000](#), Rel. Hélio Nogueira, j. 01/06/23).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DOS TÍTULOS O QUE PERMITE A DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. EMISSÃO DAS CÁRTULAS QUE TEM DÚVIDA A RESPEITO DE SEU PREENCHIMENTO. QUESTÃO QUE RETIRA DO TÍTULO A SUA FORÇA EXECUTIVA. INCERTEZA QUANTO À EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO QUE SE MOSTRA INCOMPATÍVEL COM A EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1004090-97.2018.8.26.0650](#), Rel. Roberto Mac Cracken, j. 01/06/23).

“DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CONTRATUAL. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME OU ASSEMELHADOS. DÍVIDA PRESCRITA. Questionamento de indenização. Ausência de interesse recursal pela não fixação de condenação dessa natureza pela r. sentença recorrida. MÉRITO. A indicação da existência do débito prescrito por mensagens de celular, e-mails ou outros meios de comunicação, consistem em informação que indica ao devedor a existência de débito e tem por finalidade, direta ou indireta, forçar a efetivação do pagamento ou, em outras palavras, em nítida caracterização de forma de cobrança, uma vez que informar a possibilidade de renegociação de dívida prescrita não indica benevolência ou mera preocupação do credor com a saúde financeira do devedor, mas tentativa de receber aquilo que deixou prescrever. Dívida prescrita que não pode ser objeto de cobrança judicial ou extrajudicial. Precedentes deste E. TJSP. Recurso não conhecido em parte e não provido na parte conhecida.” (Apelação Cível nº [1027989-92.2022.8.26.0001](#), Rel. Roberto Mac Cracken, j. 01/06/23).

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE CESSÃO DE COTAS SOCIAIS – OBRIGAÇÕES BILATERAIS – DESCUMPRIMENTO PELA EXEQUENTE DE PARTE DE SUAS OBRIGAÇÕES, CONFORME APURADO EM JUÍZO ARBITRAL POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – FALTA DE TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – EMBARGOS ACOLHIDOS – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1115419-86.2016.8.26.0100](#), Rel. Matheus Fontes, j. 01/06/23).

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de reintegração de posse. Sentença de improcedência. Inconformismo. Prova produzida que confirma a posse dos autores e o esbulho praticado pelos réus. Preenchimento dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil. Desocupação do imóvel que não legitima a ocupação clandestina. Reintegração que é medida de rigor. Sentença reformada. Ônus sucumbenciais invertidos. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1014457-22.2020.8.26.0001](#), Rel. Hélio Nogueira, j. 01/06/23).

“APELAÇÃO. Ação declaratória. Alegação de que o "ACORDO DE INCENTIVO" objeto da demanda foi firmado em dezembro de 2020 por preposto sem poderes para tal ato. Aplicação da teoria da aparência. Instrumento assinado por preposto do setor comercial e com certificado digital. Questionamento do contrato somente após mais da metade da sua vigência e somente quando houve retenção de valores em prejuízo dos apelantes. Não aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Ausência de elementos configuradores da teoria da imprevisão. Não demonstrada onerosidade excessiva. Manutenção da r. sentença. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1002037-07.2022.8.26.0068](#), Rel. Roberto Mac Cracken, j. 22/06/23).

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização de danos morais e materiais. Acidente ocorrido no interior de ônibus. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da transportadora. Cláusula de incolumidade. Inteligência do art. 734 do Código Civil e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Danos morais que decorrem do próprio evento danoso e correspondem à violação da integridade da vítima. "Quantum" indenizatório arbitrado em R\$3.000,00. Quantia que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Termo inicial da correção monetária deve ser o do arbitramento, Súmula 362 do E. STJ. Juros moratórios, em se tratando de indenização por danos morais em relação contratual, devem incidir desde a citação. Sucumbência recíproca. Honorários arbitrados em R\$800,00 para cada patrono. Recurso parcialmente provido, nos termos da fundamentação.” (Apelação Cível nº [1006206-40.2019.8.26.0004](#), Rel. Hélio Nogueira, j. 22/06/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DECISÃO QUE INDEFERIU REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO MANTIDA. DISCUSSÃO SOBRE ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DADA EM PROCESSO DIVERSO. CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2040496-37.2023.8.26.0000](#), Rel. Campos Mello, j. 22/06/23).

“APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Transporte internacional de passageiros. Sentença de improcedência. Embarque realizado sem a posse de documento válido de viagem. Documento equivocado. Dever do passageiro. Empresa que não verificou os requisitos de imigração antes do embarque. Desembarque no país de destino e apresentação de documentos equivocados não aceitos pela autoridade imigratória local, seguida da deportação dos autores. Culpa concorrente. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1006927-51.2022.8.26.0597](#), Rel. Roberto Mac Cracken, j. 22/06/23).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM APARENTE JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. APELO DA REQUERIDA. O CASO DOS AUTOS EVIDENCIA SERVIDÃO DE TRÂNSITO MANTIDA HÁ DÉCADAS POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE CONFRONTANTES E MORADORES DA REGIÃO, CONFORME DIREITO RECONHECIDO EM OUTRAS AÇÕES. NÃO SE EXIGE PARA O CASO O ENCRAVAMENTO DO IMÓVEL DOMINANTE, PRÓPRIO DO INSTITUTO DA 'PASSAGEM FORÇADA' PARA CARACTERIZAÇÃO DO DIREITO REAL DE SERVIDÃO NÃO TITULADA. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1005042-45.2019.8.26.0358](#), Rel. Alberto Gosson, j. 22/06/23).

23ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Decisão que acolheu a impugnação à penhora apresentada pelo banco executado – Interposição de apelação, porém, o correto seria agravo de instrumento – Fungibilidade recursal – Decisão atacada que alterou o resultado da anterior sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, tendo revisto o valor do débito já homologado e conduzido à extinção da execução por esse novo valor – Exequente induzido em erro por ato emanado do próprio órgão julgador – Circunstância que relativiza o conceito de "dúvida objetiva",

autorizador da aplicação do princípio da fungibilidade recursal – Precedentes do STJ e do TJSP - Preliminar de não conhecimento do apelo afastada. Cumprimento de sentença – Impugnação à penhora – Excesso de execução – Descabimento – Exequente que apenas atualizou o cálculo do valor homologado no juízo de origem por ocasião da sentença que rejeitou a impugnação ofertada pelo banco executado, mantida por acórdão deste colegiado, já transitado em julgado – Revisão do julgado inadmissível – Excesso de execução não reconhecido – Decisão de primeiro grau reformada, para se rejeitar a impugnação à penhora oferecida pelo banco executado – Apelo do exequente provido.” (Apelação Cível nº [0001777-50.2017.8.26.0058](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 14/06/23).

“**PRELIMINAR** – Inovação em sede recursal – Afastamento. **AÇÃO DE COBRANÇA** – Compromisso de compra e venda de imóvel comercial – Cobrança de multas pela ausência de apresentação de propostas elaboradas por bancos ou seguradoras de primeira linha a título de fiança bancária ou apólice securitária, bem como ausência da própria oferta da fiança ou apólice – Sentença que extinguiu o feito por ilegitimidade ativa - Autora, interveniente anuente, que é parte legítima para postular o direito pretendido, em razão das expressas estipulações contratuais, que lhe cederam a integralidade do crédito e o respectivo direito de ação (cláusula 10.2.1) – Imediato julgamento do mérito, nos termos do art. 1.013, §3º, I, do CPC - Multa contratual estipulada para o caso de não apresentação das propostas de bancos ou seguradoras acerca da fiança ou apólice securitária – Cobrança cabível na espécie, reduzido o valor proporcionalmente ao montante da obrigação vincenda – Art. 413 do CC – Multa pela não oferta efetiva da fiança ou apólice – Descabimento - Bis in idem – Ação parcialmente procedente – Sucumbência recíproca – Observação de que a tutela de urgência, que visava a averbação do contrato na matrícula do imóvel, não merece ser restabelecida, eis que se trata de medida passível de ser efetivada por qualquer das partes - Recurso parcialmente provido, com observação.” (Apelação Cível nº [1009547-71.2022.8.26.0068](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 14/06/23).

“**CERCEAMENTO DE DEFESA** – Julgamento antecipado da lide – Provas dos autos aptas ao julgamento da causa – Inteligência dos arts. 139, inciso II, e 370, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil – Preliminar rejeitada. **AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS** – Fraude praticada por terceiros conhecida como "Golpe da central telefônica" - Autor que, após receber ligação de suposto funcionário do banco, por meio de central de atendimento ao cliente, foi alertado sobre a obtenção de dados por criminosos – Autor que foi orientado a realizar a transferência da integralidade de todos os recursos da sua conta corrente, mais a totalidade do seu limite de crédito de "cheque especial" para um "banco parceiro", ora correu Trinus – Prova produzida que comprovou que os réus, em maior grau de lesividade, falhou no monitoramento da operação realizada – Transação que foi direcionada a conta criada por falsários junto ao Trinus Sociedade de Crédito Direito S.A., comprometendo-se, por completo o saldo bancário, bem como o limite do cheque especial – Operação que foge ao perfil da requerente – Falha na prestação do serviço – Aplicação da Súmula 479 do STJ – Devolução dos valores que se impõe – Situação que não implica, por si só, na pretendida indenização por danos morais em razão dos fatos – Precedentes jurisprudenciais, inclusive desta E. 23ª Câmara de Direito Privado – Sentença mantida – Recursos improvidos.” (Apelação Cível nº [1010188-36.2022.8.26.0011](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 14/06/23).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER cumulada com indenização por dano material e moral. Sentença de parcial procedência. Condenação dos réus à obrigação de reativar a conta do autor, além de pagar dano moral fixado em R\$5.000,00. Inconformismo dos réus. Apelações. Obrigação de reativar a conta. Matéria que não foi objeto de recurso pelos réus. Questão que transitou em julgado. Preliminar. Ilegitimidade passiva do corréu Google afastada. Autor que pretende a reativação da conta mantida junto ao Facebook e recuperação de acesso do jogo adquirido na plataforma Google Play. Relação de consumo. Todos os fornecedores que atuam conjuntamente para a colocação de um produto no mercado responderão objetiva e solidariamente perante o consumidor, ainda que a culpa possa ser atribuída a apenas um deles. Inteligência do art. 7º, p. único, art. 14 c.c. art. 18, CDC. Autor que pretendeu, ademais, o dano material concernente aos valores gastos com o jogo, adquirido por meio do aplicativo do corréu Google. Precedentes do TJSP. Mérito. Dano moral. Ocorrência. Autor que se viu privado do acesso ao perfil da rede social e do jogo que utilizava constantemente, inclusive, como forma de terapia para melhoria do quadro psiquiátrico que lhe acomete. Não demonstrados motivos plausíveis para o cancelamento da conta do autor. Dano moral configurado. "Quantum" indenizatório fixado em R\$5.000,00 que é razoável e suficiente para cumprir as funções indenizatória e punitiva. Doutrina. Tutela de urgência em relação à obrigação de fazer. Necessidade de apresentação pelo autor, de novo e-mail para a reativação da conta. Dever de cooperação entre as partes. Arts. 6º e 77, IV, do CPC. Multa que fica suspensa até que o autor indique e-mail novo ao corréu Facebook. Multa que passará a incidir se o réu não providenciar a reativação da conta no prazo de 30 dias, após a indicação do novo e-mail. Sentença reformada em parte. Sucumbência mantida. Recurso de apelação do Facebook provido em parte, desprovido o recurso do corréu Google.” (Apelação Cível nº [1005144-60.2021.8.26.0564](#), Rel. Virgílio de Oliveira Junior, j. 14/06/23).

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Acordo entre as partes. Extinção. Irresignação dos ex-advogados da exequente quanto aos honorários advocatícios e valores correspondentes às multas por litigância de má-fé, impostas à executada. Apelação. Acolhimento da preliminar. Sentença que nada mencionou acerca das pendências relativas aos honorários advocatícios dos apelantes e das multas. Anulação da sentença, para que a execução prossiga quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais e quanto a uma das multas por litigância de má-fé, imposta à executada. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1019906-87.2016.8.26.0554](#), Rel. Virgílio de Oliveira Junior, j. 14/06/23).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de parcial procedência. Irresignação dos embargantes e embargado. Apelação dos embargantes. Sustentam pela necessidade de exclusão dos encargos decorrentes da mora, uma vez que ocorreu o vencimento antecipado das parcelas e que foram reconhecidas abusividades no contrato. Apelação do embargado. Sustenta a possibilidade de utilização do CDI-CETIP como indexador e que não houve cobrança cumulada de comissão de permanência, com multa e juros de mora. Subsidiariamente sustenta pelo arbitramento da verba honorária com base no proveito econômico obtido. CDI-CETIP. Possibilidade de aplicação do CDI como indexador. Precedentes do STJ. Ainda que a aplicação do indexador possa ser considerada abusiva, a declaração não ilidiria os efeitos da mora. Vencimento antecipado da dívida original. Possibilidade. Partes que pactuaram livre e expressamente a incidência da cláusula que prevê o vencimento antecipado do débito em seu valor original. Precedentes. Comissão de permanência mascarada de juros remuneratórios. Inadmissibilidade de sua cumulação com outros encargos

decorrentes da mora. Súmula 472 do STJ. Verba sucumbencial. Honorários que devem ser estabelecidos com base no proveito econômico dos embargantes. Precedentes do STJ e TJSP. Sentença reformada em parte. Honorários recursais. Recurso do embargado parcialmente provido e recurso dos embargantes desprovido.” (Apelação Cível nº [1125720-19.2021.8.26.0100](#), Rel. Virgílio de Oliveira Junior, j. 14/06/23).

“AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAL E MORAL. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Apelação. Preliminar. Cerceamento de defesa. Provas documentais suficientes para a solução da lide. Alegação afastada. Mérito. Relação de consumo. Aplicação do CDC ao caso concreto. Golpe da falsa central. Estelionatários que, mediante ligação realizada que utilizou número idêntico ao número da central de atendimentos do réu (4004-0001), lograram êxito em convencer a autora a transferir R\$65.000,00 aos falsários. Fato que, aliado à detenção dos estelionatários de informações e dados sigilosos da autora, que foi determinante para a ocorrência da fraude. Ausência de provas de que a autora tenha sido efetivamente informada a respeito de medidas de segurança a fim de evitar o golpe sofrido. Falha na prestação do serviço. Réu que não conferiu a segurança adequada e necessária ao serviço que presta. Excludentes de responsabilidade civil não verificadas. Responsabilidade objetiva do réu. Art. 14, CDC. Súmula 479, STJ. Teoria do risco integral. Doutrina. Indenização pelo dano material sofrido que se impõe. Dano moral. Autora que buscou solução administrativa junto ao réu, sem sucesso. Dano moral evidente. Fatos que ultrapassam o mero aborrecimento. Precedentes do TJSP. 'Quantum' indenizatório fixado em R\$4.000,00, valor adequado ao caso concreto. Sentença parcialmente reformada para julgar o feito parcialmente procedente, condenando o réu à indenização pelo dano material no valor de R\$65.000,00 e moral no valor de R\$4.000,00. Sucumbência redistribuída. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1090265-56.2022.8.26.0100](#), Rel. Virgílio de Oliveira Junior, j. 14/06/23).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL -INDENIZAÇÃO E MULTA DOS ARTS. 27, J, E 34 DA LEI Nº 4.886/65 - RELATÓRIO COM AS VERBAS DEVIDAS - APRESENTAÇÃO PELA PRÓPRIA RÉ - VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – "VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM" - DEVER DA BOA-FÉ OBJETIVA - ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL - QUANTIAS DEVIDAS - COMISSÕES PAGAS - RÉ - NÃO INSURGÊNCIA DURANTE A RELAÇÃO CONTRATUAL - ACEITAÇÃO TÁCITA - RENÚNCIA AO EXERCÍCIO DO DIREITO ("SUPRESSIO") - SENTENÇA - MANUTENÇÃO. APELO DA RÉ DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1002367-35.2021.8.26.0554](#), Rel. Tavares de Almeida, j. 14/06/23).

“AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. Prestação de serviços. Assistência técnica. Oficina mecânica. Manutenção de veículos. Argumentação de dependência da contratante e cessação dos encaminhamentos para reparos unilateralmente. Argumentação quanto aos investimentos realizados e expectativa de retornos. Sentença de improcedência dos pedidos. Insurgência da autora. Inadmissibilidade. Não comprovada a exclusividade de contratação da apelante, especialmente pelo recebimento de valores de outros clientes, não há que se falar em perdas e danos decorrentes da rescisão contratual. Ônus do qual a autora não se desincumbiu. Inteligência do art. 373, I, do CPC. Aquisição de equipamentos e contratação de funcionários que faz parte da prestação de serviços da recorrida. Decisão preservada. **Recurso desprovido.**” (Apelação Cível nº [0040113-89.2020.8.26.0100](#), Rel. Marcos Gozzo, j. 14/06/23).

“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Revenda de Jet-Ski. Sentença que julgou o pedido procedente em face da pessoa física e improcedente em relação à pessoa jurídica. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE. Argumentação de descumprimento da avença por parte da requerida. Autorização para a realização do negócio que partiu de pessoa que se apresentou como funcionário da empresa. Forçoso reconhecer que o demandante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil vigente. **Recurso desprovido.**” (Apelação Cível nº [1000092-40.2016.8.26.0247](#), Rel. Marcos Gozzo, j. 14/06/23).

“AÇÃO DECLARATÓRIA. Pretensão de limitar os descontos dos empréstimos bancários a 30% dos rendimentos líquidos, condenando-se os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais. Pedidos julgados improcedentes. Insurgência da autora. CONTRATOS BANCÁRIOS. Empréstimos consignados em folha de pagamento. Remuneração auferida que possui caráter alimentar, o que enseja a obrigatoriedade de limitação dos valores a serem descontados ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos da autora, que corresponde à remuneração bruta com dedução dos valores de Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária, de acordo com a ordem de contratação. Servidor público estadual. Limitação de 35%. Precedentes deste E. Tribunal. Decisão reformada. DANOS MORAIS. Inadmissibilidade. Ausência da prática de qualquer ato ilícito pelos réus. Os descontos foram realizados conforme os termos contratados pelas partes, não podendo a recorrente atribuir aos bancos sua desorganização financeira. Ora, ela foi a responsável pelo comprometimento de grande parte de sua renda, não sendo razoável, nessa oportunidade, compensá-la por isso, sob pena dela se beneficiar da própria torpeza (*venire contra factum proprium*). **Recurso provido em parte** somente para limitar os descontos dos empréstimos consignados a 35% dos rendimentos líquidos do requerente.” (Apelação Cível nº [1000474-28.2021.8.26.0483](#), Rel. Marcos Gozzo, j. 14/06/23).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM CONDENATÓRIA A REPARAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sentença que julgou o pedido inicial parcialmente procedente. Sucumbência da requerida. CONTRATO BANCÁRIO. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do artigo 14 do CDC e da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça. Faturas de cartão de crédito. Parcelamento. Renegociação. Requerido que não se desincumbiu do ônus de provar a origem e regularidade de tal operação. Manutenção que se impõe. Sentença mantida. **Recurso desprovido.**” (Apelação Cível nº [1013311-81.2019.8.26.0032](#), Rel. Marcos Gozzo, j. 14/06/23).

“RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano moral e material – Compensação de cheques adulterados – Perícia técnica produzida que concluiu pela existência de adulteração no preenchimento do valor constante de uma das duas cédulas emitidas pelo autor – Ausência de responsabilidade da instituição financeira pela cédula que foi emitida e repassada pelo autor "em branco", tendo dado azo ao preenchimento abusivo pelo portador - Como o banco réu permitiu a compensação de cheque adulterado, de rigor que arque com a responsabilidade, cabendo destacar-se que o risco é próprio de sua atividade econômica - Legitimidade da pretensão do autor à restituição do valor a que foi desapossado em virtude da compensação do cheque adulterado de nº 000010, que consiste no saldo resultante entre o valor originário da cédula emitida de R\$ 60,00 e o débito compensado

em sua corrente de R\$ 600,00 – Sentença reformada nesse ponto. Responsabilidade civil – Dano moral – Compensação de cheque adulterado que, por si só, não configura dano moral – Não demonstrada a ocorrência de violação significativa a direito de personalidade do autor - Não há prova nos autos de que a quantia descontada indevidamente tenha prejudicado a subsistência do autor ou ocasionado inscrição desabonadora em seu nome - Indenização por danos morais que não se legitima – Procedência parcial da ação decretada – Apelo do autor parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1019138-77.2019.8.26.0451](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 28/06/23).

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Requisitos - Art. 784, III, do atual CPC – Instrumento particular de acordo subscrito, pessoalmente pelo representante legal da empresa executada e pela segunda testemunha, digitalmente pelas exequentes e pela primeira testemunha - Instrumento que deve ser reputado como título executivo extrajudicial – Desnecessidade de as embargadas recorrerem ao processo de conhecimento para receberem o seu crédito – Improcedência dos embargos e extinção da execução afastadas – Sentença anulada, determinando-se o prosseguimento regular do processo executivo - Apelo das embargadas provido.” (Apelação Cível nº [1048646-52.2022.8.26.0002](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 28/06/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que rejeita impugnação à penhora - Possibilidade da penhora de direitos minerários detidos pela executada/agravante e registrado junto a ANM (Agência Nacional de Mineração – Alegação dos agravantes de excesso de execução não comprovada, principalmente em razão do vultoso valor do débito executado - Eventuais valores arrestados/penhorados superiores ao valor do débito exequendo, inexistirá qualquer prejuízo aos agravantes, porquanto, o que sobejar, ser-lhes-á restituído ao final – Questões já enfrentadas em agravo de instrumento anterior, contra decisão que havia deferido as constrições objeto da presente impugnação ofertada em primeira instância (AI n. 2088408-30.2023.8.26.0000) – Ordem legal a que alude o art. 835 do CPC que é preferencial, não impositiva ou absoluta – Decisão mantida – Recurso improvido, prejudicado o agravo regimental 2103019-85.2023.8.26.0000/50000.” (Agravo de Instrumento nº [2103019-85.2023.8.26.0000](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 28/06/23).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de procedência e de extinção da execução – Irrazoabilidade – Instrumento Particular de Acordo e Confissão de Dívida garantido por Nota Promissória – Títulos revestidos de certeza, liquidez e exigibilidade – Causa subjacente incontroversa (art. 374, III, do CPC) – Empréstimo tomado junto à instituição financeira, alheia à lide, inadimplido pelo embargante/executado, resultando na consolidação da propriedade do embargado/exequente – Embargante/Executado que não nega o compromisso firmado, limitando-se a apresentar questões formais insuficientes para descaracterizar o título e afastar a obrigação assumida – Violação da boa-fé objetiva (art. 422 do CC e art. 5º do CPC) – No mais, excesso de execução não verificado – Sentença reformada – Embargos à execução improcedentes – Inversão do ônus da sucumbência – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1002583-37.2020.8.26.0099](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 28/06/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. SOBRE ESTADIA DE CONTÊINERES C.C. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR. Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência. Pleito da agravante

para que a agravada seja compelida a devolver dois dos contêineres que permanecem na sua posse advindos de contrato celebrado entre as partes, alegadamente descumprido. In casu, independentemente da discussão acerca do fumus boni iuris, o periculum in mora não está presente. Contêineres que estão na posse da agravada há mais de dois anos, sem evidências de qualquer reclamação anterior da agravante. Descabimento da concessão de tutela inaudita altera pars neste momento processual, sendo prudente a formação do contraditório. Necessária cautela, por ora, com manutenção da decisão agravada. Etapa processual em que se apreciam apenas os requisitos mínimos para a concessão da tutela, sendo prematuro adentrar-se a fundo no direito controvertido, sob pena de frustrar a observância do devido processo legal, com supressão de instância. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (Agravado de Instrumento nº [2115206-28.2023.8.26.0000](#), Rel. Heloísa Minessi, j. 28/06/23).

“AÇÃO DECLARATÓRIA - LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - INCIDÊNCIA - AUTORA - DESTINATÁRIA FINAL - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA - SUBSUNÇÃO À TEORIA FINALISTA MITIGADA - PRECEDENTE DO STJ - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90 - INAPLICABILIDADE - AUTORA - VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO - AUSÊNCIA - ARGUIÇÃO - CERCEAMENTO NA PRODUÇÃO DA PROVA - INOCORRÊNCIA - PROCESSO EM TERMOS PARA O JULGAMENTO - PROVAS ADICIONAIS - PRESCINDIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO DE INTERMEDIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE ACADEMIAS CREDENCIADAS POR FUNCIONÁRIOS (GYMPASS) - AUTORA - PRETENSÃO - REVISÃO DO INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO - ONEROSIDADE EXCESSIVA E VIOLAÇÃO DOS DEVEDORES CONTRATUAIS - NÃO DEMONSTRAÇÃO - DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC - CLÁUSULAS - FÁCIL INTERPRETAÇÃO - RESPEITO AO PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA - INTELIGÊNCIA DO ART. 421, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL - PEDIDO INICIAL - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO. APELO DAS AUTORAS DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1126746-52.2021.8.26.0100](#), Rel. Tavares de Almeida, j. 28/06/23).

24ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu a expedição de ofício às fintechs. Irresignação do exequente. Possibilidade. "Fintechs" são empresas que utilizam exclusivamente o meio eletrônico (virtual) para ofertar um produto ou um serviço financeiro ao consumidor final. Resolução 4.656/18 e Comunicado nº 31.506/2017 do BACEN. Pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema Bacenjud 2.0 não contempla as instituições financeiras indicadas pela parte, denominadas "fintechs" e bancos digitais, o que possibilita a expedição de ofícios para localização de bens Precedentes desta Câmara. Decisão reformada. **RECURSO PROVIDO.**” (Agravado de Instrumento nº [2085693-15.2023.8.26.0000](#), Rel. Pedro Paulo Maillet Preuss, j. 15/06/23).

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação monitória. Inadimplemento de cheque. Rejeição dos embargos monitórios e da reconvenção. Irresignação do embargante. Conexão. Não configuração. Reputam-se conexas ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Inteligência do Art. 55, do CPC. Caso em que esta monitória e a de nº 1000763-38.2021.8.26.0619 não discutem as mesmas cártulas, quicá tramitam entre as mesmas partes. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova pericial para avaliação do bem objeto de dano em pagamento impossível de ser realizada. Máquina injetora que não se encontra mais em poder de qualquer das partes, tampouco no estado em que realizada a

dação. Magistrado que possibilitou às partes comprovarem o valor do bem por outros meios de prova em direito admitidas (Art. 369, CPC). Princípio do convencimento motivado ou da persuasão racional (art. 371, do CPC). Mérito. Réu que, mediante prova documental e testemunhal, comprovou fato modificativo do direito do autor, nos moldes que lhe competia (Art. 373, II, CPC). Caso em que o credor aceitou ter a quitação da cártula no valor de R\$ 3.118,30 por meio de dação em pagamento de uma máquina injetora, a qual alienou por R\$ 10.000,00. Extinção da dívida, nos termos do Art. 356, do Código Civil. Reconvensão, entretanto, adequadamente rejeitada. Devedor que não tem direito ao ressarcimento da diferença entre o valor de mercado da máquina e o valor transacionado. Pretensão que não restou acordada entre as partes. Embargos monitórios acolhidos para declarar extinta a dívida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1000764-23.2021.8.26.0619](#), Rel. Rodolfo Pellizari, j. 15/06/23).

“**APELAÇÃO** - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – I – Sentença de improcedência – Recurso do autor – II - Autor que subscreveu contrato de abertura de conta corrente junto ao banco réu tanto na qualidade de representante da empresa devedora principal, quanto como na de devedor solidário - Desligamento do quadro societário da empresa devedora principal que não implica em automática exoneração da responsabilidade do autor pelo cumprimento da obrigação - Autor que anuiu com sua condição de devedor solidário inclusive quanto às operações de crédito que fossem realizadas posteriormente junto à conta corrente - Cabia ao autor notificar, por escrito, o banco réu de sua intenção de se exonerar da condição de interveniente garante, o que não foi demonstrado nos autos – Sendo o autor pessoa física autônoma, garantidora do débito como devedor solidário, sua responsabilidade rege-se pelo art. 275 do CC – Permanecendo incólume a responsabilidade solidária do autor, não há como se imputar qualquer ilícito ao banco réu decorrente da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito relativa ao inadimplemento do contrato sub judice – Indenização por danos morais indevida – Precedentes deste TJSP - Ação improcedente – Sentença mantida – III - Litigância de má-fé caracterizada – Devida condenação do autor ao pagamento de multa pela litigância de má-fé, pois alterou a verdade dos fatos, ao afirmar desconhecer os débitos pelos quais seu nome foi negativado, quando, em verdade, há prova nos autos no sentido de demonstrar a efetiva existência de relação jurídica entre as partes, bem como dos débitos – IV - Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do NCPC – Apelo improvido.” (Apelação Cível nº [1003314-16.2022.8.26.0664](#), Rel. Salles Vieira, j. 15/06/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL.** Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais Sentença de improcedência. Negativação de nome em órgão de proteção ao crédito. Insurgência restrita aos danos morais. Não se configuram os danos extrapatrimoniais pretendidos no caso concreto, ante a existência de inscrições negativas preexistentes. Inteligência da Súmula nº 385 do E.STJ. Precedentes desta C. 24ª Câmara de Direito Privado. **Honorários advocatícios.** Resultado proclamado que impede a inversão do ônus de sucumbência, dado o integral decaimento experimentado pela demandante. Todavia, enseja a alteração, de ofício, do critério de fixação, para aquele previsto no § 8º, do Art. 85, do CPC. Ausência de condenação em dinheiro e valor da causa baixo. Valor fixado por equidade nesta Instância. Aplicabilidade da regra contida no § 8º-A do referido artigo. Montante arbitrado segundo a Tabela da Seccional de São Paulo da Ordem dos

Advogados atribuído ao procedimento ordinário. **RECURSO DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1015512-37.2022.8.26.0001](#), Rel. Rodolfo Pellizari, j. 15/06/23).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. Duplicatas cedidas em garantia por empresa em recuperação judicial. Demanda movida contra a parte cedente e o devedor. Sentença de procedência. Inconformismo deduzido por todos os réus condenados solidariamente. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alegação de que o crédito em questão é de natureza concursal e já foi habilitado no quadro-geral de credores do processo recuperacional. Crédito objeto de cessão fiduciária que, em princípio, não se submete aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/05). Duplicatas dadas em garantia de crédito já declarado extraconcursal por este E. Tribunal de Justiça, pendendo a apreciação de agravo interno contra decisão de não conhecimento do recurso especial interposto. Examinado no estado da asserção, prima facie, o provimento jurisdicional almejado se mostra necessário, tendo a requerente feito o manejo da via adequada. Preliminar rejeitada. MÉRITO. Apresentação de relação de títulos cedidos em garantia, em documento anexo ao chamado "Master de Constituição de Garantia", associado à Cédula de Crédito Bancário nº 239/2016 e à Cédula de Crédito à Exportação nº 134/2017. Desnecessidade de exibição do título mencionado na relação, pois o objeto da cessão fiduciária – e o que deve ser especificado – são os direitos creditórios, não o título, o qual apenas os representa. Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça. Direito retratado em relação unilateralmente elaborada pelo credor, mas no estrito cumprimento dos termos pactuados, os quais estabeleceram a possibilidade de cessão, de tempos em tempos, de novos títulos, os quais seriam, se aceitos pelo cessionário, automaticamente incluídos como direitos creditórios e deveriam constar de relatório confeccionado pelo credor. Crédito objeto de cobrança oriundo de duplicatas expressamente mencionadas na relação de títulos juntada pelo requerente. Notificação extrajudicial do devedor acerca da cessão. Comprovação. Juntada de aviso de recebimento remetido ao domicílio incontroverso, no nome de pessoa de mesmo sobrenome do devedor. Nestes termos, como não há prova do pagamento, impõe-se o acolhimento da pretensão deduzida, sendo igualmente responsáveis a cedente e os devedores coobrigados, por força de cláusula expressa da avença. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS, nos termos da fundamentação.” (Apelação Cível nº [1037776-27.2018.8.26.0506](#), Rel. Rodolfo Pellizari, j. 15/06/23).

37ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“CONTRATOS – Transporte aéreo nacional de pessoas – Restrição descabida a embarque, depois de realizado o "check in", de menor portador de autismo e "Síndrome Cri Du Chat" sem apresentação de cédula de identidade – Caso de impossibilidade absoluta de sua obtenção, sendo substituída por certidão de nascimento original, atestado médico e declaração administrativa – Desencadeamento de crise emocional no menor afetado, com as conseqüências externas, inclusive para o restante da família que o acompanhava – Recusa infundada da companhia aérea – Obrigação de indenizar pelos danos morais causados, em se tratando de evento que passa ao largo da qualificação de simples aborrecimento – Arbitramento em dez mil reais para o menor diretamente afetado e em três mil reais para os demais passageiros componentes do grupo familiar – Diminuição incabível, dadas as peculiaridades do caso – Sentença de procedência da ação indenizatória mantida – Apelação improvida.” (Apelação Cível nº [1017325- 93.2022.8.26.0003](#), Rel. José Tarciso Beraldo, j. 13/06/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA ora em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Anterior acórdão de parcial provimento que foi objeto de Recurso Especial interposto pelo agravante - - Provimento do Recurso Especial pelo C. Superior Tribunal de Justiça - Autos encaminhados pela Presidência da Seção de Direito Privado deste E. TJSP para reapreciação por esta C. Câmara, para que analise a concessão da medida executiva atípica considerando: esgotamento dos meios típicos e indícios de ocultação de patrimônio - Decisão primária que negou pedido de suspensão de CNH dos executados, pesquisa junto ao CCS-BACEN, expedição de ofício à Polícia Federal para anotação de restrição de saída dos executados do país, expedição de ofício ao INSS para informação acerca de existência de eventual empregador, bloqueio dos cartões de crédito dos executados, bem como a decretação de indisponibilidade de seus bens perante o CNIB - **IRRESIGNAÇÃO DA EXEQUENTE** - Superveniente decisão do MM. Juiz de Origem reconsiderando parte da decisão primária, deferindo expedição de ofício ao INSS e a pesquisa CCS-BACEN - **MATÉRIA NÃO CONHECIDA NESTA PARTE** - Medida executiva atípica - Reconhecimento da constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC, pelo julgamento da ADI nº 5941, pelo STF - Parâmetros de adoção para medidas atípicas já delimitados no julgamento do REsp nº 1.782.418/RJ, pelo E. STJ, a saber, pleno exercício do contraditório e da ampla defesa; a fundamentação específica, fundada nas particularidades do caso concreto; o esgotamento dos meios prévios de satisfação do crédito; a adequação, razoabilidade e necessidade das medidas postuladas; e, por fim, a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação imposta - In casu, restou demonstrado o esgotamento de meios executivos típicos e ocultação de patrimônio - Executado que embora tenha comparecido nos autos, nas três instâncias, para suscitar a inconstitucionalidade da aplicação da medida atípica, não indicou nenhum bem à penhora, tampouco informou onde se encontra o veículo penhorado, razão pela qual, por duas vezes, já foi condenado por ato atentatório à dignidade da justiça - Bloqueio de cartões de crédito dos executados - Possibilidade - Providência que embora não possua caráter patrimonial direto, impede que contraiam novas dívidas e ainda contribui de alguma forma, para o pagamento do débito exequendo - Restrição, todavia, que não pode atingir cartões cuja finalidade exclusiva consiste na compra de medicamentos e alimentos. Execução que se realiza no interesse do credor - Suspensão da CNH e restrição para saída do país - Descabimento - Medida coercitiva incabível no caso concreto que afetaria direitos constitucionalmente assegurados - Prejuízo à vida cotidiana do cidadão, extrapolando os limites da lide - CNIB - Descabimento - Aplicação do Tema 44 - IRDR nº 2256317-05.2020.8.26.0000, artigo 139, IV, do Código de Processo Civil - Admissão do IRDR com determinação de suspensão dos processos que digam respeito a possibilidade de utilização da CNIB - Decisão do Exmo. Des. Rel. em data próxima ao término do prazo, mantendo a suspensão em razão da afetação, pelo Superior Tribunal de Justiça, de tema substancialmente idêntico, para julgamento sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1.137) - **RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE e NA PARTE CONHECIDA PROVIDO EM PARTE, com determinação.**” (Agravado de Instrumento nº [2267382-31.2019.8.26.0000](#), Rel. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 07/06/23).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - Autor-recorrido que pugna pelo reconhecimento da intempestividade dos recursos interpostos -

Não acolhimento - Apelantes que não foram intimados ou participaram da audiência de justificação que culminou no *Decisum* hostilizado - Ausência da publicação da sentença homologatória do acordo firmado na audiência suso referida - Contagem do prazo para interposição de recurso que sequer iniciou para os recorrentes - **PRELIMINAR REJEITADA. POSSESSÓRIA** - Vício de citação - Caracterização - Necessidade de citação pessoal dos invasores e a citação por edital daqueles não citados pessoalmente - Formalidade que compõe requisito de desenvolvimento válido e regular do processo - Inteligência do art. 554, § 1º, do CPC - Jurisprudência do C. STJ e desta E. Corte nesse sentido - Intervenção da Defensoria Pública como custos *vulnerabilis* - Possibilidade - Certidão do mandado citatório da ré que informa que aproximadamente 200 (duzentas) famílias estariam vivendo no imóvel esbulhado - Medida necessária para a promoção e defesa dos direitos humanos, individuais e coletivos dos grupos vulneráveis - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido - **Sentença de extinção do processo anulada - RECURSOS PROVIDOS.**” (Apelação Cível nº [1014516-18.2022.8.26.0008](#), Rel. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 07/06/23).

DIREITO PRIVADO 3

25ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Sentença de procedência parcial do pedido. Apelação de ambas as partes. Hospital demandado que sequer apresentou o número de protocolo da solicitação que teria sido realizada junto ao plano de saúde, de modo que não pode alegar a ausência de cobertura. Ademais, na ação de produção antecipada de prova, a seguradora afirmou que não houve prévia solicitação de cobertura da cirurgia. Danos morais. Ausência de configuração. Autor que sofreu mera cobrança indevida, não havendo qualquer repercussão em sua vida privada tampouco restrição de crédito. Necessidade de observação dos índices percentuais previstos no art. 85, §2º do CPC. Impossibilidade de arbitramento dos honorários em montante inferior. Entendimento do C. STJ de que o §2º do art. 85 do CPC veicula a regra geral, de aplicação obrigatória (REsp 1.746.072). Tema 1076 que corrobora a necessidade de observação dos parâmetros delineados no mesmo artigo, impedindo a fixação por equidade. Honorários de sucumbência que ficam estabelecidos em 10% do valor da condenação. RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE; RECURSO DO AUTOR PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1008833-11.2022.8.26.0554](#), Rel. Carmen Lúcia da Silva, j. 06/06/23).

“APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – Contrato firmando anteriormente às alterações à Lei 9.514/97 promovidas pela Lei 13.465/17 – Aplicação ao caso da legislação vigente à época – Incontroversa a correta intimação pessoal do devedor acerca do início do procedimento de execução extrajudicial – Consolidação da propriedade em favor do credor sem qualquer vício – A necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data do leilão extrajudicial previsto na Lei nº 9.514/97, é assunto pacificado pela jurisprudência do STJ e do TJSP – Apesar da dúvida acerca da efetiva notificação pessoal, resolve a demanda a constatação de que a presente ação anulatória foi ajuizada após regular consolidação da propriedade e anteriormente à realização do primeiro leilão, demonstrando ciência inequívoca do devedor acerca do procedimento em curso – Reforma da sentença – Improcedência da ação – Redistribuição dos ônus sucumbenciais – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1002278-56.2021.8.26.0022](#), Rel. Hugo Crepaldi, j. 15/06/23).

“APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória de assembleia geral – Condomínio – Assembleia realizada por meio de plataforma digital – Irresignação dos autores que pleiteavam reunião presencial, apesar das restrições sanitárias decorrentes da pandemia – Assembleia que apresentou diversos problemas técnicos, inviabilizando a participação dos condôminos – Sentença que anulou a assembleia realizada em plataforma digital – Apelação dos autores que busca obrigar todas as assembleias a serem realizadas de maneira presencial, além de proibir o síndico de realizar atos difamatórios em seu desfavor – Assembleia que deve ser realizada da maneira acordada pelos próprios condôminos, podendo ser presencial ou digital – Proibição de atos difamatórios já previsto em lei, sendo desnecessária decisão de proibição – Recurso do síndico pleiteando ilegitimidade passiva – Pedido inicial que também busca analisar as atitudes do corréu como síndico - Inequívoca sua legitimidade para figurar no polo passivo - Apelação do condomínio requerendo que a assembleia não seja anulada – Conjunto probatório que comprova ineficácia da assembleia realizada – Incorrência na proibição disposta no inciso II do artigo 1354-A do Código Civil - Sucumbência recíproca mantida -

Recursos improvidos.” (Apelação Cível nº [1071821-72.2022.8.26.0100](#), Rel. João Antunes, j. 29/06/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AGÊNCIA DE TURISMO – Compra de pacote turístico. Intermediação do negócio pela Decolar. Cadeia de Consumo – Legitimidade passiva ad causam reconhecida – Responsabilidade configurada. Reembolso dos valores pagos. Danos morais – Afastamento – Meros aborrecimentos em relação de consumo Apelo parcialmente provido.**” (Apelação Cível nº [1001367-58.2022.8.26.0394](#), Rel. Almeida Sampaio, j. 29/06/23).

“**RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.** Dívida em nome da autora a qual se encontra prescrita. Declaração de inexigibilidade de débito prescrito. Prescrição dos débitos do Autor em relação à Requerida, que impede a cobrança judicial ou extrajudicial dos valores. Impossibilidade de expor o consumidor, permanentemente, a situação de cobrança extrajudicial ou judicial de débitos, não mais passíveis de pretensão judicial. Obrigação natural que, no máximo, pode gerar adimplemento voluntário pelo Autor, se assim houver por bem. Necessária declaração de inexigibilidade do débito prescrito e declaração de impossibilidade de cobrança judicial e/ou extrajudicial. Dano moral. Impossibilidade. Redução de Score ou dificuldades creditícias que não foram demonstradas. Indenização indevida. Improcedência na origem. Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação da autora parcialmente provido para declarar a inexigibilidade da dívida, e exclusão do nome da autora da plataforma Serasa Limpa Nome, mantida a improcedência quanto aos danos morais, ajustadas as verbas sucumbenciais.” (Apelação Cível nº [1052315-16.2022.8.26.0002](#), Rel. Marcondes D’Angelo, j. 30/06/23).

26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“1. **COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL** – Ação declaratória cc revisional – Alegação de simulação do referido compromisso, porquanto as autoras pretendiam firmar contrato de empréstimo da quantia de R\$300.000,00, mas firmaram compromisso de compra e venda no valor de R\$483.000,00 com vício de consentimento – Pretensão que não convence – Ausência de provas suficientes para demonstrar a efetiva contratação de empréstimo de R\$300.000,00 com os réus – Fatos alegados nos autos e no recurso que são meramente indiciários e não conduzem à conclusão de existência de simulação, cedendo perante o compromisso de compra e venda firmado e confirmado pela prova testemunhal que ratificou a aquisição e quitação do imóvel pelos ora réus. 2. Autoras que, caso pretendessem apenas contratar o empréstimo de R\$300.000,00, poderiam não ter assinado outro contrato com dívida principal de R\$483.000,00, como fizeram. 3. Cláusula contratual que prevê o reajuste anual do valor da parcela pelo IGPM, acrescido da taxa da Caderneta de Poupança – Ausência de bis in idem – Utilização equivocada da palavra "reajuste" para ambos, tendo, cada qual, uma função – IGPM que funcionou como índice de recomposição das perdas inflacionárias – Taxa da Caderneta de Poupança que se relaciona com juros remuneratórios – Possibilidade de cumulação entre correção monetária e juros remuneratórios. 4. Autoras que concordaram com os mencionados índices contratualmente previstos – Alegado desconhecimento sobre o IGPM que não socorre as autoras - Repentina alta do referido indicador que não configura

a onerosidade excessiva com extrema vantagem para a outra parte em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, reclamada pelo artigo 478 do Código Civil para fins de interferência judicial no reequilíbrio contratual. 5. Capitalização de juros não prevista e ausentes indícios de que tenha sido praticada – Amortização pretendida pelas autoras que é incabível – Montante principal pago em parcelas que receberiam os acréscimos de juros concomitantemente à passagem do tempo e não por projeção dos juros ao futuro. 6. Parte autora a quem cabe, por sua conta e risco, fazer as representações às autoridades pretendidas nestes autos. 7. Pagamento de taxa de ocupação aos réus, em caso de rescisão contratual – Cabimento – Redução do valor mensal para 0,1% do valor atualizado do imóvel, tendo em vista que não havia edificação no lote prometido à venda, o que impediu a plena fruição do bem, a não ser após os esforços das próprias promissárias compradoras. 8. Fixação de honorária sucumbencial, ainda que diante de sucumbência recíproca, que deve observar o percentual mínimo garantido aos patronos das partes reciprocamente sucumbentes. Provimento parcial.” (Apelação Cível nº [1000959-41.2021.8.26.0220](#), Rel. Vianna Cotrim, j. 01/06/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL.** Locação de Loja de Uso Comercial em Shopping Center. Ação de despejo por denúncia vazia. Procedência. Honorários Advocatícios Sucumbenciais. Obrigatoriedade de observância dos percentuais previstos no § 2º do art. 85 do CPC quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados (tese fixada no Tema Repetitivo nº 1.076, pelo C. STJ). Reconvenção. Dificuldades financeiras para o pagamento dos aluguéis, decorrentes da pandemia de Covid-19, que não podem ser opostas ao locador. Incabível troca unilateral do índice de reajuste do valor do aluguel, do IGP-M para o IPCA. Descontos de 50% no valor do aluguel mínimo mensal e encargos, contudo, que se revelam adequados e proporcionais durante o período de restrição total de funcionamento, com fechamento do comércio, quando o imóvel não pode mais ser utilizado. Afastada hipótese de prejuízos no faturamento decorrentes de alteração do mix de lojas no centro comercial. Cerceamento de defesa não configurado. Danos morais incorrentes. Recurso da ré-reconvinte, parcialmente provido. Recurso do autor-reconvindo, provido.” (Apelação Cível nº [1004126-54.2021.8.26.0224](#), Rel. Maria de Lourdes Lopez Gil, j. 16/06/23).

“**APELAÇÃO - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILOMETRO - AÇÃO EDILÍCIA, C.C PERDAS E DANOS** – Automóvel que apresentou defeito após 6 meses da aquisição e diversas idas e vindas do bem à concessionária em período superior a 1 ano – Defeitos que não foram sanados no prazo legal - Laudo pericial que reconheceu a substituição do motor do veículo, porém verificou a existência outras anomalias – **RELAÇÃO DE CONSUMO** – Reconhecimento – Aplicabilidade do art. 18, §§ 1º e 3º, do CDC - Desfazimento do negócio – Restituição do preço da compra e venda ao comprador – Indenização por danos morais devida – Sentença mantida. **RECURSO DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1012404-37.2019.8.26.0152](#), Rel. Antonio Nascimento, j. 29/06/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL.** Ação indenizatória por danos morais e materiais fundada em acidente de trânsito. Sentença de extinção por inépcia da inicial. A inicial não é inepta, pois indicou, ainda que de forma superficial, a narrativa dos fatos e a culpa da corré condutora e a responsabilidade da corré proprietária do veículo. As rés, inclusive a seguradora, ofereceram regularmente suas respostas. Necessidade de produção de provas. Sentença reformada. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1078190-82.2022.8.26.0100](#), Rel. Moraes Pucci, j. 29/06/23).

“**SEGURO.** Ação indenizatória por danos materiais e morais. Furto de peças dentro do estabelecimento comercial da autora. Negativa de indenização securitária. Sentença de parcial procedência. Recurso de ambos os polos. Preliminar de cerceamento de defesa arguida pela ré, seguradora. Elementos dos autos que são suficientes para identificar a dinâmica dos fatos. Alegação da autora de violação pela ré do dever de informação. Apólice que indica informações sobre o produto, como acessar as condições gerais e cláusulas especiais. Autora que não era obrigada a contratar com a ré. Alegação de contrato de adesão para se eximir das obrigações que atenta contra a boa-fé objetiva. Apesar das peças de bronze estarem ao ar livre, o local era cercado por todos os lados com muros de três metros de altura, a afastar a exclusão do risco. Cláusula especial que prevê limite da indenização securitária em caso de ausência de instalação de sistema de segurança. Autora que não provou ter nenhum tipo de alarme, o que poderia ter minimizado os danos. Imposição do limite da indenização de R\$ 10.000,00, com desconto da franquia. Ressalvado o produto adquirido posteriormente ao furto, a data da aquisição das peças não afasta a obrigação indenizatória. Correção monetária incide desde a data do contrato e juros de mora se contam da citação, diante da relação contratual (CC, art. 405). Sentença parcialmente reformada. Arbitramento de honorários recursais. Apelo da autora desprovido e recurso adesivo da ré parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1004756-24.2022.8.26.0597](#), Rel. Carlos Dias Motta, j. 29/06/23).

27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÃO.** Venda e compra de mercadorias. Ação monitória, julgada procedente, acolhidos parcialmente os embargos monitórios. Recurso da ré. Preliminar de inadequação da via eleita. Inocorrência. Ação aparelhada com prova escrita da existência do crédito alegado, com potencial suficiente para influir no convencimento do julgador. Inteligência do art. 700 do CPC e precedente do C. STJ. Preliminar rejeitada. Mérito. Documentos que instruem a ação fazem referência à entrega de bens (carne), objeto da atividade da ré, bem como a seu nome de fantasia e que contém assinaturas diversas, presumindo-se se tratarem de prepostos da parte ré, não sendo crível que pessoas assinem aleatoriamente um documento, com indicação de produtos e referência ao estabelecimento, sem consciência do que represente. Verossimilhança na alegação autoral de que foram entregues mercadorias posteriormente à emissão de certos pedidos, justificando os lançamentos de valores de débitos nos documentos já emitidos, dispensando a confecção de novos pedidos. Entender de outra forma, à míngua de elementos contrários de convicção, implicaria em violação à boa-fé objetiva, regra de conduta exigível de todos os participantes dos negócios jurídicos em geral. Título executivo judicial regularmente constituído. Honorários sucumbenciais. Modificação da base de cálculo e do percentual arbitrado. Parcial cabimento. Verba que deve incidir sobre o montante da condenação, mantida o percentual fixado por representar a proporcionalidade da derrota de cada parte. Inteligência do art. 85, § 2º do CPC. Condenação da ré às penas da litigância de má-fé requerida em contrarrazões. Rejeição. Conduta da parte ré que não extrapolou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. **Sentença parcialmente modificada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO**, tão somente para modificar a base de cálculo para a incidência dos honorários sucumbenciais.” (Apelação Cível nº [1001406-16.2022.8.26.0407](#), Rel. Sergio Alfieri, j. 06/06/23).

“CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO. Locação temporária. Ação de obrigação de não-fazer com pedido de indenização por danos morais c/c declaratória de nulidade de artigo da convenção condominial e tutela de urgência. Ação julgada parcialmente procedente para anular a cláusula de proibição de sublocação das unidades. Apelação dos autores. Pretensão à locação, por temporada, do apartamento. Pedido de reforma da sentença. Alegação de que não se trata de sublocação temporário. Não acolhimento. Exploração da sublocação para fins comerciais e de hospedagem reconhecida. Locação de unidades condominiais por temporada através de plataforma de hospedagens online (airbnb, booking e afins) proibida. Matéria que deve ser versada na convenção do condomínio. Ausência de caracterização de danos morais indenizáveis. Improcedência mantida. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.” (Apelação Cível nº [1091512-14.2018.8.26.0100](#), Rel. Luís Roberto Reuter Torro, j. 06/06/23).

“AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Autor Rodrigo aduz que em 25/07/2019 teve seu caminhão com caçamba acoplada atingido na lateral por veículo da requerida Fortpav quando trafegava pela estrada vicinal sentido Macatuba/Borebi. – Ressalta que utiliza o veículo para sustento familiar; e, que devido ao acidente ficou sem uso por 103 dias – Pretensão de lucros cessantes e de indenização por danos materiais em razão da desvalorização do bem após o conserto. Respeitável sentença que condenou a ré Fortpav ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R\$ 19.817,31 e lucros cessantes por 103 dias de paralisação do veículo a ser apurado em fase de cumprimento de sentença – Condenação da seguradora denunciada Berkley a pagar à denunciante quantia correspondente à indenização que lhe foi imposta. Irresignação da seguradora denunciada – Apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa por não ter sido realizada prova pericial - Ressalta que o pagamento da indenização securitária depende da responsabilização do segurado, da prova da cobertura, da inexistência de riscos excluídos e da demonstração de que a segurada cumpriu com todas as obrigações contratuais, o que não foi objeto de análise pelo Juízo de origem – Entende que em caso de procedência devem ser observados o limite máximo de indenização e a participação obrigatória do segurado no pagamento da franquia – Quer o afastamento da sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência por ter aceito a denúncia. – Destaca não ter sido demonstrada a desvalorização do bem e a ocorrência de lucros cessantes, ressaltando que mantida a condenação neste ponto, deve ser determinada a realização de perícia contábil. Contrarrazões apresentadas por RODRIGO DE MARCOS CATTUZZO e FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS. Oposição ao julgamento virtual pela apelante. Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade de produção de prova pericial – Condicionantes previstas na apólice que restaram demonstradas – Desvalorização do veículo do tipo "roll on roll off" que restou demonstrada com a indicação de "recuperado" no documento – Veículo que se caracteriza pela integração entre caminhão e caçamba – Precedente. Responsabilidade do segurado pelo acidente que restaram demonstradas, como bem salientado pelo Juízo de origem. Indenização securitária prevista no item 2.1 da cláusula adicional nº 243 que se aplica ao caso concreto e não prevê o pagamento de franquia – Inexistência de elementos que permitam concluir que a cláusula adicional nº 243 está atrelada à cláusula principal nº 114 que prevê limite da indenização e o pagamento de franquia – Contratação da cobertura adicional depende da contratação da cobertura básica, porém, o pagamento da indenização de uma não está condicionado ao pagamento da indenização da outra. Limitação do valor da indenização que não constou do julgado recorrido – Previsão contratual de limite máximo de garantia da apólice de R\$ 1.560.000,00 que deve ser considerado. Verbas de sucumbência – Apelante que aceitou a denúncia, mas manifestou oposição ao pleito ao se

insurgir contra questões relacionadas ao próprio contrato de seguro – Ônus da sucumbência na lide secundária que devem ser suportados pela denunciada. Lucros cessantes que restaram incontroversos como constou da sentença recorrida – Valores devidos a tal título que serão apurados em fase de cumprimento de sentença – Pertinência da produção de prova pericial que deverá ser analisada pelo Juízo de origem na fase de cumprimento. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, para estabelecer limite de responsabilidade da seguradora, conforme previsto em apólice.” (Apelação Cível nº [1000098-90.2020.8.26.0058](#), Rel. Dario Gayoso, j. 07/06/23).

“**APELAÇÃO.** Compra e venda. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de resolução contratual cumulada com reparação de danos. Sentença de parcial procedência. Afastada a indenização por perdas e danos. Insurgência do autor. Perdas e danos em virtude da frustração da celebração do contrato. Cabimento. Energia que ficou disponibilizada ao réu e somente após decorrido o primeiro mês é que se manifestou declinando da intenção de contratar. Apelo do réu. Afastamento da multa pela não assinatura do contrato. Acolhimento parcial. Multa que deve ser calculada proporcionalmente sobre os meses negociados, excluindo-se o mês de julho/2020, em decorrência da condenação por perdas e danos. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1075766-38.2020.8.26.0100](#), Rel. Luís Roberto Reuter Torro, j. 20/06/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO.** Ação Anulatória de Cláusula Contratual c.c. Repetição de Indébito. Contrato de seguro de vida em grupo. DECISÃO que deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender com o reajuste impugnado, mantendo os termos inicialmente contratados. INCONFORMISMO da Seguradora demandada deduzido no Recurso. EXAME: Configuração dos elementos que evidenciam a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Aplicação do artigo 300 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento nº [2025029-18.2023.8.26.0000](#), Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 20/06/23).

“**APELAÇÃO.** Embargos de terceiro. Sequestro de grãos realizado nos imóveis pertencentes aos embargantes. Sentença de improcedência. Manutenção. Contexto dos autos que revela a existência abuso da personalidade jurídica. Demonstração de que os embargantes e a empresa executada atuavam sem distinção entre as atividades exercidas. Constrição que deve permanecer hígida. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1001200-88.2018.8.26.0262](#), Rel. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 20/06/23).

“**APELAÇÃO.** Embargos de Terceiro. Cédula de Produto Rural. Parte embargante sustenta que o bem objeto da constrição lhe foi outorgado em penhor. Garantia que não pode ser oposta. Necessidade de registro. Inteligência do artigo 12 da Lei nº. 8.929/94. Averbação que se deu após o indeferimento da tutela provisória de urgência nesta ação. Inoponibilidade. Ausência de fundamento para afastar a constrição operada. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1000086-80.2019.8.26.0262](#), Rel. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 20/06/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (DESPESAS CONDOMINIAIS) – PREFERÊNCIA DE CRÉDITO – Decisão agravada que reconheceu a preferência da credora fiduciária, a quem cabe levantar o produto da arrematação – Descabimento – Despesas condominiais, por sua natureza propter rem, preferem ao crédito decorrente de alienação fiduciária, notadamente porque se destinam à conservação do bem comum, consoante entendimento jurisprudencial e Súmula 478 do Col. STJ – Alienação judicial dos direitos onerados que, nos termos do art. 857, §1º, do CPC, apenas permite ao arrematante sub-rogar-se na posição do devedor fiduciário e retomar a propriedade plena em caso de quitação do financiamento – Produto da arrematação devido preferencialmente ao condomínio, permanecendo imutável a relação jurídica da propriedade fiduciária – Precedentes deste E. TJSP – Decisão reformada – **RECURSO PROVIDO.**” (Agravado de Instrumento nº [2078129-19.2022.8.26.0000](#), Rel. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, j. 06/06/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de Urgência. Dívida prescrita. Decisão que determinou a exclusão de nome inserido no "Serasa Limpa Nome". Tutela de urgência mantida. Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC. Configuração da probabilidade do provimento do recurso e risco de dano grave e irreparável ou de difícil reparação. Informações mantidas em banco de dados que se referem a dívida prescrita. Inadmissibilidade. Prescrição não atinge o direito subjetivo do credor, mas, atinge de morte a pretensão do credor de receber o crédito judicialmente ou mesmo por qualquer procedimento extrajudicial. Obrigação natural. Possibilidade de pagamento voluntário, mas, impossibilidade de utilização de quaisquer meios coercitivos para o pagamento. Inexigibilidade de dívida prescrita. Manutenção do nome do devedor na plataforma "Serasa Limpa Nome" é injustificável. Desrespeito à vontade e direitos do apontado devedor, sobretudo quando o devedor nega a relação jurídica com o credor e não concorda com a manutenção de seu nome na plataforma. Se a "Serasa Limpa Nome" tem apenas o objetivo de aproximar credor e devedor, proporcionando-lhes oportunidade para um acordo, se é verdade que apenas credora e devedora têm acesso à plataforma em menção, se essa plataforma tem apenas o objetivo de criar um campo de concórdia, um protótipo dos Campos Elíseos, como alega e afirma a agravante, não há nenhuma justificativa plausível, nem jurídica, nem ética, para a insistência da agravante na manutenção desse procedimento diante da manifestação contrária da agravada. Utilização desse procedimento para manter uma espada de Dâmoqueles sobre a cabeça da agravada. Inadmissibilidade. A agravante deveria ter adotado as medidas judiciais cabíveis antes da prescrição de seu crédito. Procedimento abusivo. Relação de consumo. Aplicação do microsistema de proteção do consumidor. Violação dos princípios consumeristas que preservam os direitos dos consumidores: boa-fé objetiva; informação; e função social do contrato. Inteligência dos parágrafos 1º e 5º do artigo 43 do CDC. Precedentes desta Câmara. Manutenção da decisão da instância de origem. Recurso desprovido.” (Agravado de Instrumento nº [2202082-20.2022.8.26.0000](#), Rel. Rodrigues Torres, j. 28/06/23).

“LOCAÇÃO DE IMÓVEL. FINALIDADE COMERCIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Empresa coexecutada – devedora principal -, em regime de recuperação judicial. Prosseguimento da execução contra o fiador. Possibilidade. Dicção do art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005. Orientação do C. STJ contida no Recurso Especial nº 1.333.349/SP, julgado sob o rito dos recursos representativos de controvérsias (Tema 885), e na Súmula 581. Precedentes desta E. 28ª Câmara de Direito Privado. Recurso desprovido.” (Agravado de Instrumento nº [2112160-31.2023.8.26.0000](#), Rel. Dimas Rubens Fonseca, j. 28/06/23).

“**PROCESSUAL.** Demanda declaratória de nulidade de convocação de assembleia geral extraordinária cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por condomínio e respectiva síndica. Pedido reconvenicional apresentado pelas corrés, moradoras do condomínio. Extinção da reconvenção, por falta de recolhimento da taxa judiciária, com a condenação das reconvintes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Inconformismo das reconvintes restrito ao tema dos encargos sucumbenciais. Inexistência de nulidade do processo quanto ao fato de ter sido processada a reconvenção antes de regularizado o aspecto relativo à taxa judiciária. Inocorrência. Falhas processuais que podem ser detectadas e motivar providências sanatórias, desde logo, ao início do processamento, ou no curso do processo. Possibilidade, à luz do sistema, de extinção por falta de pressupostos, ou das condições da ação, ainda quando tenha, num primeiro momento, sido permitido o processamento. Extinção que, quando instaurada a litigiosidade, mediante exercício do contraditório, acarreta a responsabilidade da parte causadora do trancamento pelos encargos processuais, o que se aplica, no caso, às ré-reconvintes. Apelantes que buscam, de resto, explorar sua própria conduta ilícita, pois tiveram oportunidade de regularizar o recolhimento da taxa judiciária – com o que teriam eliminado o problema –, permanecendo, contudo, inertes. Sentença, por isso, confirmada, vencido o Exmo. Relator sorteado. Apelação das reconvintes desprovida.” (Apelação Cível nº [1008688-21.2016.8.26.0309](#), Rel. Fabio Tabosa, j. 01/06/23).

“**ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA** - Automóvel - Inadimplemento - Ação de busca e apreensão proposta pelo credor - Sentença que julga extinto o processo sem resolução do mérito - Apelo do autor - Notificação enviada segundo as informações do contrato - Certidão negativa ("mudou-se") - Ato válido - Sentença anulada - Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1003320-94.2022.8.26.0123](#), Rel. Carlos Henrique Miguel Trevisan, j. 19/06/23).

“**CONDOMÍNIO EDILÍCIO** – Ação de exibição de documento c.c. obrigação de fazer e declaratória, promovida por condômina em face do Condomínio e seus administradores – Pretensão voltada à exibição de procedimento administrativo junto à PMSP relativo à aprovação do projeto de criação de "Espaço Pet", como também à declaração do quórum necessário à aprovação da deliberação voltada à criação de tal ambiente dentro de área comum. Outrossim, pretende a autora valer-se de outros meios alternativos de comunicação que não o serviço eletrônico – CAC, disponibilizado aos moradores do Condomínio. – Sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por inépcia da inicial. – Apelo da autora – Cerceamento de defesa – Não configurado – Inépcia da inicial – Afastamento que se impõe. Com efeito, examinada a inicial, verifica-se que ela preenche, sim, os requisitos do art. 319 e ss. do CPC. Realmente, os pedidos e causa de pedir estão suficientemente delineados. Por outro lado, a prefacial foi instruída com os documentos necessários à compreensão dos fatos que fundamentam os pedidos, os quais, aliás, são certos e determinados, à luz do que dispõe o art. 324 do CPC. Sentença anulada e aplicada à hipótese a teoria da causa madura, ex vi do que dispõe o art. 1.013, § 3º, inc. I, do CPC. – Mérito – Improcede o pedido de exibição do documento relativo ao suposto processo administrativo distribuído pelas rés junto à Municipalidade de São Paulo para a construção do denominado "Espaço Pet" em área comum do condomínio. Com efeito, pelo que se tem nos autos, a aprovação do referido espaço sequer havia sido deliberada em

AGO por ocasião da propositura da ação. E, conquanto tal fato (aprovação do Espaço Pet) tenha ocorrido no curso do feito, fato é que os dados coligidos aos autos apontam que não houve alteração do local, com a realização de obras de qualquer natureza, permanecendo como área verde, sem afetação de seu uso pelos demais moradores, razão pela qual foi desnecessária a aprovação do "Espaço Pet" junto à Municipalidade. – Deliberação a respeito da criação do "Espaço Pet" – Analisado o Regulamento Interno do Condomínio, constata-se que dele consta a vedação expressa da alteração da utilização das áreas comuns do Condomínio, como também a permanência de animais de estimação em tais áreas. Contudo, com o advento da Lei nº 10.931/2004, que introduziu alteração ao art. 1.351 do CC/2002, não mais se exige o quórum qualificado ou especial de 2/3 dos condôminos para alteração do Regimento Interno. Realmente, tal exigência, nos termos da atual redação do dispositivo legal supracitado, está adstrita apenas à mudança da Convenção do Condomínio, o que, evidentemente, não é o caso dos autos. Disso decorre o entendimento de que, para a alteração do Regimento Interno, não mais existe previsão legal de quórum para a deliberação, prevalecendo, portanto, a disciplina prevista na convenção do condomínio e na sua omissão, o quórum simples, ou seja, a maioria dos presentes na AGO. Logo, cabe a cada qual dos condôminos, inclusive a autora, curvar-se ao que foi ou for deliberado pela maioria simples de seus pares em relação ao tema supracitado. Outrossim, não colhe êxito a discussão armada pela autora acerca do descumprimento, pelos réus, do item 3.1 da Convenção Condominial (fls. 82), art. 8º do Regulamento Interno e cláusula 2.1, alínea "d", do contrato firmado às fls. 248/249. Com efeito, ao que se tem dos autos, não está sendo obstado à autora o direito a fazer ou registrar reclamações, sugestões ou solicitações por escrito junto aos réus. De fato, outra não pode ser a conclusão da leitura dos e-mails por ela mesma carreados na inicial. Em verdade, restou demonstrado nos autos que os réus criaram um canal de atendimento objetivando facilitar e otimizar o entendimento aos condôminos, por se tratar de um grande condomínio, composto por 1198 unidades, com mais de 4.000 moradores no total, tal como alegado em contestação e não contrariado em réplica. Contudo, a autora vem se mostrando descontente e reticente a adotar este novo meio de comunicação para poder interagir com os réus. No entanto, não esclareceu a autora o motivo pelo qual ela estaria impossibilitada de utilizar-se de tal canal de atendimento eletrônico - CAC, como é feito pelos demais moradores. Não pode passar sem observação, nesse aspecto, que ao que se tem nos autos a autora faz uso dos meios eletrônicos e internet, como dão conta os e-mails carreados com a inicial, cuja resposta por esses canais, ao que se tem nos autos, não lhe foi obstada, frise-se, mais uma vez. Logo, não haveria dificuldades por parte da autora de registrar suas reclamações, sugestões ou solicitações junto aos réus via eletrônica, por intermédio do CAC ao invés de e-mail, pois ambos são meios de correspondência eletrônica. Anote-se, ainda, que a autora nada alegou no sentido de ter efetuado solicitação via CAC e não ter sido respondida em tempo hábil. Na verdade, ao que se tem nos autos, ela sequer se utilizou desse canal de atendimento (CAC), insistindo na premissa de que a corré deve responder-lhe em 72 horas os e-mails que lhe são enviados. Sucede, todavia, que não se afigura equânime e tampouco razoável impor aos réus tal determinação, qual seja, de responder os e-mails da autora em 72 horas, máxime a considerar o grande número de condôminos, bem como o fato de que os réus criaram canal específico de modo a atender da melhor forma possível todos os moradores. Outrossim, de rigor observar que há questões que demandam tempo maior de análise e resposta por parte do Condomínio, Síndico e Administradora. De mais a mais, o limite temporal de resposta requerido pela autora para que os réus satisfaçam suas solicitações não encontra previsão legal, além de que não restou evidenciado nos autos a utilidade de tal medida requerida, sobretudo quando sequer demonstrado qualquer prejuízo sofrido pela suplicante. No

mais, não há que se cogitar "da prevalência do artigo Art. 1.348 do Código Civil e artigo 8º, do Regulamento interno a respeito de a autora e demais condôminos do Condomínio Mairarê" (sic), já que ambos detêm presunção de legalidade. – Recurso parcialmente provido para anular a r. sentença recorrida e reconhecer a aptidão da inicial. Aplicada a teoria da causa madura à espécie, com fulcro no art. 1.013, §4º., do CPC, julga-se improcedente a ação." (Apelação Cível nº [1000447-32.2019.8.26.0704](#), Rel. Neto Barbosa Ferreira, j. 27/06/23).

"SEGURO - Ação declaratória de inexistência de contratação, devolução de valores e indenização moral – - Ausência de prova da contratação do seguro, cujo contrato original não foi apresentado no processo, apesar da oportunidade para tanto concedida - Prêmios descontados da conta da autora, indevidamente – Indenização moral devida, mas reduzida – Recursos parcialmente providos." (Apelação Cível nº [1001440-38.2022.8.26.0553](#), Rel. Silvia Rocha, j. 30/06/23).

30ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

"RESPONSABILIDADE CIVIL. Evento de trânsito. Atropelamento. Abordagem reparatória, suscitada por genitora de vítima fatal. Culpa não demonstrada. Risco desencadeado pela vítima. Juízo de improcedência. Apelo da autora. Desprovidimento." (Apelação Cível nº [1002275-40.2021.8.26.0010](#), Rel. Carlos Russo, j. 21/06/23).

"CONFLITO DE VIZINHANÇA. Queixa de perturbação sonora, para além de limites toleráveis. Abordagem condenatória (obrigação de fazer e disciplina por dano moral). Juízo de procedência. Apelos de litisconsortes passivos. Desprovidimento." (Apelação Cível nº [1034671-83.2020.8.26.0114](#), Rel. Carlos Russo, j. 21/06/23).

"SEGURO EMPRESARIAL. Furto de tubulações, cabos, conectores e fiação de cinco máquinas de ar condicionado. Risco não compreendido na contratação, adstrito às figuras de roubo e furto qualificado. Inteligência do artigo 757, do Código Civil. Ação de cobrança. Juízo de improcedência. Apelo da autora. Desprovidimento." (Apelação Cível nº [1056279-14.2022.8.26.0100](#), Rel. Carlos Russo, j. 19/06/23).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CASAMENTO RELIGIOSO NÃO REGISTRADO – SEM EFEITOS CIVIS - PENHORA DE IMÓVEL – INCOMUNICABILIDADE DO BEM I – Casamento religioso que não foi registrado, portanto, sem efeitos civis; II - Imóvel, objeto de pretensão da agravante, que fora adquirido exclusivamente pela companheira do executado, contrato, no qual, não figurou como parte, terceiro interessado ou responsável. Aplicação do disposto no artigo 1.659, do Código Civil, que exclui da comunhão os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos companheiros. RECURSO NÃO PROVIDO." (Agravado de Instrumento nº [2109570-81.2023.8.26.0000](#), Rel. Maria Lúcia Pizzotti, j. 26/06/23).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA - VÍCIO DO PRODUTO – VEÍCULO USADO QUE LOGO APÓS A COMPRA APRESENTOU PROBLEMAS MECÂNICOS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – POSSIBILIDADE - Não é razoável supor que a compra de um veículo usado em estabelecimento comercial destinado a este fim desobrigue-o de efetuar revisão

prévia de todos os componentes do bem, notável o vício apresentado pelo bem dias após a aquisição. Induvidoso que não se pode esperar idêntica condição de um veículo de muitos anos em comparação com um veículo novo, mas, os problemas apresentados imediatamente após a venda evidenciam a falha na prestação do serviço; - A despeito do contraditório a ser realizado nos autos, entendo que a suspensão do contrato de financiamento é medida de rigor, já que os contratos de compra e venda do veículo e de financiamento são coligados, e a sua manutenção poderá causar enormes prejuízos financeiros ao agravante, como a negativação do seu nome. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2130086-25.2023.8.26.0000](#), Rel. Maria Lúcia Pizzotti, j. 26/06/23).

“**APELAÇÃO** – Ação de exibição de documento – Sentença de procedência – Apelo da ré – Autor que pretende que a ré exiba trabalhos realizados na instituição de ensino demandada em 2007 – Documentos trazidos aos autos que não comprovam que o autor tenha cursado a matéria em dependência, nem que os trabalhos tenham sido exigidos pela faculdade e entregues ao professor da disciplina – Autor que não produziu prova mínima do alegado – Impossibilidade de produção de prova negativa – Existência de Portaria do MEC que autoriza a instituição de ensino a eliminar trabalhos, provas e exames um ano após o registro das notas (artigo 1º, §§ 1º e 2º, da Portaria nº 1.224/2013 – Pedido do autor formulado 14 anos após a alegada conclusão da dependência – Inadmissibilidade – Ação improcedente - Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1005815-96.2021.8.26.0010](#), Rel. Monte Serrat, j. 22/06/23).

“**APELAÇÃO** – Ação de indenização por danos materiais e morais – Prestação de serviços – Pacote de viagem – Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – Ré que atua na intermediação e comercialização de pacote de turismo – Serviços prestados que integram a cadeia de consumo – Responsabilidade solidária da ré que é também demonstrada por documento por ela emitido e endereçado ao Procon e à autora apresentando opções para a remarcação da viagem – Falha na prestação dos serviços evidenciada – Danos morais configurados – Sentença mantida – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1009385-71.2022.8.26.0005](#), Rel. Monte Serrat, j. 12/06/23).

31ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO.** Autor que pretende a condenação da ré ao pagamento de indenização material e moral, em razão de acidente de trânsito. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Boletim de ocorrência e cópias do inquérito policial que demonstram suficientemente a dinâmica do acidente e a culpabilidade da requerida. Ré que possuía indícios de embriaguez, colidindo com a parte traseira da motocicleta conduzida pelo autor. Dever de vigilância do condutor em relação aos veículos que transitam à sua frente. Inteligência do art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. Presunção de culpa da requerida, que não é derogada por elemento algum nos autos. Responsabilidade da ré configurada. Danos materiais emergentes. Gastos comprovados com medicamentos receitados após a alta hospitalar do autor. Contudo, gastos com a motocicleta não comprovados. Veículo de propriedade de terceira estranha aos autos. Improcedência dos danos materiais relacionados à motocicleta. Pensão mensal por lucros cessantes. Requerente que não demonstrou exercer trabalho remunerado à época do acidente, ou eventual impossibilidade de laborar por período maior que 30 (trinta) dias, conforme atestou o

laudo pericial médico. Pedido de pensionamento mensal afastado. Danos morais. Ocorrência. Autor que sofreu lesões corporais graves, necessitando submeter-se à procedimento cirúrgico. Ademais, colisão que vitimou a companheira do requerente, resultando em grave angústia e abalo emocional. De outra monta, autor que não comprovou a existência de efetiva convivência ou vínculo matrimonial, não justificando o montante requerido. Quantum indenizatório fixado em patamares razoáveis, considerando-se as peculiaridades do caso concreto. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1002023-93.2020.8.26.0229](#), Rel. Mary Grün, j. 02/06/23).

“SEGURO DE AUTOMÓVEL – Ação indenizatória proposta por segurado, fundada em furto de veículo automotor – Caso em que se verificou flagrante inconsistência de questionário firmado quando do ajuste, sobre o local de pernoite do veículo, que foi subtraído em zona rural, em município diverso do indicado – Inobservância contratual também pela extrema demora de comunicação do evento, com infração ao disposto no art. 771 do Código Civil – Infração ao princípio da boa-fé contratual evidenciada, ante o disposto art. 765 e 766 do Código Civil – Sentença mantida, com afastamento de preliminar que invocava cerceamento de defesa – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1000797-82.2022.8.26.0035](#), Rel. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, j. 22/06/23).

“ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO ÂMBITO CRIMINAL – CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CUJAS SEARAS DE ATUAÇÃO NÃO ABRANGIAM A ESFERA CRIMINAL – CONSEQUENTE NECESSIDADE DE REMUNERAR O SERVIÇO SEPARADAMENTE – APLICAÇÃO DOS VALORES PREVISTOS NA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO AO CORRÉU RAFAEL – PROCEDÊNCIA DA DEMANDA EM RELAÇÃO À EMPRESA CORRÉ – SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE FIXOU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NA TABELA DA OAB DE 2021 – INSURGÊNCIA DA EMPRESA CORRÉ – INSISTE NA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – LEGITIMIDADE BEM DEMONSTRADA NOS AUTOS – INSURGÊNCIA DO ESCRITÓRIO AUTOR – ALEGAÇÃO DE QUE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMENTO SE DEU EM 2009, DE MODO QUE A TABELA DA OAB APLICÁVEL AO CASO DEVE SER AQUELA VIGENTE NO MESMO ANO, E NÃO A TABELA DE 2021 – CABIMENTO – APLICÁVEIS OS VALORES PREVISTOS NA TABELA DA OAB DO ANO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, OBSERVADA A INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – R. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO, NÃO PROVIDO O DA RÉ.” (Apelação Cível nº [1004402-75.2018.8.26.0229](#), Rel. Francisco Casconi, j. 23/06/23).

“COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – AÇÃO AJUIZADA POR CONSUMIDOR EM FACE DA REVENDEDORA, SEUS SÓCIOS E DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DOCUMENTO PARA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO (CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO) NÃO FORNECIDO – AUTOR IMPEDIDO DE TRANSFERIR O BEM E DELE USUFRUIR ATÉ A PRESENTE DATA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RÉUS – CONTRATOS DE FINANCIAMENTO E COMPRA E VENDA COLIGADOS – RECONHECIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – COMPENSAÇÃO – REDUÇÃO – PERTINÊNCIA – DETERMINAÇÃO PARA QUE O DETRAN-SP PROMOVA DESDE LOGO A TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL PARA O NOME DO ADQUIRENTE –

IMPERTINÊNCIA – PROVIDÊNCIA A CARGO DO AUTOR - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I- Sendo incontroverso que o autor adquiriu veículo da revendedora dos réus por meio de financiamento bancário da corré instituição financeira, mas dele não pode usufruir até os dias atuais diante da falta de fornecimento do Certificado de Registro de Veículo apto a transferir o bem, e sendo o contrato de venda e compra e de financiamento coligados, respondem solidariamente os réus pelos prejuízos materiais e morais causados ao autor; II- A compensação pelo dano moral deve ser arbitrada em obediência aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, de sorte a ser reduzida a quantia arbitrada no "decisum" para R\$ 5.000,00; III- Fornecido o CRV em nome do autor, após ser o processo sentenciado, cumpre a este as providências necessárias para a transferência do registro do bem para seu nome junto ao DETRAN." (Apelação Cível nº [1014875-31.2021.8.26.0451](#), Rel. Paulo Ayrosa, j. 28/06/23).

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. VENDA DE BEM ALHEIO SEM AUTORIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE QUE O DEMANDANTE TERIA ENTREGADO O BEM COMO PAGAMENTO DE DÍVIDA, CUJO ÔNUS CABIA AO RÉU. PREVALECIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DO AUTOR NA POSSE DO BEM. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Restando incontroverso que o corréu vendeu um bem de propriedade do autor, sem autorização dele, de rigor a determinação de reintegração do autor na posse do bem. 2. Não se tratando de situação em que o dano moral se presume "in re ipsa", faz-se necessária a demonstração efetiva de sua ocorrência para justificar o reconhecimento do direito à reparação. No caso, não se encontra caracteriza uma verdadeira situação de dano moral, o que afasta a possibilidade de cogitar de reparação nesse aspecto. **AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE VALOR POR EQUIDADE. NÃO PREVALECIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS LIMITES PREVISTOS NO ARTIGO 85, § 2º, DO CPC. RETIFICAÇÃO QUE SE IMPÕE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NECESSIDADE DE REPARTIÇÃO PROPORCIONAL DA RESPONSABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.** 1. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais, no caso, é o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC, e a fixação deve observar os limites percentuais definidos pela norma, não podendo ser realizado arbitramento por equidade, solução reservada apenas às possibilidades previstas no parágrafo 8º, dentre as quais não se insere a hipótese em exame. 2. Verificando-se que houve sucumbência recíproca e sendo vedada a compensação dos honorários advocatícios, cabe a repartição proporcional da responsabilidade.” (Apelação Cível nº [1001531-81.2020.8.26.0268](#), Rel. Antonio Rigolin, j. 29/06/23).

32ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PROGRAMA UNIESP PAGA – ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA – NÃO RECONHECIMENTO – MATERIAL PUBLICITÁRIO QUE EM MOMENTO ALGUM AUTORIZA CONCLUIR TER A INSTITUIÇÃO DE ENSINO PROMETIDO PAGAR INCONDICIONALMENTE O FINANCIAMENTO ESTUDANTIL CONTRATADO PELA ALUNA – PROMESSA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL, DESDE QUE CUMPRIDAS PELA ALUNA AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO PROGRAMA, AS QUAIS NÃO SE MOSTRAM ABUSIVAS – ALUNA QUE SEQUER COMPROVOU A CONCLUSÃO DO CURSO, QUE CONSTITUI UM DOS

REQUISITOS EXIGIDOS PARA A ECLOSÃO DE SEU DIREITO DE TER O FINANCIAMENTO ESTUDANTIL QUITADO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAR OS RÉUS AO CUMPRIMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Apelação Cível nº [1006307-74.2022.8.26.0068](#), Rel. Andrade Neto, j. 23/06/23).

“**COMPRA E VENDA DE VEÍCULO** – ADQUIRENTE E ALIENANTE VÍTIMAS DE ESTELIONATÁRIO - ADQUIRENTE QUE, INDUZIDO PELO GOLPISTA, EFETUA O PAGAMENTO PARA PESSOA DIVERSA DA ALIENANTE E REAL PROPRIETÁRIA DO BEM – ALIENANTE QUE SE RECUSA A ENTREGAR O VEÍCULO ENQUANTO NÃO VERIFICADO O INGRESSO DO VALOR EM SUA CONTA, FATO NÃO OCORRENTE - PRETENSÃO DO COMPRADOR DE OBRIGAR A VENDEDORA A ENTREGAR O BEM – DESCABIMENTO - HIPÓTESE EM QUE, NÃO OPERADA A TRADIÇÃO DO BEM, NÃO SE HÁ FALAR EM PERFAZIMENTO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA, CABENDO AO COMPRADOR SUPORTAR O RISCO PELO PAGAMENTO FEITO A QUEM NÃO DEVEIA - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 491 E 492 DO CC - SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Apelação Cível nº [1042005-28.2021.8.26.0602](#), Rel. Andrade Neto, j. 22/06/23).

“**APELAÇÃO** – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS – Insurgência da autora em relação ao valor do orçamento aprovado pela seguradora – Conjunto probatório insuficiente para demonstrar a extensão do dano causado ao veículo da terceira prejudicada – Impossibilidade de inversão do ônus da prova – Ausência de verossimilhança das alegações (art. 6º, VIII, do CDC) – Realização do reparo em oficina não credenciada – Valor do reparo aprovado que equivale a 73% do valor de mercado do bem sinistrado – Montante incompatível com os danos de pequena monta indicados no boletim de ocorrência – Ressarcimento restrito ao valor aprovado previamente pela seguradora – INDENIZAÇÃO POR DESVALORIZAÇÃO DO VEÍCULO – Não cabimento – Ausência de demonstração que a colisão acarretou qualquer depreciação do valor de mercado do veículo – Circunstância que não pode ser presumida – LIDE SECUNDÁRIA – Pretensão do segurado de que a seguradora seja responsabilizada pelo pagamento das custas judiciais e honorários contratuais de seu patrono – Inexistência de cobertura contratual nesse sentido – Sentença mantida – RECURSOS IMPROVIDOS, com observação.” (Apelação Cível nº [1027336-69.2018.8.26.0506](#), Rel. Luis Fernando Nishi, j. 14/06/23).

“**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO. FURTO. INDENIZAÇÃO.** Autora pretende o recebimento de indenização prevista em contrato de prestação de serviços de rastreamento ante a não localização do veículo após ocorrência de furto. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Veículo da autora furtado enquanto estacionado na via pública e não encontrado pela requerida no prazo estipulado em contrato. Recusa ao pagamento de indenização fundada em descumprimento de cláusula contratual. Ausência de vistoria do veículo por ocasião da renovação do ajuste. Emissão do certificado de renovação e cobrança das parcelas sem qualquer interpelação da contratante para cumprimento da providência. Informação prestada pelo preposto da contratada no sentido de que o veículo estava protegido a partir da data da renovação. Violação à boa-fé objetiva. Requerida que deve arcar com o pagamento do valor pactuado, mediante entrega do documento de transferência do veículo pela requerente, nos termos previstos no instrumento. Recurso provido em parte.” (Apelação Cível nº [1016756- 95.2022.8.26.0002](#), Rel. Mary Grün, j. 26/06/23).

“PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE – Ação de rescisão contratual c/c pedido de restituição de valores e indenização por danos morais – Procedência parcial do pedido – Aquisição, por parte da autora, de uma cota/fração imobiliária de imóvel, integrante de um empreendimento, comercializado pelo sistema de multipropriedade – Quitação de todas as parcelas devidas – Imóvel entregue com estrutura diversa da apresentada – Ausência de outorga à autora da escritura pública da fração adquirida e ausência de individualização das matrículas imobiliárias de cada uma das unidades – Empreendimento gravado com alienação fiduciária, o que cria óbice ao exercício dos atributos da propriedade – Apelação que não tece nenhuma consideração a respeito das alterações do projeto – Alegações recursais superficiais quanto à questão da escritura e ao ônus da alienação fiduciária – Obrigação da ré, diante da quitação das parcelas por parte da autora, de entregar a documentação de propriedade e manter o imóvel livre de quaisquer ônus – Culpa da ré pela rescisão, o que determina que os juros de mora não sejam fixados desde o trânsito em julgado e que não haja retenção de nenhum valor ou taxa – Negócio que não está perfeito e acabado, apesar da quitação do preço – Sentença mantida – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1039692-75.2021.8.26.0576](#), Rel. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, j. 21/06/23).

33ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Pretensão indenizatória de dano moral julgada procedente – Legitimidade da ré FACEBOOK BRASIL para responder pelos serviços prestados no Brasil pela WHATSAPP LCC – Precedente do STJ – Acesso à conta do "WhatsApp" da autora por fraudadores – Ausência de mecanismos colocados à disposição dos usuários do aplicativo, tendentes à pronta comunicação de fraudes, com vistas ao bloqueio ou cancelamento da conta – Situação que causou evidentes transtornos à autora – Dano moral caracterizado – Indenização arbitrada em R\$ 5.000,00 – Montante que se mostra adequado, não comportando redução nem majoração – Sentença mantida – Apelações não providas.” (Apelação Cível nº [1060988-63.2020.8.26.0100](#), Rel. Sá Duarte, j. 14/06/23).

“USUCAPIÃO – Veículo – Pretensão julgada improcedente – Solução que comporta reforma – Restrição financeira no cadastro do veículo (arrendamento mercantil) que não constitui óbice ao reconhecimento da aquisição pela usucapião, tendo em vista o longo tempo da posse exercida pelo autor, sem nenhuma adoção por parte da ré de medida judicial destinada à recuperação do bem arrendado – Ausente, além disso, demonstração da existência de débito contratual, em conta a informação prestada pela ré, no sentido de que todas as 36 parcelas do arrendamento mercantil foram pagas, sem explicação nos autos para a existência de saldo devedor – Apelação provida.” (Apelação Cível nº [1006976-28.2021.8.26.0565](#), Rel. Sá Duarte, j. 12/06/23).

“RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMO DE PRODUTO INADEQUADO – AUTORA QUE CONSUMIU SUSPIRO COM CORPO ESTRANHO EM SEU INTERIOR E SOFREU COM SUOR E VÔMITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE QUALIDADE E ADEQUAÇÃO DO PRODUTO – COMPROVADO O DANO RESPONDE O RÉU DE FORMA OBJETIVA – INDENIZAÇÃO FIXADA COM

MODERAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1019832-33.2022.8.26.0001](#), Rel. Luiz Eurico, j. 22/06/23).

“**COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL** - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA ATIVIDADE FABRIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO - ABUSIVIDADE NO NEGÓCIO NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVADA RELAÇÃO CONTRATUAL PARA FORNECIMENTO ININTERRUPTO E/OU EXCLUSIVIDADE DOS SUPRIMENTOS – AMBAS AS PARTES EXPERIMENTARAM GRANDES PREJUÍZOS ADVINDOS DA CRISE MUNDIAL DECORRENTE DA PANDEMIA DE COVID-19 - CULPA DA RÉ NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AÇÃO IMPROCEDENTE - APELAÇÃO NÃO PROVIDA.” (Apelação Cível nº [1013873-75.2022.8.26.0003](#), Rel. Luiz Eurico, j. 19/06/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL** – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ordinária de obrigação de fazer c.c. perdas e danos e indenização por danos morais. Página da autora desativada sem demonstração de justa causa. Reativação que se mostra de rigor. Danos morais não configurados. Meros aborrecimentos em relação de consumo. Sucumbência recíproca. Sentença parcialmente reformada. *Apelação parcialmente provida.*” (Apelação Cível nº [1004964-68.2022.8.26.0189](#), Rel. Mario A. Silveira, j. 22/06/23).

“**COBRANÇA** - Contrato verbal - Honorários médicos - Registro de presença e conversas mantidas pelo aplicativo Whatsapp que dependiam de confirmação em juízo - Sem demonstração da contratação pelo hospital e da efetiva prestação na extensão indicada - Solidariedade entre hospital e operadora de plano de assistência à saúde que não se presume - Falta de prova sobre a existência de grupo econômico e de confusão patrimonial - Ilegitimidade da operadora do plano de assistência à saúde Ausente ato ilícito - Falta de pressupostos para a responsabilização - Danos morais indevidos - Ônus da prova do apelante para os fatos constitutivos do direito alegado, do qual não se desincumbiu - Sentença mantida. Apelação não provida.” (Apelação Cível nº [1009078-92.2021.8.26.0348](#), Rel. Sá Moreira de Oliveira, j. 22/06/23).

“**APELAÇÃO.** Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valor e indenização por dano material. Prestação de serviço. Colagem de tecido decorativo no altar e abóboda interna de igreja. Serviço realizado parcialmente. Ausência de controvérsia. Réu que alega impossibilidade de finalização do trabalho diante da incompatibilidade do material utilizado na pintura do teto e das colas disponíveis para a adesão do tecido. Responsabilidade exclusiva do réu ao ter aceitado a contratação sem antes averiguar a possibilidade de execução do serviço. Réu que detém conhecimento técnico sobre o serviço que presta. Relação de consumo entre as partes. Perícia desnecessária. Mantida a rescisão do contrato com a restituição do valor relativo à parte do serviço não executado. Eventuais prejuízos que devem ser suportados pelo réu, responsável pela rescisão. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1009074-62.2018.8.26.0606](#), Rel. Ana Lucia Romanhole Martucci, j. 19/06/23).

“**APELAÇÃO.** Ação indenizatória. Sentença de procedência. Contrato de prestação de serviço de rastreamento que não se confunde com contrato de seguro. Obrigação de meio e não de resultado.

Veículo estacionado na via pública, o que contraria o questionário de risco. Hipótese, ademais, em que houve contratação com desconto, sem a realização dos testes mensais. Ausência de demonstração de falha na prestação do serviço pela ré. Sentença reformada. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1033746-27.2022.8.26.0564](#), Rel. Ana Lucia Romanhole Martucci, j. 19/06/23).

34ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÃO.** Ação condenatória. Prestação de serviços advocatícios. Suposta retenção indevida de valores pela sociedade de advogados. Sentença de parcial procedência. Insurgência da requerida. - Cerceamento de defesa. Inocorrência. Impertinência, inutilidade e desnecessidade de provas adicionais. Preliminar rejeitada. - Despesas com transporte e estacionamento. Evidente retenção indevida, porque o apelado estava contratualmente obrigado a custear apenas "despesas judiciais" suportadas pela apelante no curso do feito. - Cobrança de valor adicional destinado à remuneração de assistente técnico. Ausente demonstração de que a apelante procedeu à efetiva contratação de profissional especializado para realizar trabalho contábil. Remuneração que atinge patamar incompatível com o grau de complexidade da planilha de cálculos apócrifa apresentada em juízo. Enriquecimento sem causa. Impositiva a restituição da quantia ao apelado. **RECURSO DESPROVIDO**, com majoração de honorários em grau recursal.” (Apelação Cível nº [1049809-69.2019.8.26.0100](#), Rel. Claudia Menge, j. 15/05/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO.** (i) Cumprimento de sentença. (ii) Deferimento de pedido de penhora no rosto dos autos de crédito supostamente titularizado por empresa integrante do mesmo grupo econômico da executada. (iii) Agravo manejado por terceira estranha à relação processual, que diz ser a verdadeira titular do crédito penhorado. (iv) Alegação de irregularidade na representação processual da agravante a obstar o conhecimento do recurso. Questão superada diante da tempestiva regularização da representação processual pela recorrente. Agravo conhecido. (v) No mérito, irresignação próspera. (v.1) Ainda que, pela ordem estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora de dinheiro prefira à penhora de bens imóveis, isso não autoriza, na singular hipótese dos autos, que ambas as constrições subsistam de forma simultânea. (v.2) Penhora de imóveis levada a efeito muito antes da penhora de crédito no rosto dos autos, já tendo havido inclusive realização de perícia de engenharia para avaliação dos bens penhorados, precificados em quantia muito superior ao crédito perseguido. (v.3) Demonstração, pela agravante, de que, muito embora a existência de grupo econômico entre a original executada nos autos primários (Laticínios União Ltda.) e outras três empresas – dentre as quais, a Indústrias Reunidas São Jorge S/A – tenha sido reconhecida no ido ano de 2003, a intimação das empresas componentes do aludido grupo econômico somente ocorrera em meados de 2020. Crédito perseguido nos autos de nº 0074857-81.2018.8.26.0100 que, entretantes, no ano de 2009, fora cedido pela lá exequente Indústrias Reunidas São Jorge S/A à ora agravante, North Pacific Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A. Nada há nos autos capaz de sugerir que tal cessão de crédito tenha se realizado com o propósito de frustrar credores da cedente ou de empresas a ela coligadas, sendo impossível presumir-se a má-fé, que deve ser cabalmente demonstrada, dispondo as partes interessadas de vias processuais adequadas para tanto. (v.4) De mais a mais, cabe ressaltar que, muito embora a parte agravante pudesse, a teor do artigo 674, § 1º, do CPC/2015, ter se valido da ação de embargos de terceiro para questionar a penhora no rosto dos autos de crédito que lhe pertence, não havia impedimento legal ao manejo do recurso de agravo de instrumento para reexame da r. decisão interlocutória que determinou a penhora aludida, observada, ainda, a hipótese de cabimento

prevista no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Ainda que com alcance cognitivo mais restrito, a via recursal eleita permitiu o adequado exame da matéria, tornando-a, inclusive, preclusa para efeitos do artigo 505, caput, do CPC/2015. **(vi) Recurso provido para determinar o levantamento penhora no rosto dos autos.**” (Agravado de Instrumento nº [2224329-63.2020.8.26.0000](#), Rel. Issa Ahmed, j. 15/05/23).

“APELAÇÃO. Ação de cobrança. Corretagem imobiliária. Sentença de parcial procedência, condenando o réu ao pagamento da comissão de corretagem (R\$ 450.095,20). Recurso do réu que merece prosperar parcialmente. Argumentos preliminares que devem ser afastados. Inocorrência de prescrição. Escritura de compra e venda lavrada em 05/07/2010. Ação ajuizada em 03/07/2015, dentro do prazo prescricional quinquenal (art. 206, §5º, II, do CPC). Citação válida que retroage a data da propositura da ação (art. 202, I, do CC c./c. art. 240, §1º, do CPC). Data do recolhimento das custas iniciais que não interfere na prescrição e que se deu corretamente após o indeferimento da gratuidade judiciária e pedido de prazo pela parte, o que era possível por se tratar de prazo não peremptório. Conjunto probatório que demonstra a autorização do réu para que o autor trabalhasse em prol da venda do imóvel, restando comprovada a sua atuação com proposta de venda firmada por empresário que, posteriormente, concretizou a compra do imóvel em nome de empresa que representava, nos mesmos termos da proposta anterior, com pagamento de quantia e assumindo os débitos do imóvel. Incidência do art. 727 do CC. Comissão de corretagem que incide sobre o valor total do negócio, correspondente a quantia paga e débitos assumidos expressamente pelo comprador. Sucumbência recíproca na proporção de 35% para o autor e 65% para o réu corretamente estabelecida. Fixação de honorários advocatícios em favor do patrono do réu, a ser arcado pelo autor, correspondente a 10% sobre o valor que decaiu o autor em relação ao pedido inicial. Sentença parcialmente reformada, apenas para fixação de honorários advocatícios em favor do réu. **RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1066391-86.2015.8.26.0100](#), Rel. L. G. Costa Wagner, j. 15/05/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO MUNICIPAL. LIMINAR DE DESPEJO DEFERIDA. INADIMPLÊNCIA, AUSÊNCIA DE GARANTIA E CAUÇÃO PRESTADA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR, COM OBSERVÂNCIA DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA O 1º DIA DE FÉRIAS ESCOLARES DE JULHO DE 2023. INCIDÊNCIA DO ART. 63, §2º DA LEI 8.245/91. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA PARCIALMENTE. Agravo de instrumento parcialmente provido.” (Agravado de Instrumento nº [2038987-71.2023.8.26.0000](#), Rel. Cristina Zucchi, j. 29/05/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução. Penhora de estrutura metálica na forma de torre de telefonia. Perícia. Avaliação no importe de R\$ 53.000,00 homologada, com majoração dos honorários periciais. Insurgência recursal com fundamento de que não qualificado o expert, porquanto deveria ter qualificação de engenheiro mecânico; por não levar em consideração o peso da torre; por não elaborar cálculos da estrutura e da área de exposição ao vento; por não considerar o terreno em que instalado à torre como valor agregado a ser considerado; por não consultar fabricantes de estruturas da espécie como fonte de informação; e por tomar por base preço praticado no comércio de torres no Mercado Livre. Pleito de refazimento da perícia e afastamento da majoração dos honorários periciais. Insubsistência do agravo. Impugnação com lastro em elementos aleatórios e subjetivos fundados no suposto valor da estrutura metálica, como se viesse

ela a ser necessariamente utilizada pelo adquirente em leilão ainda como torre de telefonia e não para outras finalidades como, por exemplo, sucata. Valor do terreno que, embora desempenhe papel relevante na capacidade e alcance de transmissão e recepção de sinal, não acresce nem diminui o valor da estrutura cuja destinação será dada pelo adquirente em leilão conforme sua conveniência, já que o exequente declina da adjudicação. Inexistência de elementos a inquinar a valia dos trabalhos periciais que, no entanto, estão bem remunerados pelo valor inicialmente fixado de R\$ 4.950,00, sendo desnecessária a majoração de honorários periciais, pelo que, neste ponto, provido o recurso. **RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.**” (Agravado de Instrumento nº [2290837-20.2022.8.26.0000](#), Rel. L. G. Costa Wagner, j. 29/05/23).

“**APELAÇÃO.** Ação condenatória de indenização por danos materiais e morais. Descontinuação temporária do medicamento DURATESTON devido à alteração do parque fabril que levou a desabastecimento do mercado. Apelante que se submete a reposição hormonal contínua e precisou seguir tratamento com medicamento de outro laboratório. Relata efeitos colaterais em decorrência do período que ficou sem a reposição hormonal. Comunicação de descontinuação à ANVISA pela empresa detentora do registro. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. - Preliminares de ilegitimidade passiva da SCHERING-PLOUGH e falta de interesse processual. Rejeição. Condições da ação verificadas *in status assertionis*. - Ilegitimidade da apelada MERCK SHARP & DOHME. Fato notório. Merck comprou a Schering e passaram a atuar como se fossem uma só empresa. Juntas passaram a ser identificadas como MSD. Solidariedade. Ambas devem integrar o polo passivo. - Relação de consumo. Comunicação da descontinuação temporária ou definitiva da fabricação de medicamento com antecedência mínima de 180 dias da data da implementação. Art. 2º da RDC nº 18/14 da ANVISA. Prazo não observado pelas rés. Falha na prestação de informações ao consumidor. Impossibilidade de planejamento da alteração do tratamento antes do desabastecimento. - Danos morais configurados. Abalo emocional. Privação repentina do tratamento de saúde. Impossibilidade de planejar alteração do medicamento. Afronta a direitos da personalidade. Valor da indenização fixado em adequação às peculiaridades do caso. - Danos materiais. Não caracterizados. Despesas médicas decorrentes do tratamento de saúde do autor. Impossível imputar responsabilidade às rés por gastos habituais. Danos hipotéticos não indenizáveis. - Autorização judicial para compra do medicamento sem necessidade de prescrição médica. Mantido indeferimento. - Reforma parcial da sentença, com adequação da sucumbência. **RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1008026-52.2019.8.26.0309](#), Rel. Claudia Menge, j. 29/05/23).

“**APELAÇÃO.** Ação de obrigação de fazer c./c. dano material e moral. Sentença de parcial procedência. Insurgência da Ré que alega não haver nos autos provas suficientes a ensejar o dever de indenizar. Incidência do código de defesa do consumidor. Ré que não comprovou que vendeu o filhote com boas condições de saúde. Prova documental e pericial que demonstram que pouco tempo após a aquisição o animal apresentou sérios problemas de saúde, tendo, inclusive, no início, a Ré arcado com as despesas médico veterinárias. Ressarcimento de despesas com o animal, inclusive veterinárias, de rigor. Dano moral configurado. Indiscutível angústia e sofrimento do autor ao assistir o sofrimento do seu animal de estimação que acabou vindo a óbito. Quantum indenizatório que merece ser mantido não comportando redução em razão da gravidade da situação fática. Sentença mantida. Honorários majorados. **RECURSO DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1019017-35.2019.8.26.0003](#), Rel. L. G. Costa Wagner, j. 29/05/23).

“APELAÇÃO. Ação condenatória de indenização por danos materiais e morais. Contrato de empreitada. Vícios de construção. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora. - **Produção de prova testemunhal.** Pedido deduzido em contrarrazões. Art. 1.009, § 1º, CPC. Rejeição. Contrato escrito e projeto aprovado. Modificação que não poderia ser objeto de ajuste verbal. - **Contrato de empreitada.** Irregularidades técnicas na execução da obra. Danos fixados em R\$ 72.000,00. - **Correção monetária.** Mera recomposição do poder liberatório da moeda. Incidência a partir da data do laudo, quando apurado o valor pelo perito. - **Juros de mora.** Relação contratual. Incidência a partir da citação. Art. 405 do Código Civil. - **Depreciação do imóvel.** Ausência de elementos suficientes para sua fixação. Apuração em sede de liquidação de sentença, conforme critérios ora estabelecidos. - **Danos morais não configurados.** Mero dissabor. Não atingidos direito de personalidade. - **Sucumbência.** Distribuição de forma igualitária entre as partes. Autora que decaiu de parte de seu pedido. Sentença mantida. Honorários de sucumbência mantidos. Fixação em primeiro grau que já observou o percentual máximo de 20%. Art. 85, §2º, do CPC. **RECURSO DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1020870-67.2015.8.26.0602](#), Rel. Claudia Menge, j. 29/05/23).

“APELAÇÃO. Ação de arbitramento de honorários advocatícios c./c. indenização por danos materiais. Prestação de serviços advocatícios. Sentença de improcedência. Recurso do escritório autor que merece prosperar. Argumentos preliminares que devem ser acolhidos. Cerceamento de defesa verificado. Contratação verbal para prestação de serviços advocatícios visando levantamento de penhora sobre imóvel que era de propriedade do réu e foi arrematado em leilão judicial por sua irmã, que estava negociando a venda do imóvel por meio de imobiliária que mantinha parceria comercial com o escritório autor. Réu falecido em maio/2020, alegando sua irmã que não reconhecia a assinatura na procuração e que o réu ou ela não contrataram os serviços. Perícia grafotécnica que indicou ausência de elementos capazes de atribuir ao réu a assinatura na procuração apresentada. Observada que a assinatura na procuração de nov/2019 foi comparada com documentos pessoais de 2003/2004 e que o réu estava acometido de glaucoma avançado com comprometimento visual severo quando do falecimento (maio/2020), outorgando procuração pública à sua irmã desde 2011. Resultado da perícia que isoladamente, no presente caso, não é capaz de afastar a pretensão autoral. Serviço prestado que beneficiou não apenas ao réu como sua irmã, que era a atual proprietária do imóvel e estava negociando sua venda. Controvérsia sobre a procuração ter sido ou não entregue pela irmã do réu, sua procuradora à época, bem como se houve contratação verbal e valores ajustados que não restou esclarecida. Autor que postulou pela produção de prova oral, arrolando testemunha em momento oportuno. Necessidade de produção da prova pleiteada. Sentença anulada. **RECURSO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1089828-83.2020.8.26.0100](#), Rel. L. G. Costa Wagner, j. 29/05/23).

35ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“PARCERIA AGRÍCOLA – DANOS MATERIAIS – Legitimidade processual da Requerida – Demonstrado que a Requerida foi beneficiária da colheita indevida de 9,61 hectares de cana-de-açúcar localizada em área que é objeto de contrato de parceria agrícola em que a Autora figura como ("parceira outorgada") – Afastada a alegação de invalidade do contrato de parceria agrícola firmado entre a Autora e o proprietário do imóvel – Cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R\$ 58.467,24 (correspondente à área de 9,61 hectares,

multiplicada pela quantidade de toneladas por hectare indicada na petição inicial, multiplicada pelo preço de cana-de-açúcar por tonelada) – **SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA**, para condenar a Requerida ao pagamento do valor de R\$ 58.467,24, além das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios (fixados em 10% do valor da condenação) – Caracterizada a sucumbência recíproca, em maior parte da Requerida – Redistribuição das verbas da sucumbência – **RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO**, para que a Requerida arque com 4/5 das custas e despesas processuais (arcando a Autora com a parcela remanescente), e fixados os honorários advocatícios dos patronos das partes em 10% do valor da condenação, com igual rateio.” (Apelação Cível nº [1009728-79.2019.8.26.0132](#), Rel. Flavio Abramovici, j. 26/06/23).

“**PREVIDÊNCIA PRIVADA**. Alegação de carência de fundamentação na sentença recorrida afastada. Pretensão de recebimento de benefício proporcional diferido. Ausência de previsão no regulamento do plano contratado. Não existindo previsão de concessão do benefício de aposentadoria proporcional diferido quando do desligamento da autora do plano de previdência gerenciado pela parte ré, não há como se conceder tal benefício, sob pena de desequilíbrio atuarial do plano de previdência privada. Pedido de exclusão de uma das corrés do polo passivo da demanda acolhido. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1054719-71.2021.8.26.0100](#), Rel. Gilson Delgado Miranda, j. 26/06/23).

“**DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS PARA RESTITUIÇÃO EM DOBRO c/c TUTELA DE URGÊNCIA**. Alegação de que a contratação foi fraudulenta, com desconto automático em benefício previdenciário do autor. Sentença de procedência. Insurgência do réu. Cerceamento de defesa. Afastamento. Mérito. Réu comprovou que o autor efetivamente se associou, por meio eletrônico, com confirmação por meio de frase. Conjunto probatório não demonstrou a ocorrência de qualquer irregularidade, por parte do sindicato réu ou de seus prepostos. Vale ressaltar que o autor, ao deixar de impugnar a autenticidade dos documentos e do áudio juntados pelo sindicato réu, confirmou que anuiu as cláusulas do contrato através de sua biometria facial lançada na ficha de adesão. Relação jurídica existente. Causa de pedir apresentada na petição inicial consiste na ausência de permissão do autor para a realização dos descontos em seu benefício previdenciário. Alegação em réplica de vício de consentimento. São duas causas de pedir e situações completamente diferentes. Uma é a inexistência do negócio associativo, por ausência do elemento essencial do consentimento. Outra é a existência de consentimento, mas viciado por erro ou dolo. Inviável a modificação da causa petendi depois de estabilizada a demanda (art. 329 do CPC). Não conheço do recurso em relação aos danos morais, uma vez que não houve condenação ao pagamento de tal verba. Sentença parcialmente reformada. **RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO**.” (Apelação Cível nº [1016310-84.2022.8.26.0037](#), Rel. Ana Maria Baldy, j. 28/06/23).

“**RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRA CONTRATUAL – SEGURO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E MATERIAIS** – Incontroverso o desconto indevido - Débito automático em conta corrente – Contratação não comprovada – Majoração da indenização por danos morais – Descabida – Juros de mora – Termo inicial – Evento danoso - Sucumbência recíproca – Não configurada (Súmula 326 do STJ) - Ação procedente – Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1001455-45.2022.8.26.0411](#), Rel. Melo Bueno, j. 30/06/23).

“PROCESSUAL. Execução de título extrajudicial. Decisão que manteve a ordem de preferência do crédito remanescente da arrematação. Pretensão à reforma. A origem dos créditos do agravante pode ser facilmente confirmada, uma vez que os dois autos que deram origem aos créditos são digitais. O crédito oriundo de honorários advocatícios é equiparado ao crédito trabalhista e tem preferência sobre qualquer outro. Não tem relevância o fato de que os créditos do agravante foram obtidos em cessões de crédito, uma vez que o C. Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 361 da repercussão geral, deu provimento ao RE 631.537 (Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020) para assentar a permanência da natureza do crédito tal como revelada no ato de cessão. RECURSO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2268211-07.2022.8.26.0000](#), Rel. Mourão Neto, j. 30/06/23).

36ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. Negativação indevida. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora. Inaplicabilidade da S. 385, C. STJ. Anotações preexistentes excluídas antes do ajuizamento da demanda. Dano moral configurado. Indenização arbitrada em R\$ 2.000,00. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1060437-18.2022.8.26.0002](#), Rel. Lídia Conceição, j. 14/06/23).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Pretensões fundamentadas em alegação de defeito do produto. Ruptura de prótese mamária fabricada pela ré. Situação que é considerada complicação possível do implante pela literatura médica. Reconhecimento pelo perito de que as próteses de silicone não têm duração vitalícia. Defeito no implante não demonstrado. Conjunto probatório que contraria as alegações da autora de que o produto não teria a segurança dele esperada apenas porque a fabricante procedeu ao recall de próteses não implantadas, diante de estudos que vinculariam sua utilização ao desenvolvimento de linfoma. Autora que não apresentou sintomas do linfoma BIA-ALCL. Ausência dos pressupostos para a configuração da responsabilidade civil da ré. Sentença reformada. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1043066-64.2020.8.26.0114](#), Rel. Milton Carvalho, j. 15/06/23).

“APELAÇÃO. Prestação de serviços. Instagram. Invasão da conta da autora com aplicação de golpes contra seus seguidores. Manifesta falha na prestação de serviço e de segurança. Parte autora não conseguiu recuperar extrajudicialmente o acesso à sua conta, razão pela qual necessitou ajuizar a presente demanda. Ré que deu causa à propositura da ação, devendo arcar com os ônus da sucumbência, por força do princípio da causalidade. Sentença reformada. Recurso da autora provido.” (Apelação Cível nº [1024080-02.2023.8.26.0100](#), Rel. Walter Exner, j. 26/06/23).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, cumulada com reparação de danos. Autora que pretende compelir o Condomínio a eliminar os ruídos provocados pelas válvulas de descarga dos banheiros e consertar o teto do apartamento. Obrigação referente à eliminação dos ruídos corretamente afastada pela sentença. Dano moral não configurado. Repartição das verbas de sucumbência, em razão do acolhimento do pedido relativo aos vícios no teto do apartamento da Autora. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1022321-48.2018.8.26.0562](#), Rel. Pedro Baccarat, j. 28/06/23).

“SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. Ação de cobrança de indenização. Perícia que reconhece a presença de invalidez permanente parcial por doença. Contrato que só oferecia cobertura, quanto

a tal tópico, para a incapacidade que causasse "perda da existência independente do segurado". Validade da cláusula que predeterminava o risco segurado. Conclusão nesse sentido que veio a ser confirmada pelo STJ em recurso repetitivo. Dever de informação atendido. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido." (Apelação Cível nº [1004446-44.2020.8.26.0126](#), Rel. Arantes Theodoro, j. 30/06/23).

DIREITO EMPRESARIAL

1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

“APELAÇÃO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. Remessa necessária. Juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, CPC. Acórdão que arbitrou, equitativamente, verba honorária em proveito da sociedade apelante. Discussão acerca da possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais de maneira equitativa fora das hipóteses legais previstas pelo art. 85, §8º, do CPC. Controvérsia dirimida em Recurso Especial julgado pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Firmada a tese de que o arbitramento de honorários por equidade encontra-se restrito às hipóteses em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo. Obrigatoriedade da observância de acórdãos prolatados em resolução de demandas repetitivas. Inteligência do Art. 927, III, do CPC. **ACÓRDÃO REFORMADO PARCIALMENTE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”** (Apelação Cível nº [1097663-30.2017.8.26.0100](#), Rel. Azuma Nishi, j. 05/06/23).

"RECURSO – Apelação – Interposição contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição e habilitação de crédito – Admissibilidade – Art. 90 da Lei 11.101/05 – Cumulação de pedidos que viabiliza a interposição do apelo – Precedentes – Preliminar rejeitada. **"FALÊNCIA** - Habilitação de crédito Tributário - Prescrição reconhecida na sentença – Impossibilidade - Diante do ajuizamento da Execução Fiscal, o juízo falimentar é incompetente para reconhecer a prescrição - Inteligência do art. 7º-A, §4º, inciso II da Lei 11.101/05 - Precedentes – Sentença anulada com aplicação da teoria da causa madura – Recurso provido. **FALÊNCIA** – Habilitação e restituição de crédito – Crédito incontroverso - Pedido de restituição de dinheiro, formulado pela União, relativamente a quantias retidas pela falida a título de contribuições previdenciárias e imposto de renda - Dinheiro não arrecadado – O dever de restituir não se condiciona à arrecadação do bem pela massa - Precedentes - Recurso provido." (Apelação Cível nº [1112575- 95.2018.8.26.0100](#), Rel. J. B. Franco de Godoi, j. 13/06/23).

“AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, VISANDO A APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE VALORES AJUSTADOS EM CONTRATO ENTRE A RÉ/APELANTE E A PESSOA JURÍDICA COAUTORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA OU CONEXAÇÃO COM A AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA PELO QUAL OS COAUTORES, PESSOAS FÍSICAS, ADQUIRIRAM O ESTABELECIMENTO COMERCIAL DE TERCEIROS. PARTES, CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS CASO DECIDIDOS SEPARAMENTE (ART. 55, §3º, NCPC). A PRESENTE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS TEM POR OBJETO CONTRATO ENTRE A PESSOA JURÍDICA E A ORA APELANTE, NO QUAL ESTA ASSUMIU A OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA EM FAVOR DAQUELA. AUTORES QUE ALEGAM QUE A MENCIONADA QUANTIA NÃO INTEGRA A CONTABILIDADE DA EMPRESA, MOTIVO PELO QUAL PRECISAM DA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ENQUANTO ATUAIS SÓCIOS, POSSUEM O INTERESSE DE AGIR, REPRESENTANDO A PESSOA JURÍDICA. PRETENSÃO EMBASADA NO ART. 381, II E III, DO NCPC. EXERCÍCIO DO DIREITO MATERIAL À PROVA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DOCUMENTO NÃO APRESENTADO COM A CONTESTAÇÃO. APELAÇÃO DO RÉU NÃO PROVIDA.” (Apelação Cível nº [1030764-74.2022.8.26.0100](#), Rel. Alexandre Lazzarini, j. 14/06/23).

“APELAÇÃO CÍVEL – Ação de destituição de sócio administrador – Sentença que julgou improcedente a demanda – **Insurgência do autor. Impugnação ao laudo pericial – Descabimento** –

Trabalho pericial que atestou inexistir fraude ou desvio de faturamento – **Críticas genéricas, desprovidas de qualquer indício de falta de higidez** – Mero inconformismo que não afasta a adequação da prova pericial – Precedentes deste Egrégio Tribunal Bandeirante. **Razoabilidade dos honorários advocatícios arbitrados em R\$ 10.000,00, diante do diminuto valor atribuído à causa** – Montante fixado de acordo com a complexidade e o **tempo de duração da demanda, em curso há mais de 13 anos** – Precedente desta Colenda Câmara Reservada – Honorários recursais fixados – Inteligência artigo 85, §§ 8º e 11, do Código de Processo Civil. **Sentença mantida – Apelo desprovido.**” (Apelação Cível nº [0009737-62.2011.8.26.0286](#), Rel. Jane Franco Martins, j. 20/06/23).

“**FRANQUIA.** Ação com cumulação alternativa de pedidos de anulação ou rescisão de contrato de franquia, cumulada com pedido de indenização por danos materiais, ajuizada por franqueado contra franqueadora. Ação julgada parcialmente procedente. Apelação da ré. Revelia. Prova dos autos que não é contrária às alegações do apelado, não incidindo, assim, o art. 345, IV, do CPC. Documentação, ademais, que indica inadimplemento culposo. Reclamações de outros franqueados idênticas à do apelado. Prestação defeituosa quanto a "software" utilizado na atividade franqueada. Ações análogas, noticiadas pela apelante, julgadas improcedentes. Irrelevância. Os motivos determinantes de decisão não fazem coisa julgada. Inteligência do art. 504, I, do CPC. "A qualidade de imutabilidade e indiscutibilidade da coisa julgada somente se agrega à parte dispositiva do julgado, não alcançando os motivos e os fundamentos da decisão judicial" (STJ-AgInt nos EDcl no REsp 1.593.243, RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA). Ausência de vinculação do Tribunal ao decidido nas demais ações. Confirmação da sentença recorrida na forma do art. 252 do RITJSP. Recurso de apelação desprovido.” (Apelação Cível nº [1029036-93.2020.8.26.0576](#), Rel. Cesar Ciampolini, j. 28/06/23).

“**CONCORRÊNCIA DESLEAL** – Ação cominatória e indenizatória – Tutela de urgência deferida e confirmada em grau recursal – Indícios fortes da formação de um conluio, com captação indevida de clientela e busca do alijamento da sociedade autora do mercado de fabricação de equipamentos por corte e dobra de metal - Proposta de compra de equipamento assegurada – Ampliação da tutela antes deferida, impedido, com a decisão atacada, o uso de maquinário objeto da controvérsia pelos réus pelo prazo de 90 (noventa) dias – Falta de plausibilidade do direito alegado pelos recorrentes, dado o próprio resultado do julgamento anterior proferido por esta Câmara Reservada - Decisão mantida – Recurso desprovido.” (Agravado de Instrumento nº [2106052-83.2023.8.26.0000](#), Rel. Fortes Barbosa, j. 28/06/23).

2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO** – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu pesquisa sobre as Declarações de Operações Imobiliária (DOIs) e Declarações de Imposto Territorial Rural (DITRs) dos devedores, através do sistema InfoJud, bem como expedição de ofício à Receita Federal do Brasil para pesquisa de imóveis rurais junto ao CAFIR – Inconformismo – Acolhimento – Partes que têm direito de obter dos órgãos públicos informações que sejam necessárias à defesa dos seus direitos – Declarações que são protegidas por sigilo legal, de modo que só podem ser obtidas por determinação judicial – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Medida que pode assegurar não só a satisfação do crédito da agravante, mas também a efetividade da tutela jurisdicional – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2211677-43.2022.8.26.0000](#), Rel. Jorge Tosta, j. 27/06/23).